

АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

С.П. Маркова

АНГЛИЙСКИЕ КУПЦЫ- АВАНТЮРИСТЫ



Санкт-Петербург

АЛЕТЕЯ

2011

УДК 940.1(42) (075.8)
ББК 63.3 (4 Вел) 4Я 73
М 26

Печатается по решению редакционно-издательского
совета Адыгейского государственного университета

Рецензенты:

Доктор исторических наук, профессор Адыгейского
государственного университета *Э.А. Шедужен*
Докторант Московского государственного
педагогического университета *Л.Р. Хут*

Маркова С.П.

М 26 Английские купцы-авантюристы. — СПб. : Алетейя, 2011. —
192 с.

ISBN 978-5-91419-507-3

В книге представлен вариант становления и эволюции Компании купцов-авантюристов Англии. Это коммерческое объединение, просуществовавшее пять столетий, занимало в переходную эпоху от Средневековья к Новому времени исключительное положение в экономической, финансовой, внутривластной жизни страны, в международной торговле Европы. Несмотря на важность и уникальность компании, полного, систематического изложения ее истории в европейской историографии до сих пор нет. История компании рассматривается в книге по четырем направлениям: происхождение и развитие до середины XVII в.; структура и система управления; Лондонское отделение компании; провинциальный, Йоркский филиал Компании купцов-авантюристов.

К тексту книги приложен авторский перевод «Трактата о коммерции» секретаря компании начала XVII в. Д. Уилера, который можно считать первой, весьма своеобразной историей организации.

УДК 940.1(42) (075.8)
ББК 63.3 (4 Вел) 4Я 73

ISBN 978-5-91419-507-3



9 785914 195073

© С.П. Маркова, 2011
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2011
© «Алетейя. Историческая книга», 2011

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4
Глава I.	
Происхождение и эволюция Компании купцов-авантюристов, ее структура и система управления	22
Глава II.	
Лондонское объединение купцов-авантюристов: генезис и ранняя история	65
Глава III.	
Провинциальное отделение Компании купцов-авантюристов в Йорке	104
Заключение	158
Список источников и литературы	161
Приложение	
Текст «Трактата о коммерции» Д.Уиллера.....	166



ВВЕДЕНИЕ

Торговля во все времена была важнейшим инструментом связи между людьми, благодаря которому отдельные человеческие сообщества не ощущали себя одинокими в мире. Она была не только средством обмена продуктами производства и природными богатствами, но и достижениями культуры, стимулом для развития. Исключительную роль в средневековом европейском обществе торговля играла в переходную эпоху от Средних веков к Новому времени. На Британских островах выдающееся положение в это время занимала торговая Компания купцов-авантюристов (The Company of Merchant Adventurers of England). Это коммерческое объединение обращает на себя внимание каждого исследователя истории Англии и своим интригующим названием, и длительным жизненным циклом, и тем особым положением, какое эта корпорация занимала в экономической, финансовой, внутривластной жизни страны, в ее внешней политике. Компания представляет несомненный интерес, как для историка экономического развития Англии, так и исторического прошлого международной торговли.

Профессиональное внимание к компании обнаруживается в 80-х годах XIX в., но полного, систематического изложения ее истории нет до сих пор. Ответ на вопрос «почему» у всех, кто обращался к этой теме, один — не найден архив деятельности этого коммерческого образования. В конце XIX в. о компании упоминали все, кто занимался изучением экономической истории Англии. У. Кэннингем в работе о развитии английской промышленности и торговли¹ высказывает мнение, что Компания купцов-авантюристов начиналась с ливрейного объединения мерсеров Лондона и имела филиалы в ряде городов страны. У. Эшли, кроме мерсеров, называет еще две столичных гильдии, в составе которых формировались группы «авантюристов» — grosiers и drapers.² Определяя место

компании во внешней торговле Англии, он называет ее «родоначальницей» торговых объединений страны.

Отдельные эпизоды из жизни корпорации изучались Г. Шанцем, Р. Эренбергом и Ч. Гроссом. В солидной двухтомной, качественной работе Г. Шанца по истории английской торговой политики в эпоху первых Тюдоров рассматриваются вопросы взаимоотношений купцов-авантюристов с купцами-складочниками, дан блестящий очерк борьбы между ними.³ Р. Эренберг, подробно анализируя политику английского правительства по отношению к ганзейским купцам, естественно ведет речь о борьбе купцов-авантюристов с немецкой Ганзой.⁴ В широко известно книге американского историка Ч. Гросса «Купеческая гильдия» среди прочих вопросов истории гильдейской системы в Англии рассматривается связь компании «авантюристов» с «купеческой гильдией» (*gilda mercatoria*) в разных городах страны.⁵

Результатом целенаправленного обращения к законодательным актам компании стали работы У. Лингельбаха. Одна из них является публикацией конституционных материалов объединения «авантюристов» с приложением краткой истории корпорации.⁶ Вторая — представляет собой статью о структуре компании.⁷ Обе работы являются первым внятным, хотя и кратким, изложением истории братства купцов-авантюристов. Многие рассуждения и выводы автора гипотетичны. Очень скупо представлены ранние этапы истории. Английская сторона жизни и деятельности купцов вообще осталась вне поля зрения историка, что объясняется ограниченным, специфическим кругом привлекаемых к исследованию материалов: иных в распоряжении историка не было. Все его построения основываются на сведениях, извлеченных из королевских грамот, постановлений компании, грантов иностранных монархов и трактата секретаря корпорации Д. Уилера «О коммерции».

Среди историков начала XX в. кроме У. Лингельбаха, надо выделить Д. Анвина, видного специалиста по экономической истории, автора нескольких интересных работ, в которых он рассматривает вопросы промышленного развития Англии, ее торговли в средние века, формы организации ремесла и торговли.⁸ В 1913 г. им были прочитаны лекции в

Оксфордском университете о купцах-авантюристах в эпоху Елизаветы. Материалы лекций опубликованы в большой статье «Компания купцов-авантюристов в эпоху Елизаветы»,⁹ которая является хорошим коррективом работам У. Лингельбаха. Но историка интересует не история компании, ее деятельность и структура как таковые, а место объединения в экономике страны елизаветинского времени, влияние «авантюристов» на развитие торговли и промышленности, их взаимоотношения с правительством и та роль, какую они играли в проведении короной политики меркантилизма.

В 20-х годах XX в. интерес историков к компании ослабел, так как архив ее деятельности так и не удалось обнаружить. Исследование зашло в тупик, едва начавшись. Высказывались предположения, что материалы компании были вывезены на континент, в Гамбург, и там затерялись или сгорели. Некоторые полагали, что архив был возвращен в Англию, но место его нахождения не обнаружено.¹⁰

В 30-х годах XX в. Е.М. Карус-Вильсон в поисках «первоначальных истоков компании» и для восстановления «ее реальной деятельности» пошла по пути, предложенному в свое время У. Кэннингемом и Ч. Гроссом. Она обратилась к архиву ливрейной гильдии мерсеров Лондона, в котором нашла материалы деятельности столичной группы «авантюристов» за 1453-1526 гг. Изучение этих источников позволило историку заявить, что происхождение и ранняя история купцов-авантюристов должны изучаться на материалах местных отделений компании и что вряд ли до второй половины XVI в. существовал отдельный, самостоятельный архив национального объединения «авантюристов». Работа Е.М. Карус-Вильсон — первое изложение ранней истории компании, построенное на основе документов деятельности купцов на территории страны.¹¹ Автор статьи рассмотрела историю возникновения и первых этапов жизни лондонского отделения компании, выделив здесь следующие стадии: первая — создание отдельных групп «авантюристов» в ряде больших ливрейных гильдий Лондона; вторая — объединение этих групп в одну организацию столичных «авантюристов»; третья — борьба лондонского филиала «авантюристов» с провинциальными группами купцов английских городов за пре-

обладание в торговле на континенте. Итогом борьбы стала ликвидация прежней системы свободной торговли англичан на континенте, установление контроля инкорпорированной в начале XVI в. национальной Компании купцов-авантюристов за всеми приезжающими торговать при абсолютном преобладании лондонцев в континентальной торговле.

В 50-х годах XX в. Е. М. Карус-Вильсон издает сборник статей «Средневековые купцы-предприниматели»,¹² во вступлении к которому предлагает краткий обзор истории компании. Главной причиной, вызвавшей появление этого коммерческого объединения, исследовательница называет развитие английской шерстяной промышленности, возрастание роли английского купечества во внешней торговле страны. После работ Е.М Карус-Вильсон почти до конца XX в. специальных исследований о купцах-авантюристах не появлялось. О них, если и писали, то лишь как об эпизодах в истории экономической жизни Англии.

Наиболее интересной в ряду таких работ является двухтомная монография крупного английского историка Е Липсона «Экономическая история Англии»,¹³ который говорит о том, что корпорация купцов-авантюристов на континенте была представлена не только Лондоном, и ссылается на материалы купеческих объединений «авантюристов» городов севера страны — Йорка, Гуля, Ньюкасла. Наличие у провинциальных купеческих корпораций «авантюристов» своих хартий, полученных от короны, усложняло их отношения с центром на континенте и со столичным филиалом в стране. «Разногласия внутри компании между ее отделениями, между ними и центром занимали значительное место в истории компании и приводили к трате энергии на непроизводительные ссоры и бесконечные споры, выставляя противоречия в компании на обозрение всей страны», — пишет историк.¹⁴ В XV–XVI вв. ведущей местной купеческой организацией «авантюристов» в борьбе со столичным филиалом, считает Е. Липсон, была Йоркская компания мерсеров и купцов-авантюристов. В XVII в. эту роль взял на себя Ньюкасл. В целом, самые сильные противоречия были между северными купцами и лондонцами. Такова позиция этого авторитетного ученого, историка-экономиста.

Среди солидных работ по экономической истории страны XV–XVII вв. заметное место занимает книга американской исследовательницы С. Трапп «Купеческий класс средневекового Лондона».¹⁵ Специально об истории Компании купцов-авантюристов С. Трапп не пишет. Но ее анализ экономических позиций столичного купечества, его политической роли в городе и стране, построенный на обильном материале источников, представляет большой интерес для занимающихся историей купеческих корпораций, в том числе и Компанией купцов-авантюристов. Г.Д. Рамзей, изучая историю английской внешней торговли, место Лондона в международной политике в эпоху Елизаветы Тюдор, состояние шерстяной промышленности страны в середине XVI в. обнаружил снижение уровня доходности Компании купцов-авантюристов в это время и начало потери ею былого исключительного положения.¹⁶

На рубеже XX–XXI вв. появилось две новые работы, посвященные специально компании «авантюристов»: монография Д.Р. Биссона «Купцы-авантюристы Англии. Компания и корона, 1474–1564» и статья А.Ф. Саттон «Купцы-авантюристы Англии: их происхождение и компания мерсеров Лондона».¹⁷

Добротная на 130 страницах книга Д.Р. Биссона посвящена не истории компании в целом, а определенному этапу в ее жизни и определенной стороне ее деятельности, что отмечено в подзаголовке «Компания и корона в 1474–1564 гг.». Автор замечает во вступлении, что его работа является первым исследованием о том, как «выдающаяся торговая компания Англии в первой половине XVI в. влияла на национальную торговлю и дипломатическую политику Тюдоров и сама, в свою очередь, подвергалась этому влиянию». Монография построена на анализе государственных и казначейских документов, архивных материалов, хранящихся в Британском музее и Бодлеанской библиотеке Оксфорда, опубликованных источниках. В книге четыре главы (Купцы-авантюристы и Тюдоровское государство; О таможенных пошлинах и шерстяной мануфактуре; Крах Ганзы; Intercoursus Magnus и купцы-авантюристы), заключение, хороший список источников, с которыми работал автор. Как не обстоятельны и

интересны результаты исследования Д.Р. Биссона, автор замечает: «Недостаточность сведений о месте и роли купцов-авантюристов в торговой политике ощущается постоянно. Причина широко известна — основная масса документов о компании потеряна, и вероятно, навсегда».¹⁸

Большая статья А.Ф. Саттон построена с учетом всего созданного по проблеме в XX в. и на основании анализа документов гильдии мерсеров Лондона. Автор, во-первых, пытается доказать, что компания «авантюристов» страны берет начало от лондонских мерсеров и их религиозного братства Св. Бекета. Во-вторых, она формулирует позицию, с которой никто из историков и не спорит, что купцы, торговавшие на континенте и купцы филиалов на территории страны, — одни и те же люди. В статье есть немало частных интересных находок, с которыми, впрочем, не всегда можно соглашаться, о чем будет идти речь в основной части настоящей монографии.

Российские историки не обошли вниманием знаменитую английскую компанию, посвятив ей в XX в. несколько работ. Первая по времени создания принадлежит видному отечественному исследователю проблем средневекового западноевропейского города В.В. Стоклицкой-Терешкович. Под скромным названием «Страница из истории торговой компании «Merchant Adventurers», как всегда в блестящей аналитической манере, автор дает представление о внутреннем состоянии купеческой среды на рубеже XVI–XVII вв., когда компания стала подвергаться массированному давлению противников ее привилегированного положения и монополии «авантюристов». Изучив законодательные акты компании, опубликованные У. Лингельбахом, и трактат Д. Уилера «О коммерции», В.В. Стоклицкая-Терешкович формулирует жесткий вывод о положении компании в начале XVII в., которое представляло картину упадка прежних экономических устоев при кажущейся сохранности внешних правовых форм организации. «В этом смысле, — замечает историк, — она (картина) характерна для многих сложных образований переходного периода».¹⁹

Деятельность лондонской гильдии мерсеров, в которой сформировалась самая значительная группа столичных

купцов-авантюристов, исследуется Е.В. Кузнецовым в статье «Лондонская гильдия торговцев тканями в XV — начале XVI вв.». ²⁰ Им же написана небольшая статья «Купцы-авантюристы Лондона (страницы ранней истории)», ²¹ которая перекликается с работами Е. Карус-Вильсон и А. Саттон. По мнению Е.В. Кузнецова, гильдия мерсеров Лондона была уже не средневековой корпорацией, а «гильдией эпохи разложения феодальных отношений и формирования нового капиталистического уклада». В ней под прикрытием старых форм интенсивно шел процесс накопления капитала в руках небольшой группы предпринимателей. Под эгидой корпорации мерсеров возникает объединение торгового капитала, в которое со временем вошли наиболее богатые члены других гильдий Лондона и провинциальных городов страны.

В 1980 г. появилось небольшое сообщение В.А. Евсеева о филиале купцов-авантюристов Ньюкасла-на-Тайне. Статья основана на материалах этого объединения, опубликованных в конце XIX в. ²² Историей средневекового Йорка и Йоркского филиала Компании купцов-авантюристов занималась в свое время автор настоящей монографии. Результаты исследования большого круга источников по этим вопросам изложены в ряде статей, опубликованных в сборнике «Средние века» и межвузовских научных изданиях. ²³

Более чем вековые старания ученых все же не привели к созданию полномасштабного комплексного изложения истории Компании купцов-авантюристов Англии. В нашей стране о ней мало знают даже историки-медиевисты. В энциклопедиях на русском языке (Исторической и Большой советской) помещены небольшие статьи о компании без ссылок на исследования об этой крупной торговой корпорации, которая стала матерью-прародительницей акционерных компаний нового времени.

Источники по проблеме, имеющиеся сегодня в распоряжении историков, естественным образом распадается на ряд групп. К первой группе следует отнести законодательные материалы компании, которые хранятся в архивах Британского музея в Лондоне в виде рукописей. В 1902 г. они были изданы У. Лингельбахом с сохранением орфографии под своим первоначальным названием «Законы и ордонансы купцов-

авантюристов».²⁴ Рукопись в архиве насчитывает 171 лист, в печати занимает 194 страницы среднего формата. В издании У. Лингельбаха сохранено деление рукописи на девять глав: правление и суд; правила приема в компанию; правила, касающиеся торговли; правила, касающиеся распоряжения некоторыми завещанными капиталами; представления в суд и способ осуждения и взимания штрафов; аресты личные и имущественные; процесс и защита на суде; оскорбление словом и делом; налоги, взимания и повинности по отношению к компании; правила, касающиеся женитьбы на иностранке и покупки земель вне Англии. «Законы и ордонансы» не являются абстрактной записью права. Это сборник предписаний и постановлений компании, который был сформирован в 1608 г. ее секретарем Д. Уилером в трудную для купеческой организации пору борьбы за свое монопольное положение.

У. Лингельбах придавал публикации ордонансов большое значение. В предисловии к изданию он писал: «До тех пор пока не обнаружится частный архив компании «Законы и ордонансы» будут продолжать занимать уникальное место среди источников по истории компании, доставляя главный материал для исследования ее характера и организации».²⁵ К изданию законов и ордонансов У. Лингельбах приложил ряд других документов, имеющих отношение к компании, которые были извлечены из архива того же Британского музея. Они занимают шестьдесят страниц книги. Это небольшая работа неизвестного автора «Происхождение и становление товарищества купцов-авантюристов Англии»;²⁶ парламентский статут 1497 г., имеющий большое значение для процесса юридического оформления Компании купцов-авантюристов, он ограничивал вступительный взнос в ассоциацию десятью марками, что было сделано в интересах провинциального купечества; извлечения из большой работы секретаря корпорации Д. Уилера «Трактат о коммерции»; тексты хартий, данных компании королями Генрихом IV, Эдуардом VI и Елизаветой I в 1407, 1462, 1564 гг.; список грамот и привилегий, полученных объединением «авантюристов» с 1296 до 1655 гг., с указанием дат выдачи лицензий на торговлю и имен жалователей; краткий вариант изложения соглашения между английскими купцами-авантюристами и муниципа-

литетом города Дорта в 1655 г. о привилегиях в торговле; постановление двух палат парламента 1643 г. о защите Компании купцов-авантюристов; извлечения из постановления королей Вильгельма и Марии 1688 г. о лишении компании монопольных прав на торговлю сукном и об объявлении этой торговли свободной для всех английских купцов; наконец, примеры переписки купцов-авантюристов с городами на континенте Европы, где купцы имели свои рынки.²⁷

К этой же группе документов нужно отнести тексты хартий, патентов, грантов иностранных монархов, данных компании в разные годы, и английских королей, которые публиковались в приложениях к ряду монографий названных выше историков и в изданиях государственных бумаг страны.

Особое место среди материалов Компании купцов-авантюристов занимает сочинение ее секретаря Джона Уилера «Трактат о коммерции», опубликованное в 1601 г. в Миддлбурге, затем в этом же году в Лондоне на 125 страницах.²⁸ Трактат сразу приобрел известность в широких кругах коммерсантов и политиков. Для современных историков работа Д. Уилера — первая история компании, к тому же написанная лицом, кровно заинтересованным в сохранении организации со всеми ее привилегиями. Уилер использует всевозможные доводы для доказательства «необходимости и пользы компании для правительства, страны и нации». Для автора «Трактат о коммерции» — форма защиты общества купцов-авантюристов.

Компания, говорит Д. Уилер, состоит из большого числа богатых и опытных купцов, живущих в больших городах и портах. С давних пор они занимаются мореплаванием и торговлей, вывозя из Англии сукно, шерсть и другие товары, и распространяя, таким образом, «много выгоды, пользы и богатства не только в своей стране, но и во всех тех странах, с кем они торговали». Предлагая краткий очерк истории компании, Д. Уилер начинает с привилегий, данных английским купцам герцогом Брабанта в 1248 г. История корпорации с середины XIII в. и до начала XVII в. в интерпретации автора — триумфальное шествие. Все английские короли — предшественники Елизаветы Тюдор, современницы Д. Уилера,

учитывали полезность компании, ее заслуги перед короной и всегда подтверждали хартии, данные «авантюристам», расширяли их привилегии. Компания, утверждает автор, выполняет полезную социальную функцию, поддерживая равенство своих членов, она мешает чрезмерному обогащению одних и обнищанию других, обеспечивает всем участникам торговых операций справедливую коммерческую прибыль. Недаром тексту сочинения предшествует четкая, длинная, в средневековых традициях, формулировка цели работы: «Трактат о коммерции» определяет выгоды, проистекающие от хорошо организованной и управляемой торговли, какую осуществляет общество купцов-авантюристов. Трактат написан главным образом для лучшей информированности тех, кто сомневается в необходимости существования названного объединения в королевстве Англии Джоном Уилером, секретарем объединения (Мидделбург, 1601)». ²⁹

Опубликованные У. Лингельбахом «Законы и ордонансы компании», «Трактат о коммерции», грамоты привилегий английских королей и иностранных правителей говорили об одной стороне жизни купцов — об их деятельности на внешних рынках. Между тем, у купца, занятого внешней торговлей, было два места работы: районы на континенте Европы, куда он вывозил свои товары, и город на территории страны, где он родился и жил, где был его дом. Джон Уилер в «Трактате о коммерции» отмечает, что купцы компании «проживают в различных больших городах, морских портах и других частях королевства, как-то: в Лондоне, Йорке, Нориче, Экзетере, Ипсвиче, Ньюкасле, Гуле».

В конце XIX в. были обнаружены материалы деятельности компании купцов-авантюристов Ньюкасла-на-Тайне и опубликованы в извлечениях в 1894-99 гг. историко-литературным обществом *Surtees Society*. ³⁰ Здесь размещены постановления объединения «авантюристов» этого города, отчеты его должностных лиц, списки мастеров и учеников, грамоты королей, которые давались этому товариществу купцов.

С конца XIX в. и до первой четверти XX в. то же общество *Surtees Society* с определенной периодичностью издает большой блок материалов по истории самого крупного в сред-

ние века северного города страны — Йорка. Среди этих важных публикаций есть отдельный том документов Йоркской компании мерсеров и купцов-авантюристов.³¹ Издательница документов йоркских «авантюристов» М. Селлерс дает самые общие сведения об архиве компании: он хранится в здании Купеческого дома Йорка (Merchants' Hall of York), которое в XIV-XVI вв. было резиденцией корпорации; архив систематизирован по хронологическому принципу. К сожалению, М. Селлерс не дала описи всех документов архива, о чем в свое время говорил в рецензии на издание Д. Анвин, считая это упущение единственным недостатком публикации.³² В сборнике содержится 198 самых разных документов за 1356-1603 гг. и 79 за следующие годы до XX в. Все они, кроме хартии Елизаветы 1580 г., представленной в переводе на английский язык с латыни, изданы на языке оригинала, либо английском с элементами французского, либо на латинском. Следует заметить, что общество Surtees Society, являясь историко-филологическим объединением, пыталось на текстах документов проследить развитие английского языка, поэтому, как говорят издатели, они ничего не исправляли в оригинале при публикации. Текст из рукописи переносился без коррекции, исправления ошибок, с сохранением диалектных особенностей севера Англии, необычных для норм английского языка юга страны.

История Йоркской компании мерсеров и купцов-авантюристов начиналась с религиозного братства Св. Марии, о чем свидетельствуют королевские хартии, отчеты о деятельности братства за ряд лет, расследования его недвижимости, проведенные мэром Йорка. В сборнике содержатся тексты двух королевских хартий о создании компании и ее реорганизации; годовые отчеты правления корпорации; материалы о взаимоотношениях торгового объединения и религиозного братства; отчеты о проведении городских праздников, в которых регулярно участвовали члены компании; обширная переписка купцов; отчеты об организации и результатах экспорта товаров на континент; список правителей компании за ряд лет и другие материалы.

Существенным дополнением материалам сборника «Йоркские мерсеры и купцы-авантюристы» являются город-

ские документы, представленные рядом публикаций того же Surtees Society. Среди них «Городская книга Йорка»³³ в двух томах, подготовленная к печати М. Селлерс. В книге собраны без соблюдения хронологического или иного систематического принципа материалы по конституционной истории города, истории его ремесла и торговли. Деление книги на два тома условно, поскольку архив городских документов, по свидетельству М. Селлерс, представляет единое целое в 381 лист. Материалы «Городской книги» дают определенные свидетельства о состоянии внешней торговли города, о компании «авантюристов», о социальном составе магистрата Йорка и месте в нем купцов-авантюристов.

Особый интерес представляет еще одна публикация городских материалов «Списки лиц, получавших фрименство» (городское полноправие),³⁴ изданная по инициативе и на средства Surtees Society Ф. Коллинзом. Издание известно больше как «Freemen's Roll» (Фрименские списки). Источник уникален, подобного не имеет ни один город Англии. Он начинается с 1272 г. и уходит далеко за рамки Средних веков. Это погодные списки горожан Йорка, получавших городское полноправие, наличие которого было обязательным условием для занятия ремеслом и торговлей. «Фрименские списки» вместе с дополняющим их списком мэров и бейлифов города, изданным Д. Тором,³⁵ позволяют ответить на многие вопросы в связи с историей Йоркской компании «авантюристов». Они дают достоверные статистические сведения о динамике населения города, его мерсерско-купеческих слоев, о социальной и профессиональной принадлежности членов магистрата Йорка, о месте в нем купцов. На основе анализа фрименских списков удастся ответить на трудный вопрос о содержании связанных между собой понятий «mercator», «mercier», «merchant».

Для характеристики социального и имущественного положения купечества Йорка интересна публикация завещаний из архива Йоркского архиепископства.³⁶ Как и другие издания источников, осуществленные Surtees Society, testamentary материалы — полная копия архивных текстов. Не исправлялись даже грамматические ошибки завещателей. До 1393 г. преобладающая масса завещаний сделана на

языке средневековой латыни, остальные — на французском. В 1393 г. появляется первое завещание на средневековом английском, северный диалект которого, начиная с 1450 г., становится языком большинства йоркских завещаний. Среди 167 завещаний и описей имущества горожан за XIV–XVI вв. часть принадлежит купцам. И это самые богатые люди города, судя по тому имуществу, которые они завещали разным людям, благотворительным организациям и городу.³⁷

Обнаруженные в начале XX в. материалы провинциальных групп купцов-авантюристов убеждали историков в том, что такого характера документы должны были существовать и у «авантюристов» столицы, составлявших основную массу членов национальной компании. Впрочем, эта мысль не была новой. Еще первые исследователи истории корпорации на рубеже XIX–XX вв. У. Кэннигем, Г. Шанц, Ч. Гросс, У. Лингельбах говорили, что истоки компании, следы ее деятельности в Англии надо искать среди лондонских мерсеров. Но найти архив гильдии мерсеров столицы никому из них не удалось. В 1929 г. Т. Джансма, обобщая результаты обсуждения спорной проблемы — был ли такой архив у лондонских «авантюристов», а если был, где он находится, — в специальной статье с уверенностью заявил, что архив, несомненно, был, но его материалы сгорели в лондонском пожаре 1686 г.³⁸

В начале 30-х гг. XX в. Е.М. Карус-Вильсон случайно обратилась к работе, написанной задолго до начала научного изучения истории Компании купцов-авантюристов. Этой работой была биография первого английского типографа У. Кэкстона, написанная У. Блейдесом в 1861 г.³⁹ Е.М. Карус-Вильсон выяснила, что автор пользовался при составлении биографии У. Кэкстона материалами гильдии мерсеров Лондона, в которых находились документы «авантюристов», относящиеся ко времени до 1527 г. Идя за У. Блейдесом, историк обнаружила архивные документы под таким неинтересным для тех, кто занимался Компанией купцов-авантюристов названием «Акты компании мерсеров». Как пишет Е.М. Карус-Вильсон в статье, созданной ею на основе анализа этого архива, «протоколы отражают шаг за шагом эволюцию группы «авантюристов», сравнимую с той, какую прошли купцы Йорка и Ньюкасла, но более важную».⁴⁰

Материалы архива мерсеров, с которыми работала Е.М. Карус-Вильсон, были опубликованы в 1936 г.⁴¹ Издание «Актон компании мерсеров», осуществленное Л. Лайелл и Ф. Витни, сделало их доступными для исследователей. В основу публикации легла версия документов гильдии мерсеров Лондона, сформированная делопроизводителем объединения Уильямом Ньюболдом (он был им с 1523 г.) из серии ежегодных книг, в которых регистрировалась процедура заседаний советов гильдии мерсеров, процедура собраний мерсеров-авантюристов, и много реже — процедура собраний всех лондонских купцов-авантюристов. Причем, отделить две последние группы собраний друг от друга оказывается не всегда просто.

Надо отметить, что сохранившиеся материалы собраний, опубликованные в издании Л. Лайелл и Ф. Витни, не являются полными. У. Ньюболд формировал комплект документов, переписывая только те дела, которые он считал ценными для компании мерсеров, или те, которые ему казались интересными. Он не всегда был аккуратен с датами. Например, записи 1456 г. в действительности относятся к 1458 г., а материалы 1466 г. — к 1465 г.⁴² Книга У. Ньюболда содержит 445 листов, начинается 17 июня 1453 г. и заканчивается 9 марта 1528 г. В ней имеются 483 документа о советах компании мерсеров, из них только 51 имеет прямое отношение к «авантюристам». 66 документов относятся к деятельности мерсеров-«авантюристов». Таким образом, приблизительно около 118 документов дают свидетельства о собраниях объединения купцов-авантюристов. Материалы за ряд лет Ньюболдом либо пропущены, либо книги гильдии мерсеров за эти годы были утеряны. За некоторые годы представлены документы советов всех видов, причем, по несколько собраний в год по каждому типу заседаний. Так, за 1485 г. приведены материалы 28 собраний, за 1510 г. — 31 собрание. Первая запись собрания всех «авантюристов» Лондона оформлена 10 августа 1468 г. В издание «Акты компании мерсеров», кроме протоколов, включены письма, написанные купцами-авантюристами и адресованные им, ордонансы объединения.

Охарактеризованный круг исторических источников, имеющихся сегодня в распоряжении исследователя, позво-

ляет представить историю Компании купцов-авантюристов по четырем направлениям: происхождение компании, ее эволюция как общенационального объединения; структура и система управления компанией; генезис и первые десятилетия жизни Лондонского отделения корпорации; провинциальный вариант филиала компании на материалах Йоркской корпорации купцов-авантюристов. Настоящая монография представляет первое изложение истории компании на русском языке с акцентом на два века ее жизнедеятельности — XV и XVI, которые были периодом ее наибольшего расцвета. Начальный (середина XIII — XIV вв.) и заключительный (середина XVII—XVIII вв.) этапы существования корпорации, как менее важные и хуже обеспеченные источниками, представлены в сжатой форме. К тексту монографии, написанной в соответствии с четырьмя направлениями, прилагается авторский перевод «Трактата о коммерции» Д. Уилера в варианте, опубликованном в 1951 г. в издании «Тюдоровские экономические документы» (Tudor Economic Documents. V.3. London, 1951).

Предлагаемая читателю книга результат многолетней работы, которая начиналась в семидесятые годы на кафедре истории Средних веков Ленинградского государственного университета, продолжалась с перерывами. Кафедре Западноевропейского Средневековья ЛГУ 60-80-х гг. XX в. книга принадлежит и ей посвящается.

Примечания

1. Cunningham W. The growth of English industry and commerce. Cambridge, 1882.

2. Эшли У. Экономическая история Англии в связи с экономической теорией. М., 1897.

3. Schanz G. Englische Handespolitik gegen Ende des Mittelalters mit besonderer Berücksichtigung des Zeitalters der beiden ersten Tudors Heinrich VII und Heinrich VIII. B. 1, 2. Leipzig, 1881.

4. Ehrenberg R. Hamburg und England in Zeitalters der Königin Elisabeth. Jena, 1896.

5. Gross Ch. The Gild Merchant. Vol. 1, 2. Oxford, 1890.

6. Lingelbach W.E. The Merchant Adventurers of England: their laws and ordinances with other documents. Philadelphia, 1902.

7. Lingelbach W.E. The internal organization of the Merchant Adventurers of England // Transactions of the Royal Historical Society, new series. Vol. XVI. London, 1902. P. 19-67.

8. Unwin G. Industrial organization in the sixteenth and seventeenth centuries. Oxford. 1904; The Gilds and Companies of London. London, 1908.

9. Unwin G. The Merchant Adventurers' Company in the reign of Elisabeth // Studies in Economic History. London, 1927. P. 133-220.

10. См. по этому поводу небольшую статью L. Lactitia. The problem of the records of the Merchant Adventurers // Economic History Review. Vol. 5, N. 2. 1935.

11. Carus-Wilson E.M. The origin and early development of the Merchant Adventurers organizations in London // Economic History Review. Vol. 5, N. 2. 1933.

12. Carus-Wilson E.M. Medieval Merchant Venturers. Collected studies. London, 1954.

13. Lipson E. The Economic History of England. The Middle ages. Vol.1; The Age of Mercantilism. Vol. 2. London, 1959. (12-th edition).

14. Lipson E. The Economic History of England. Vol. 2. London, 1959. P. 257.

15. Thrupp S. The Merchant class of medieval London (1300-1500). Michigan, 1948.

16. Ramsay G.D. English Overseas Trade during the Centuries of Emergence. London, 1957; The City of London in international politics at the accession of Elisabeth Tudor. Manchester, 1975; The distribution of the cloth industry in 1561-62 // English Historical Review. N. 57, 1942. P. 361-369.

Можно назвать еще большой ряд работ историков, в которых они, так или иначе, ведут речь о компании. Некоторые из работ: Bridbury A.B. Economic growth of England in the later middle ages. London, 1962; Carus-Wilson E.M. Essays in economic history. Vol. 1, 2. London, 1954, 1962; Cam H. England before Elisabeth. London, 1967; Ramsay G. Tudor economic problems. London, 1965; Guy G.A. Tudor England. Oxford, 1988 и другие.

17. Bisson D.R. The Merchant Adventurers of England: the Company and the Crown. 1474-1564. London and Toronto, 1993.

Sutton A.F. The Merchant Adventurers of England: their origins and the Mercers Company of London // Historical Research. Vol. 75. Oxford, 2002.

18. Bisson D.R. The Merchant Adventurers of England: the Company and the Crown. 1474-1564. London and Toronto, 1993. P. X.

19. Стоклицкая-Терешкович В.В. Страница из истории торговой компании «Merchant Adventurers» // Ученые записки Института истории. №2. Москва, 1927.

20. Кузнецов Е.В. Лондонская гильдия торговцев тканями в XV — начале XVI вв. // Средние века. Вып. 31. М., 1968.

21. Кузнецов Е.В. Купцы-авантюристы Лондона (страницы ранней истории) // Проблемы разложения феодализма и генезиса капитализма в Англии. Горький, 1980.

22. Евсеев В.А. Компания купцов-авантюристов Ньюкасл-на-Тайне // Проблемы разложения феодализма и генезиса капитализма в Англии. Горький, 1980.

23. Маркова С.П. Некоторые моменты истории Йоркской компании мерсеров и купцов-авантюристов // Вестник Ленинградского университета. №20. Ленинград, 1973; К вопросу о происхождении и составе Йоркской компании мерсеров и купцов-авантюристов // Вопросы всеобщей истории. Вып. 4. Красноярск, 1973; Йоркская компания мерсеров и купцов-авантюристов и купцы-авантюристы Лондона // Проблемы разложения феодализма и генезиса капитализма в Англии. Горький, 1980.; Йоркская компания мерсеров и купцов-авантюристов в XV–XVI вв. (К истории торгового капитала в Англии) // Средние века. Вып. 44. М., 1981; Понятие «мерсеры» и его значение для изучения английских торговых компаний средневековья // Проблемы истории Западной Европы развитого и позднего феодализма. Иваново, 1986; Тестаменты из архива Йоркского архиепископства // Вестник Адыгейского госуниверситета. Майкоп, 2007; Источники по истории английской торговой компании «авантюристов» // Вопросы теории и методологии истории. Майкоп, 2009.

24. Lingelbach W.E. The Merchant Adventurers of England: their laws and ordinances with other documents. Philadelphia, 1902. Работа У. Лингельбаха была издана историческим факультетом Пенсильванского университета в Филадельфии.

25. Ibid. Preface. P. VIII.

26. Ibid. The Rise and State of the Fellowship. P. 198-203. Работа была написана в начале XVII в.

27. Ibid. P. 204-257.

28. Wheeler D.A. A Treatise of Commerce. London, 1601. Сейчас это издание является библиографической редкостью. Нашей страной оно было приобретено в 20-х гг. XX в. и находилось в фондах редкой книги в фотоэкземпляре в Государственной

библиотеке в Москве. В более доступном варианте, но в отрывках, сочинение Д. Уилера представлено в двух публикациях: в книге У. Лингельбаха (объемом пять страниц) и в издании «Тюдоровские экономические документы» на 25 страницах — «Tudor Economic Documents / Ed. by R.H. Tawney, E. Power. Vol. 3. London, 1951. P. 280-304. Последняя публикация предлагает самые важные части работы Д. Уилера.

29. Tudor Economic Documents. V. 3. London, 1951. P. 280.

30. Extracts from the Records of the Merchant Adventurers of Newcastle-upon-Tyne. Vol. 1-2. Durham, Edinburgh, 1894, 1899.

31. The York Mercers and Merchant Adventurers (1356-1917) / Publ. Surtees Society. Vol. 129. Durham, 1917.

32. Unwin Y. York Mercers and Merchant Adventurers // English Historical Review. Vol. 35. N. 137. 1920.

33. York Memorandum Book / Publ. Surtees Society. Vols. 120, 125. Durham, 1912, 1915. Первый том включает материалы за 1376-1419 гг., второй — за 1388-1493 гг. Во втором томе есть документы начала XVI в.

34. Register of the freemen of the city of York / Publ. Surtees Society. Vols. 96, 102. Durham, 1897, 1900.

35. The antiquities of York city and civil government thereof: with a list of all the mayors and bayliffs, lord mayors and sheriffs, from the time of King Edward the first to the present year. York, 1719.

36. Testamenta Eboracensia. A selection of wills from the registry of York / Publ. Surtees Society. Vol. 4, 30, 45, 53, 79, 106. Durham, 1836, 1855, 1865, 1868, 1884, 1902.

37. Подробный анализ текстов завещаний см. в моей статье «Тестаменты из архива Йоркского архиепископства эпохи классического средневековья // Вестник АГУ. Вып. 1 (25). Майкоп, 2007.

38. Jansma T. S. Het Archief der Merchant Adventurers en de Groote Brand van London // Tijdschrift voor Geschiedenis. 1929. P. 282.

39. Blades W. Life and Typography of William Caxton. London, 1861.

40. Об этой работе Е.М. Карус-Вильсон речь шла выше при анализе историографии проблемы.

41. The Acts of Court of the Mercers Company. 1453-1527. / With an introduction of L. Lyell assisted by F.D. Watney. Cambridge, 1936.

42. Sutton A.F. The Merchant Adventurers of England: their origins and the Mercers Company of London // Historical Research. Oxford, 2002. Vol. 75. P. 38.



ГЛАВА I

Происхождение и эволюция Компании купцов-авантюристов, ее структура и система управления

Вековые усилия историков, несмотря на большие проблемы с состоянием источников, позволяют представить в начале XXI в. определенный вариант происхождения и истории Компании купцов-авантюристов. Сложным и до сих пор дискуссионным является ответ на казалось бы простой вопрос — когда и как возникла компания. Дело в том, что начальная ее стадия трудно уловима. Д. Уилер относит возникновение компании к XIII в., что спорно. Последние признаки существования объединения обнаруживают себя в начале XIX в., но уже в совершенно измененном виде и слабо себя проявляющими. Пятьсот лет жизни были очень разными по интенсивности деятельности, по месту и роли корпорации в торговле страны. Учитывая это, можно разделить историю компании на три больших периода. Первый — с рубежа XIII–XIV вв. до последней четверти XV в. — характеризовался процессом формирования купеческих гильдий в городах страны, началом активной внешнеторговой деятельности национального купечества. Второй — с последней четверти XV в. до середины XVII в. — был временем расцвета Компании купцов-авантюристов, когда она превращается в общенациональное объединение, занимающее монопольное положение во внешней торговле Англии. В это время она авторитетнейшая торговая корпорация и по имиджу, и по реальному месту в жизни английского общества. Третий период — с середины XVII в. до XIX в. — стал эпохой потерь компаний былых приоритетов. Умирание компании, начавшись с середины XVII в., было стимулировано ликвидацией

практики монопольной торговли в стране и установлением ее свободы. Агония затянулась на долгие годы, существование объединения становилось все более инерционным.

У английских купцов средних веков, занимавшихся внешней торговлей, было два места жительства и деятельности: город в Англии, где они родились, где был их дом, и районы на континенте Европы, куда они вывозили и где продавали товар. Это так называемые «рыночные города (mart townes)». Преобладала практика коллективных купеческих экспедиций в чужие страны, известная с древних времен. В систематическом режиме она стала использоваться с эпохи классического средневековья. Купеческие объединения были на первых порах разовыми и создавались для конкретных целей: нанять корабль для перевозки товаров; экономически целесообразно его загрузить (полностью «под завязку»); нанять конвой для чартера, охрану судна; оговорить условия торговли в «рыночном городе». По мере превращения внешнеторговых операций в регулярные, системные плаванья стали формироваться постоянные союзы купцов, которые помимо решения конкретных задач доставки товаров на конкретную ярмарку, стремились получить определенные привилегии на будущее у правителей страны, где они вели торговлю. Выбирался руководитель объединения, который должен был представлять и отстаивать интересы английских купцов. Он отвечал за состояние складов товаров на чужой территории, выполнял функции третейского судьи, арбитра в отношениях между купцами. Купцы, которые вели внешнюю торговлю, получили название «авантюристов».

Английское слово «adventure» означает «риск, смелое предприятие, приключение». Глагол «to adventure» соответственно переводится как «рисковать, отваживаться, осмеливаться». Для эпохи средних веков слово означало «рисковать жизнью или товарами, капиталом в предпринимательстве, торговле», что могло принести заслуженную награду, прибыль, богатство, а могло привести к разорению и даже к смерти. Поэтому купцы, ездившие с рынка на рынок, из страны в страну, те, кто переправлялся через Ла-Манш, путешествовал по Северному и Балтийскому морям, в Атлантике, назывались «авантюристами (adventurers)». Отсюда в

современных английских словарях еще одно значение слова «adventure» — коммерческое предприятие, спекуляция; товары, отправляемые за границу на риск отправителя; слово «adventurers» переводится и так: «предприниматель; человек, идущий на риск, делец». Есть и такое толкование смысла слова «авантюрист» — «искатель приключений, беспринципный человек, проходимец».¹

Районами торговли купцов-авантюристов, ведущих внешнюю торговлю в XIII–XIV вв. и в начале XV в., были Скандинавские страны, Пруссия, Нидерланды, Испания. В первых трех районах действовали уже не отдельные купцы, а их организованные группы, которые собирались вместе для выбора руководителя, правителя (governor), для принятия правил деятельности под покровительством английской короны. Так, купцы, торговавшие в Пруссии, получили в 1391 г. лицензию короля на самоуправление «в соответствии с привилегиями, гарантированными им великим Магистром Пруссии». Те, кто торговал в Норвегии, Швеции и Дании, получили королевскую грамоту привилегий в 1408 г.² В основе лицензии лежал грант 1407 г., выданной самой древней и самой значительной группе «авантюристов», которые торговали в Нидерландах, о чем речь впереди.

В связи с упадком торговли с середины XV в. в районах Скандинавии и Пруссии нидерландская группа «авантюристов» стала подавляющей среди английских купцов на внешних рынках. Вначале она была известна под длинным названием «Компания купцов-авантюристов Англии, торгующих в Голландии, Зеландии, Брабанте и Фландрии (Company of Merchant Adventurers of England trading to Holland, Zealand, Brabant and Flandres)». По мере того, как остающиеся не у дел «северные авантюристы» стали вливаться в нидерландскую группу, последняя приобретает короткое имя «купцы-авантюристы Англии», то есть это наименование стало закрепляться за объединением английских купцов преимущественно в Нидерландах. Впрочем, обозначение «купцы-авантюристы» прилагалось впоследствии к купеческим предприятиям и объединениям купцов, члены которых совершали экспедиции в разных географических направлениях с уточнением района их действий и цели предприятия.

Материалы источников дают ответ на вопрос о районах торговли корпорации купцов-авантюристов. Это, прежде всего, Нидерланды. В разные периоды жизни ассоциации рыночные города перемещались в пределах южного побережья Северного и Балтийского морей. Д. Уилер в «Трактате о коммерции» область привилегированной торговли компании обозначил районом от реки Соммы во Франции до мыса Скаген на Балтике.³ То есть, по Уилеру, в конце XVI — начале XVII вв. монополия на внешнюю торговлю принадлежала компании «авантюристов» в пределах Северной Франции, Нидерландов, части Северной Германии, части Дании. Помимо этого, они торговали с другими более отдаленными странами. Статуты компании неоднократно упоминают о торговых поездках купцов в Испанию, Скандинавию, Пруссию. В пределах территорий, очерченных Д. Уилером, «авантюристам» принадлежала монополия торговли сукном. Торговля здесь велась так: определялся какой-то город (или два), в котором сосредотачивались торговые операции. Здесь купцы складывали вывозимый из Англии товар, продавали его, покупали иностранные товары, которые затем везли к себе в страну. На протяжении долгой жизни компании рыночные города менялись. Эту роль попеременно, иногда одновременно, выполняли Брюгге, Антверпен, Эмден, Гамбург, Штаде, Мидделбург, Роттердам, Додрехт.

Если о районах деятельности нидерландской группы «авантюристов» сколько-нибудь серьезных разногласий среди историков нет, то о времени возникновения компании до сих пор отсутствует единая точка зрения. Это объясняется, прежде всего, тем, что нидерландское объединение создавалось медленно, постепенно. Оно существовало задолго до официального оформления. Вообще средневековые купеческие корпорации возникали в результате длительного практического вызревания, не по инициативе сверху. Только со временем в условиях немалых трудностей, укрепшая, стабилизовавшаяся купеческая группа получала гранты, привилегии от властей своей страны и той, на территории которой она вела торговлю. Сначала происходило объединение в братство, товарищество и только спустя время приобретение правовых гарантий деятельности. Такова отличительная чер-

та любой средневековой корпорации. Купцы-авантюристы в этом отношении не были исключением. Поэтому точную дату их происхождения назвать, видимо, невозможно.

В условиях давней традиции торговли англичан шерстью на континенте назывались и называются разные даты выдачи властями грамот привилегий. Писатели XVII в. называют четыре: 1216, 1248, 1286, 1296.⁴ Последующие исследователи, особенно историки XX и начала XXI вв., уточняя эту датировку (при этом привлекаются многочисленные и разные законодательные акты, имевшие даже косвенное отношение к торговле англичан на континенте), дают свою хронологию. А.Ф. Саттон, писавшая работу в начале XXI в., отмечает, что «идентификация англичан как купеческой группы, торгующей в Нидерландах, произошла в 1282 г. в Брюгге, когда граф позволил им свободно пребывать во Фландрии. Они были в Дордрехтте в 1285 г. и в Антверпене в 1296 г.»⁵ Герцог Брабанта грамотой 1296 г. разрешил англичанам ведение торговли такого же уровня, какую вели фламандцы и ганзейцы в Англии, а сам грант 1296 г., по мнению А.Ф. Саттон, стал «базовой хартией», положенной в основу деятельности купцов-авантюристов в дальнейшем. Д. Уилер называет датой документа — привилегии от герцога Брабанта — 1248 г. По его утверждению, грамота, выданная властями Брабанта, была «подтверждена Эдуардом III для более качественного управления торговлей, которую осуществляла компания».⁶

К точке зрения, что грамоту привилегий 1296 г. следует считать первой в большом ряду грантов, полученных впоследствии «авантюристами», склоняются такие авторитетные историки как Д. Анвин и Е. Карус-Вильсон. В материалах компании лондонских мерсеров на первом месте среди хартий-привилегий стоит этот документ. И все-таки грант 1296 г. относился ко всем англичанам, занимавшимся торговым предпринимательством в Брабанте, и тем, кто торговал шерстью (стаплерам), и тем, кто переходил на преимущественную торговлю сукном. Грамота от имени герцога Брабанта гарантировала защиту торговли, устанавливала пошлины, регулировала практику взвешивания и меры товаров, определяла ренты на аренду домов купцами, создавала

условия для улаживания конфликтов между купцами, обеспечивала пути взыскания долгов, позволяла купцам носить оружие, покупать вино и пиво по твердым ценам. Самым важным параграфом документа было разрешение англичанам собирать в Антверпене собрания, наказывать провинившихся, если преступления не были связаны с убийством или членовредительством. В 1305 г. эти привилегии были подтверждены с некоторыми дополнениями: купцы получили право выбирать руководителя, правителя (*captain, governor*). В 1315 г. грант 1305 г. был подтвержден дословно.⁷ Хартии 1305 и 1315 гг. легли в основу всех грамот привилегий, которые давались в дальнейшем английским купцам в Нидерландах.

После перемещения английского Стапля (центра торговли шерстью) с континента на территорию Англии в условиях Столетней войны, а затем окончательного его размещения в Кале, власти Брюгге в 1359 г. выдали грамоту привилегий англичанам, торгующим в Нидерландах. Грамота была дана объединению купцов, организованному по принципу, по которому функционировала корпорация купцов-авантюристов впоследствии. В. Лингельбах считает, что брюггское купеческое объединение 1359 г. было типичным братством «авантюристов», и что именно перемещение стапельной торговли в Лондон, а потом в Кале вынудило всех не-стапельных купцов создать самостоятельную организацию. До этого они смотрели на стапельный «рыночный город» и стапельную организацию «как на своих защитников (протекционеров)». С уходом Стапля из Нидерландов надеяться было не на кого, надо было самим себя защищать.⁸ В 1399 г. Генрих IV «даровал компании очень выгодную и обширную хартию привилегий».⁹

Следующая дата, которую называют в качестве первоначальной для Компании купцов-авантюристов — 1407 г. Серьезных оснований для этого тоже мало, так как в грамоте 1407 г. нет конкретных, прямых тому свидетельств. Грамота адресована «купцам нашего королевства Англии и других наших доминионов, торгующих в Голландии, Зеландии, Фландрии и других землях за морем, которые находятся в дружеских с нами отношениях».¹⁰ То есть, права, выдавае-

мые хартией на организацию коммерческой деятельности англичан, торгующих в обозначенных районах, относились ко всем англичанам, где бы они не жили в королевстве и чем бы не торговали. Нет даже точного указания на места расположения «рыночных городов», определен лишь круг земель, входящих в состав Нидерландов, на территории которых англичане могли вести привилегированную торговлю.

С уверенностью можно говорить о следующем. С началом XV в. все большее значение на фоне иных городов приобретает Антверпен. Брюгге теряет постепенно свой авторитет. Англичане перемещаются в Антверпен. Сукно вместо шерсти и других товаров становится преимущественным продуктом торговли. По свидетельству Е.М. Карус-Вильсон экспорт шерсти упал с 32 тыс. мешков в год в 1350–1360-е гг. до 19 тыс. в 1390–1399-е гг., а экспорт сукна соответственно вырос с 5 тыс. кусков в год до 37 тыс. кусков.¹¹ Купцам, торгующим в Нидерландах, в меняющихся условиях оказалось необходимым уточнить свои позиции за морем. Так появляется хартия 1407 г. Создаются две различные группы английских купцов, занятых внешней торговлей: «стаплеры» с центром в Кале, вывозящие только шерсть, и «авантюристы», вывозящие сукно и другие английские товары кроме шерсти-сырья. Впоследствии купцы-авантюристы тщательно сохраняли копии хартий, данные англичанам в XIII–XIV вв. Тексты этих ранних грамот были включены в опись документов компании, сделанную в 1547 г. Таким образом, компания считала началом своей истории все купеческие объединения за границей XIII–XIV вв. Так считал и Д. Уилер, о чем уже шла речь.

В начале XV в. (возможно, в 1407 г.) группа лондонских купцов, объединенная в религиозное братство Св. Томаса Бекета, покупает землю в Антверпене, строит на ней дом (guildhouse) и часовню (chapel). Теперь «стаплеров» и «авантюристов» разделяет не только предмет торговли, но и расположение их штаб-квартир: одни — в Кале, другие — в Антверпене. Торговля в Антверпене процветает, растет число купцов, занятых в ней, растет влияние «авантюристов» во внешней торговле страны. Постепенно они подчиняют своему контролю всех английских купцов, торгующих инди-

видуально или группами в городах Нидерландов. Тем не менее, документальных доказательств существования оформленной английской коммерческой организации «авантюристов» за морем все еще нет, хотя лоббисты компании XVII в. об этом говорят уверенно. Источники свидетельствуют лишь о том, что в XV в. были сделаны важные шаги в этом направлении, заложен фундамент для официального оформления компании.

В 1462 г. Эдуард IV выдает грамоту, в соответствии с которой рыбный торговец и судовладелец Обрей был назначен губернатором (*governor*) в товариществе английских купцов, торгующих в Нидерландах. В помощь ему предлагалось выбрать двенадцать помощников (*assistants*).¹² То есть, королевским патентом 1462 г. было заявлено о создании купеческого общества, имеющего легитимное правительство. Опираясь на грант Эдуарда IV, корпорация нидерландских «авантюристов» стала принуждать всех английских купцов, торгующих в Нидерландах, уплачивать за право торговли вступительный взнос в пользу компании. Номинально взнос направлялся на религиозные цели в фонд братства Св. Томаса и был небольшим. Сначала он равнялся 3 ш. 4 п. Когда взнос вырос до 20 ф. ст. и стал обязательным условием торговли, купцы провинциальных городов написали жалобу в парламент на то, что их фактически исключили из торговли на рынках Нидерландов. Между тем, предыдущие хартии давали возможность свободной торговли всем англичанам в этом районе, говорили жалобщики.

Судя по тексту парламентского статута 1497 г.,¹³ компания принуждала всех, «кто торгует в районах Фландрии, Голландии, Зеландии, Брабанта и других, примыкающих к ним местах», присоединяться к их обществу, уплачивая вступительный взнос в размере 20 ф. ст. Актом парламента 1497 г. взнос был значительно снижен, до 10 марок. Но самое главное, купеческая гильдия в Нидерландах получила законное право контроля торговли. То есть, статут впервые официально, хотя и не прямо, признал право на существование Компании купцов-авантюристов. Сокращая взнос, парламентский статут говорил, что не должно быть больше никаких сборов «в пользу названного братства или товарищества». Акт не обязывал объединение давать полное член-

ство при уплате 10 марок, а лишь давал при выполнении этого условия право торговли. С этого времени те, кто получал такое право, назывались членами Новой Ганзы (New Hanse), тогда как первоначальные члены и их наследники назывались Старой Ганзой (Old Hanse). Последние контролировали политику купеческого объединения и пользовались всей полнотой его привилегий. Купцы провинциальных городов Англии таким образом получили легальный доступ в компанию нидерландских «авантюристов».

С этого времени купцы-авантюристы прочно закрепили за собой право контроля над торговлей сукном на побережье Северного моря. Корона в лице первого Тюдора, видя в объединении «авантюристов» готовый инструмент в осуществлении национальной торговли подконтрольной государству, оказывает компании все более активную поддержку. В 1499 г. Генрих VII удостоил компанию гербом, а два года спустя подтвердил предыдущую хартию.

В 1505 г. под давлением внешнеполитических обстоятельств король дает компании новую хартию привилегий. В ней впервые шла речь о «наших подданных, именуемых купцами-авантюристами».¹⁴ О грамоте 1505 г. можно говорить как о документе, который впервые, юридически определенно и четко называя товарищество объединением купцов-авантюристов, оформляет его систему управления, расширяет права объединения по надзору за торговлей, дает легальные основания притязаниям корпорации на монополию торговли сукном на континенте Европы. Хартия позволяет выбирать «правителя или правителей (a governor or governors)» и «24-х самых честных и благоразумных лиц из различных товариществ таких же купцов-авантюристов» для управления. Следует отметить, что теперь члены компании сами выбирают руководящие органы (правителя и его 24-х помощников) в отличие от 1462 г., когда король назначил губернатором Обрея собственным решением. Не менее важно такое обстоятельство, отмеченное в хартии: английская Компания купцов-авантюристов складывалась как объединение «различных товариществ» профильных купцов, то есть как корпорация провинциальных отделений «авантюристов» страны. Правитель и его 24 помощника получали право су-

дить и наказывать членов организации в случае нарушения ими постановлений корпорации; право создавать распоряжения; назначать сборщиков штрафов и взносов; должностных лиц для упаковки, взвешивания и вымеривания товаров; собирать собрания купцов в Лондоне или «любом ином месте, где будет удобно». Все члены товарищества должны были присутствовать на этих собраниях, если их во время известили, под страхом наказания. Постановления, выработанные руководством компании, вступали в силу, как говорит грамота короля, только при утверждении их большинством членов «24-х помощников».

Королевский грант 1505 г. юридически оформляет Компанию купцов-авантюристов и, как считает Д. Уилер, поднимает ее авторитет, закрепив привилегии организации. Король превращает товарищество «авантюристов» в инкорпорированную, четко организованную, находящуюся под его покровительством компанию. Важным для успешной деятельности компании было положение хартии о том, что она имеет право принуждать всех, занимающихся торговлей в районе ее привилегий, к вступлению в компанию и подчинению ее порядкам. Опираясь на эту часть хартии, купцы-авантюристы устанавливают в районе своих привилегий полную монополию торговли. Если цены на английское сукно падали на рынках слишком низко, компания регулировала экспорт, чтобы поднять их. Если привилегии объединения или права его отдельных членов нарушались, компания тут же вмешивалась, наводя порядок. С этого времени наступает эпоха апогея в истории корпорации, период ее самой активной и эффективной деятельности, который длился до середины XVII в.

С началом XVI в. купцы-авантюристы начали войну со своими давними соперниками — «стаплерами» и немецкой Ганзой. Серьезной основой для эффективной, затянувшейся на долгие годы борьбы с этими авторитетными и сильными торговыми организациями стала поддержка, которую оказывала компании корона. С тех пор, как сукно стало занимать все большее место в английском экспорте, а шерстяное сырье уступать ему, часть купцов-стаплеров либо перешла полностью от вывоза шерсти к вывозу сукна, либо стала со-

вмещать одно с другим. Купцы-авантюристы потребовали от них уплаты вступительного взноса за торговлю сукном, на что получили отказ, мотивированный тем, что сукно — «стапельный» товар, как и шерсть, и вывозится ими с давних пор. «Авантюристы» отвечали, что область привилегий купцов-складочников ограничена теперь только портом Кале и на Нидерланды не распространяется. К тому же сукно не относится к стапельному товару. В том же 1505 г. конфликт был вынесен на суд королевской «Звездной палаты», который вынес благоприятное для «авантюристов» решение: поскольку члены одного общества хотят заниматься торговлей, составляющей сферу деятельности другого общества, они обязаны нести расходы последнего.¹⁵ «Авантюристы», опираясь на выводы «Звездной палаты», начали конфискацию товаров «складочников», которые не хотели платить вступительный взнос. Генрих VII не поддержал решение палаты, как и действий «авантюристов». Он, как и его преемник Генрих VIII, пытался сохранить равновесие между двумя самыми значительными национальными коммерческими корпорациями страны. Спор длился долгое время, но практически победа оказалась за «авантюристами» в условиях активного развития суконной мануфактуры в Англии. Вывоз шерсти и другого сырья все больше уступает вывозу готовой продукции. Здесь уже не могли помочь «стаплерам» никакие решения королевской власти.

В начале правления Генриха VIII 73 «стаплера», среди которых было 14 мэров «Стапля», вошли в состав Компании купцов-авантюристов, выйдя из своего прежнего объединения. Дальнейшие детали конфликта неизвестны, источники об этом молчат. Число членов компании «стаплеров» сокращается при Генрихе VIII с 400 до 140 человек.¹⁶ «Стаплеры» были обречены на поражение не из-за неумелой организации дела или плохой поддержки правительства, а потому что экономическая основа, на которой строилось существование их компании, была разрушена.

В 1564 г. Елизавета Тюдор дала новую хартию Компании купцов-авантюристов, в соответствии с которой корпорация получила название «Губернатор, ассистенты и товарищество купцов-авантюристов Англии (Govern-

nor, Assistants and Fellowship of Merchant Adventurers of England)». ¹⁷ Этот грант вместе с хартией 1586 г., которая повторяла грамоту 1564 г. во всем, кроме дополнительных статей о дочерних компаниях, является свидетельством наивысшего подъема в жизни компании, показателем ее исключительного положения в государстве. Привилегии второй половины XVI в. надежно защитили монопольное положение компании и гарантировали безусловный контроль над любым вторжением в сферу привилегий объединения. Корпорация превратилась в коммерческого монополиста, вступившего в острую фазу борьбы с более грозным соперником, чем «стаплеры», — с немецкой Ганзой, борьбы, которая началась у английских купцов еще с конца XIV в. Она оказалась продолжительной и жесткой по целому ряду причин. Во-первых, потому что немецкая Ганза, коммерческий союз большого числа городов, была грозным и боееспособным противником. Она была самой крупной торговой организацией, которую когда-либо знала Западная Европа, имела дипломатический статус, являясь поэтому и своеобразным политическим организмом. Во-вторых, борьба английской Компании купцов-авантюристов с Ганзой вышла за пределы внутреннего домашнего столкновения, как это было со «стаплерами», и превратилась, по сути, в международный конфликт. В-третьих, здесь встретились интересы не просто двух коммерческих структур. Соперники по-разному понимали национальные интересы и в политическом, и в экономическом отношениях. Это была борьба средневековой федеративной гильдейской (ганзейской) системы с объединением, сформированном на национальном принципе и поддерживаемом абсолютной монархией. ¹⁸

В XIV-XV вв. немецкая Ганза контролировала всю торговлю на Северном и Балтийском морях, опираясь на грамоты пожалований от разных монархов и муниципалитетов. Положение ее здесь казалось незыблемым. Первое упоминание о подданных германского императора, прибывающих на своих кораблях и обустраивающихся в Англии, встречается еще в законах Этельреда около 1000 г. Со временем появляется большое поселение немцев в Лондоне, так называемый Стальной двор (Steelyard), ставшее полностью самостоя-

тельным, по сути, маленьким государством на берегу Темзы, население которого было подчинено жесткой дисциплине в работе и в быту. До середины XIII в. вся внешняя торговля Англии оказалась в руках немецкой Ганзы и Фландрского городского союза, который никак не мог соперничать с немецкими конкурентами. Естественно, что привилегии немецких купцов должны были подвергнуться нападению, как только национальная торговля стала активной, уверенной и организованной. Было неизбежно, что эти привилегии заберут, как только местные купцы предложат равные услуги власти.

На ганзейцев, однако, напали прежде, чем их лишили привилегий, которые часто отменялись и снова восстанавливались. Борьба между английскими и немецкими купцами длилась более двух столетий. Она была усложнена такой претензией. В XIV в. английские купцы начали проникать на Балтику и торговать в ганзейских портах. Им казалось, и не без оснований, что они должны получать на этой территории права, эквивалентные правам немецких торговцев в Лондоне и в иных английских городах. Это требование было отправной точкой периодических нападков на Стилярд. Ситуация повторялась регулярно при Ричарде II, при Генрихе IV, при Генрихе VI, при Эдуарде IV. Английские купцы в условиях формирования своих внешнеторговых объединений — Стапля и Компании купцов-авантюристов — оказывали давление на королей, требуя забрать у Ганзы ее привилегии в Англии, если равные гранты англичане не получают в городах империи. В 1468 г. началась настоящая война между сторонами. Эдуард IV подтвердил привилегии Ганзы в обмен на услуги, оказанные ему ганзейцами в его повторных притязаниях на престол в 1471 г. В 1474 г. был подписан Утрехтский договор,¹⁹ условия которого включали такие положения: уплату ганзейцами всего трех пенсов таможенных пошлин на товары, ввозимые ими в Англию (англичане, между тем, платили 12 пенсов); уплату 12-ти процентной пошлины на экспорт сукна (англичане платили 14 процентов); договор подтверждал для Ганзы право свободной торговли в стране и право Стилярда иметь абсолютную юрисдикцию на территории Стального двора, откуда ганзейцы формировали

экспорт шерсти, свинца, олова и сукна. Эдуард IV оговаривал выполнение этих положений договора на условиях, что англичане получают такую же свободу торговли в сфере интересов немцев, особенно в Данциге. Ганзейцы со своей стороны не выполняли положений Утрехтского договора, две небольшие группы «авантюристов» в Германии и Скандинавии не смогли устоять в конкурентной борьбе с монополией Ганзы.

Таким образом, услуги немецких купцов английской короне во второй половине XV в. оказались более важными, чтобы ими рисковать ради получения пока относительно малых преимуществ от неоформившейся английской внешней торговли. Существовавшее прежде положение вещей для ганзейцев было восстановлено, немцы сохранили твердую опору в Лондоне. Англичане вынуждены были ограничить область внешней торговли в основном Нидерландами. За ними оставались очень зыбкие и сомнительные права в прусских городах.

Интересный материал о взаимоотношениях английских купцов с немецкой Ганзой дают документы деятельности Йоркской купеческой корпорации. Первый из них не датирован,²⁰ но по утверждению издательницы архива купцов города М. Селлерс, почерк и стиль позволяют отнести его к XV в. Документ очень несвязный, с пропусками, и является скорее предварительным наброском, окончательный вариант которого был создан в 1478 гг.²¹ Он значится в сборнике материалов купцов под заголовком «Недовольство ганзейскими купцами». «Свидетельствуем, — говорят Йоркские купцы, — что ганзейцы очень активно посещают северные районы Англии, привозя с собою очень много товаров, получая за них наличные деньги и увозя эти деньги, так как они не расходуют их на покупку, производимых в этих районах товаров». Раздраженные жалобщики вопрошают, какое право имеют иностранцы заполнять страну, «гавани, бухты, деревни севера своими товарами, тогда как английские купцы пользуются очень ограниченными привилегиями в Данциге». Северяне просят провести реформы для ликвидации несправедливого положения, при котором «все золото жителей севера во вред его купцам переходит в руки ганзейцев, торгующих бархатом, голландским сукном, дамасским шел-

ком и другими товарами, которыми они не имеют право торговать — перцем, мускатом, шафраном, вином». Ганзейцы проникают на все рынки и ярмарки, в каждый дом сукнодела, где прямо покупают сукно, минуя рынок. Все это пагубно для английских купцов, заканчивает свои жалобы документ, и для короны, так как она теряет большие доходы, которые могли бы поступать с английских купцов, если бы их торговле не мешали ганзейцы. Картина действий ганзейцев нарисована так живо, что очень ясно представляется ловкий немецкий купец, объезжающий деревню за деревней, стучащийся в каждый дом с предложением дефицитных товаров, умудряющийся с выгодой для себя понизить цены на эти товары и умеющий избежать уплаты королевских пошлин.

Документ из «Городской книги Йорка» за 1482 г. — резолюция городского собрания²² — является как бы ответом на жалобу купцов. «Поскольку ганзейцы являются в наши районы с полным правом свободной торговли, а английские купцы не имеют этого права в своей стране к большому ущербу для них, решили, чтобы на следующем парламенте было найдено средство ликвидировать это положение». В 1522 г., свидетельствует архив Йоркской компании купцов-авантюристов²³, Тайный совет королевства обращается ко всем подданным, имеющим дела с Ганзой, с просьбой информировать «через доверенных и сведущих лиц о всякого рода злоупотреблениях со стороны ганзейцев». К обращению Совета присоединяется правитель Компании купцов-авантюристов, который пишет на имя мэра Йорка письмо с предложением откликнуться на обращение Тайного света и дать полные сведения по поводу запрашиваемого.²⁴

Первые два монарха из династии Тюдоров находились под постоянным давлением со стороны английских купцов-авантюристов, просивших королей поначалу не столько лишить Ганзу ее привилегий в Англии, сколько соблюдать принцип взаимных интересов в торговле. За возможность торговать в Англии от ганзейцев требовали права свободной торговли для англичан на Балтике. Генрих VII с его сомнительным правом на престол не решался на жесткий курс по отношению к влиятельной в политическом отношении организации. Менее чем через год после воцарения он подтвер-

дил Утрехтский договор. В течение всего правления первого Тюдора шли препирательства, выяснения отношений короны с Ганзой. Генрих VIII мало что изменил стратегически в политике отношений с немецкой компанией в сравнении с отцом. Первый же парламент Генриха VIII подтвердил Стилярду его права в Англии. Вся первая половина XVI в. до смерти Генриха VIII была временем благосклонного отношения английской монархии к Ганзе. Главными причинами благосклонности являлось могущество организации, ее авторитет в европейском мире, и сложная неровная международная обстановка, приливы и отливы во внешней политике Англию. Жалобы английских купцов на ганзейцев, ганзейцев на англичан и на нарушение привилегий Стилярда, тем не менее, шли с определенной регулярностью. Правительство в лице короля и его советов пыталось разрешать возникающие противоречия путем компромиссного, спокойного вмешательства.

В эпоху Эдуарда VI корона сделала попытку лишить ганзейцев их привилегий в Англии, что было вызвано не традиционными претензиями к Ганзе (они существовали всегда, ими пользовались при любом изменении ситуации), а возросшим стремлением компании «авантюристов» увеличить экспорт сукна и исключить из него всех конкурентов, в том числе такого сильного, как немецкая Ганза. 24 февраля 1552 г. Тайный Совет объявил о том, что «все свободы и привилегии, дарованные купцам Ганзы, аннулируются», поскольку «это сообщество не является правомочным ими обладать».²⁵ Совет пришел к выводу, изучив имеющиеся документы, что предшествующие постановления «распространялись не на какой-то определенный город, и, следовательно, не ясно, какие люди и какие города могут обладать этими привилегиями». Из-за неясности Совет ликвидирует эти привилегии «к огорчению Его Величества». В мае 1552 г. Ганзу официально известили о решении правительства. Победа Компании купцов-авантюристов подобная той, какая была одержана ею над «стаплерами», казалось, была в руках «авантюристов». Значение этого события в том, что оно было началом конца для Ганзы. Корона в этом случае опиралась на совпадение ее финансовых интересов с интересами монопольной торговли английских купцов, хотя внешне этого видно не было. Имен-

но эта идентификация станет во второй половине XVI в. доминирующим фактором в политике Елизаветы, основанием для высылки ганзейцев из Англии.

Но тут случилось непредвиденное. Умирает молодой Эдуард VI. Его место занимает Мария, которая по требованию своего супруга Филиппа II восстанавливает привилегии Стиглярда на двух условиях: немецкие города должны допустить англичан в район своей торговли, а немецкие купцы не должны нарушать монополию, которой обладают «авантюристы» в торговле необработанным сукном в Нидерландах; они должны отправлять свое сукно только в собственные порты в Германии. Это условие выводило ганзейцев из международной торговли сукном в Антверпене. Впрочем, оно плохо выполнялось. Восстановление привилегий Ганзы было ударом по компании, от которого, тем не менее, она быстро оправилась. Важным стало то, что один из самых знаменитых членов компании Томас Грешем с его непревзойденным знанием всех тонкостей финансово-коммерческой деятельности, необычайной ловкостью в помощи короне при погашении ее долгов, оставался финансовым экспертом королевы. Таким образом, «авантюристы» имели в его лице влиятельного адвоката в правительственных кругах, а Ганза — непримиримого врага. Компания к тому же в это время помогала престолу в оплате ее континентальных долгов, одалживала короне крупные суммы денег, способствуя тем самым уходу от банкротства.

В ноябре 1558 г. умирает Мария. Ситуация для «авантюристов» меняется: если смерть Эдуарда VI спасла Ганзу от потери ею прежнего положения в Англии, то смерть его сестры привела немецкую торговую лигу в конечном итоге к поражению. С приходом на престол Елизаветы, в правление которой рынки сбыта английского сукна переносятся из Нидерландов в Германию, отношения купцов-авантюристов с ганзейцами обостряются. При королеве-протестантке, вступившей в кровавую борьбу с католическим королем Филиппом II, во владения которого входили Нидерланды, происходит разрыв экономических связей с ними. Здесь следует еще раз подчеркнуть, что Нидерланды были самым близким соседом Англии и самым старым союзником. Порты Нидерландов, особенно Антверпен, были ее воротами на континент.

Англия имела там прекрасный рынок для сбыта шерсти и сукна. Нидерланды получали английскую шерсть и необработанное сукно, которое дорабатывали у себя и вывозили высококачественное сукно в другие страны. Как говорили англичане, одна страна не может жить нормально без другой. Связь Англии с Нидерландами была существенным фактором экономического процветания двух сторон. Филипп II запретил появление английских судов в нидерландских портах. Елизавета ответила запрещением торговли с Нидерландами.

Купцы-авантюристы ищут замену Нидерландским рынкам. Единственно возможная и подходящая компенсация потери — порты Северной Германии. Когда в 1564 г. Антверпен был закрыт для англичан, Эмден в Восточном Фрисланде предложил свои услуги. Но отдаленность порта от моря, козни ганзейцев и нидерландцев заставили англичан отказаться от этого города как рынка сукна. Правда «авантюристы» использовали Эмден как транзитный вариант в центральные районы Германии.

В изменившихся условиях, когда королевские привилегии, выдаваемые компании в расчете на их действия в Нидерландах, оказались непригодными в Германии, Елизавета дает хартию 1564 г. Но и Антверпен не успокаивается, прилагая усилия, чтобы помешать уходу так нужного ему английского рынка. Городской совет Антверпена ведет переговоры с купцами-авантюристами, предлагая им объединить усилия для ходатайства перед королями Англии и Испании по поводу восстановления торговли. В конце концов, было принято соглашение, в соответствии с которым «авантюристы» возвращаются в Антверпен. Но в 1566 г. начинается Нидерландская революция, борьба Нидерландов с Испанией, что заставило англичан перебраться в Гамбург, один из крупных торговых городов Европы, являвшихся к тому же членом Ганзы. Городской совет Гамбурга адресовал Елизавете приглашение для английских купцов вести торговлю на рынках города на тех же условиях, на которых ее вели горожане. В. Лингельбах обоснованно считает, что этот шаг крупного ганзейского города «стал началом больших перемен в истории Ганзейского союза, в результате которого союз немецких городов был разрушен».²⁶

В 1567 г. было подписано соглашение между двумя сторонами на десять лет. Компания купцов-авантюристов получила в городе право монопольной торговли, полной юрисдикции над своими купцами, свободу религиозного вероисповедания, право приобретения домов в городе. Тут же было отправлено четыре больших флота с сукном из Англии в Гамбург.²⁷ Груз был оценен в 350 тыс. ф.ст. Поскольку война Англии с Испанией продолжалась, елизаветинские пираты грабили испанские суда, идущие из Нового Света, а герцог Альба арестовывал людей и товары из Англии, остававшиеся в Антверпене, Совет компании обратился ко всем своим филиалам на территории страны с требованием не вести торговлю с Нидерландами.²⁸ В течение десяти лет продолжались торговые связи Англии с Германией через Гамбург, тем более, что открывшийся для англичан в 1573-1574 гг. Антверпен был опять закрыт и теперь навсегда. С окончанием действия соглашения в 1577 г. перед «авантюристами» стал вопрос — будет ли соглашение 1567 г. продлено. Несомненно, оно имело большое коммерческое значение для обеих сторон: найден был выход сбыта английского сукна, ганзейцы могли делить с англичанами шерстяной экспорт, а Гамбург процветал благодаря развитию производства по обработке английского необработанного сукна.

Ганзейская Лига с самого начала была настроена против Гамбургского решения приютить у себя англичан, хотя и вынуждена была принять его. Ганза видела в лице «авантюристов» серьезных конкурентов в борьбе за немецкие рынки. Лига, возглавляемая Любеком, прилагала огромные усилия, чтобы повлиять на городской совет Гамбурга и его жителей и выдворить англичан с территории империи. Давление Любека оказалось настолько сильным, что по истечении срока договора 1567 г. город сдался, и «Гамбургским декретом» 1578 г. англичан уведомили о том, что их привилегии не будут продлены.²⁹ Английское правительство в ответ в этом же 1578 г. лишило ганзейцев торговых привилегий в Англии, поставив их в один ряд с другими иностранными купцами. Начались годовые бесполезные переговоры, которые закончились в январе 1580 г. полным разрывом с Ганзой.

«Авантюристы» были вынуждены покинуть Гамбург, отправившись в Штаде, который находился в нескольких ми-

лях от Эльбы.³⁰ Но власть Ганзы в этом городе была значительной, и англичанам пришлось переместиться в Эмден, где они оставались до 1587 г. Эмден не был членом Лиги. Из этого порта «авантюристы» продолжали свою торговлю и с Гамбургом, и с остальной Германией. Гамбург очень сожалел о том, что поддался давлению Ганзейского союза и со временем оказался готовым вернуть английских купцов. Со своей стороны «авантюристы», неудовлетворенные рынком Эмдена, в 1587 г. перебрались в Штаде, посчитав, что он предлагает лучшие условия, чем Гамбург, и оставались там до 1598 г. Как видим, конфликт между купцами-авантюристами и Ганзой закончился победой англичан. Двадцать лет после изгнания из Гамбурга «авантюристы» уверенно себя чувствовали на немецкой земле. Ганзейские торговцы, напротив, были лишены своих привилегий в Англии. Что касается Гамбурга, он никак не хотел мириться с экономическими потерями, которые нес город с уходом англичан. Он стал грозить Ганзейской Лиге выходом из ее состава и начал переговоры с «авантюристами» в 1587 г. об их возвращении. На несколько месяцев 1587 г. отношения были восстановлены. Но давление Ганзы во главе с Любеком вынудило Гамбургский городской совет опять отказаться от сотрудничества. В течение 1587-1611 гг. торговых отношений между купцами-авантюристами и Гамбургом не существовало, тем более, что и международные связи Англии с империей были вконец порчены.

Елизавета в период сначала тайной, а потом и открытой войны с Испанией распорядилась захватывать все нейтральные суда, которые торговали с Испанией, несмотря на объявленную блокаду. Конфискация ганзейских судов возбудила общественное мнение в империи против Англии, что заставило императора Рудольфа II в 1597 г. издать указ об изгнании английских купцов из Германии. Подданным империи запрещалось торговать с англичанами. Английское поселение в Штаде было разрушено. Тогда мэр Лондона по распоряжению Елизаветы захватил немецкий Стилярд, который был штабом ганзейцев с XIII в. и превратил его в склад (Storehouse). Изгнание английских торговых монополистов из Германии и ликвидация ганзейской резиденции в Англии не

привели к полной ликвидации торговли между двумя странами. Торговля была продолжена купцами — сторонниками «свободной торговли», число которых в эпоху Елизаветы выросло. У них теперь были развязаны руки. Большая часть английского экспорта сукна стала осуществляться нарушителями монопольной торговли, так называемыми «interlopers», через немецкие и голландские порты. Указ императора 1597 г. ведь был обращен не к ним, а членам Компании купцов-авантюристов, многие из которых торговали в Штаде и Эмдене под видом «интерлоперов».

Компания, между тем, не собиралась терять свои монопольные привилегии. Так как немецкие порты были закрыты, обратились к старым каналам торговли. Ряд портов молодой Голландской республики предложил свои услуги, гостеприимство и привилегии. В августе 1598 г. распоряжением Тайного Совета государства³¹ Мидделбург был определен в качестве канала торговли с Нидерландами и Германией, «авантюристы» получили монополию в этой торговле. Между тем, торговые интересы Гамбурга заставили городской совет летом 1611 г. предложить «авантюристам» вернуться на рынок города на условиях 1567 г. Предварительно муниципалитет заручился поддержкой императора, несмотря на сопротивление Любека. Договор 1611 г.³² свидетельствовал об окончании давнего конфликта. Победа «авантюристов» была полной. С этого времени Компания купцов-авантюристов имела два рыночных города: в Германии — Гамбург, в Голландии — Мидделбург.

С началом XVII в. меняется в худшую сторону положение компании в самой Англии. В стране нарастает борьба с коммерческими монополистами и, прежде всего, компанией «авантюристов», смыслом которой являлось требование введения свободной торговли. В эту борьбу оказываются втянутыми парламент, королевские советы, сам монарх. В 1643 г. решением двух палат парламента были подтверждены (в последний раз) привилегии компании на монополию торговли.³³ Все закончилось в 1688 г. изданием акта Вильгельма и Марии, который лишил Компанию купцов-авантюристов монопольного права на экспорт сукна. Этот рынок был открыт для всех английских купцов.³⁴ Королевское решение, конечно,

не означало прекращения деятельности компании. Теперь «авантюристы» лишь не могли мешать купцам, не принадлежавшим к их организации, торговать в районах действий компании. Акт 1688 г. уронил престиж компании. Тем не менее, еще на протяжении ста лет внешняя торговля сукном находилась в значительной степени в руках «авантюристов». Они пользовались привилегиями и авторитетом на рынках континента, были в преимущественном положении по сравнению с купцами-индивидуалистами в течение всего XVIII в. Жизнь компании сосредотачивалась все больше в резиденциях на континенте. Ими после 1611 г. были разные города Голландии. Гамбург в Германии оставался постоянным местом пребывания «авантюристов». В Голландии в 1612 г. рыночный город был перенесен из Мидделбурга в Дельфт, где оставался до 1635 г. В 1635-1655 гг. он располагался в Роттердаме. Из Роттердама товарищество перебралось в Дордрехт. Привилегии, представленные Дордрехтом, были сформулированы в конкордате из 58 статей.³⁵ С началом XVII в. в Гамбурге располагался Высший судебный орган компании. Авантюристы» внесли большой вклад в развитие этого города. Он превратился в один из самых крупных рынков на Северном море, стал значительным торговым портом Северной Германии, транзитным центром международной торговли Северной Европы. В деловой жизни Европы к концу XVII в. за Компанией купцов-авантюристов даже закрепляется название «Гамбургская компания», хотя прежнее наименование продолжает фигурировать во всех официальных бумагах. В XVIII в. «авантюристы» ничем заметным себя не проявляли, в документах Гамбурга их называли «почтенной английской компанией».

Организационная структура Компании купцов-авантюристов не была и не могла быть статичной. Она совершенствовалась, менялась вместе с эволюцией самой организации. Наиболее законченные формы компания приобрела в эпоху расцвета своей деятельности. Хартия Елизаветы 1564 г. легализовала Компанию купцов-авантюристов на принципах правопреемственности, с правом предъявлять иски, выступать в качестве ответчика, иметь собственность, продавать и покупать ее. Конечно, этот важнейший в истории объе-

динения документ не создавал компанию. Она была создана давно, о чем уже шла речь. Хартия свидетельствовала о кристаллизации общества, его окончательном оформлении на легальной основе, с определением прав и обязанностей корпорации и ее членов, прежде всего, по отношению к государству.

Хартия была дана правителю компании, в то время Джону Марту, ее 53 членам, имена которых называются в тексте, «всем и каждой персоне или персонам, нашим подданным, которые до этого считались и сейчас признаются свободными членами Компании купцов-авантюристов, ведущими торговлю в Голландии, Зеландии, Брабанте, Фландрии и других районах».³⁶ Товарищество этих купцов со времени издания хартии стало официально именоваться «Правитель, ассистенты и товарищество купцов-авантюристов в Англии (Governor, Assistants and Fellowship of Merchant Adventurers of England)», а члены объединения называться членами «товарищества купцов-авантюристов Англии».

Важнейшей проблемой для любой ассоциации, тем более для коммерческой структуры, является вопрос членства, условий приема в состав организации. Эта проблема для Компании купцов-авантюристов в XVI в. разрешалась на основе двух групп документов: хартии Елизаветы и постановлений корпорации. В грамоте королевы об условиях приема и статусе члена компании говорится немного. Текст королевской привилегии нацелен в этом отношении на то, чтобы обеспечить безупречность рядов компании как чисто английского объединения. Членом компании, говорит хартия, может быть только англичанин, который, во-первых, должен быть купцом, во-вторых, вести внешнюю торговлю в районах, определенных грамотой. Общество «авантюристов» является структурой не одного города Англии со своими обычаями и традициями (явное обращение к Лондону с его эгоистическими претензиями), а широким национальным объединением. В тексте хартии есть два положения, которые специально подчеркивают сугубо английский характер корпорации: членом компании не может быть человек женатый на иностранке и имеющий собственность за границей. Документ подчеркивал, если член товарищества нарушал какое-

либо из этих условий, он лишался всех прав и привилегий члена компании. «Если кто-то, будучи членом товарищества, женится и возьмет женщину не английского происхождения или приобретет собственность за границей, немедленно после такой женитьбы или приобретения он будет выведен из состава компании, не сможет пользоваться правом торговли, привилегиями компании и считать себя ее членом до изменения этих условий в своей жизни».

Кроме условий, зафиксированных хартией королевы, вступающий в члены организации должен был соблюсти ряд других норм, сформулированных внутренними правилами организации, что было определено монаршей грамотой: «Власть дается правителю, ассистентам и товариществу принимать тех, кто им будет угоден». Подробно о правилах приема, выработанных компанией, говорится во второй главе «Законов и ордонансов», которая называется «Принятие в товарищество в соответствии с правилами, касающимися мастеров и учеников».³⁷ Претендовать на прием могли люди в соответствии с одним из четырех условий: после прохождения срока ученичества; по наследственному принципу, то есть в качестве сыновей полноправных купцов; через покупку права вступления (*redemption*), то есть, не соблюдая предшествующих условий, а уплачивая большой вступительный взнос; как почетный член организации. Эти условия в тексте главы второй сформулированы так: «Никто, независимо от его звания и положения, не может претендовать на прием в товарищество, если он не имеет на то законных оснований в силу наследственных прав как сын человека, являющегося полноправным членом общества еще до его рождения, или в силу службы у полноправного члена этого общества на основе договора, заключенного с соблюдением всех формальностей, и притом после того, как мастер сам прибрел права члена. Исключается тот случай, когда лицо, не имеющее законные основания претендовать на прием, желает внести и действительно вносит в пользу общества выкуп в 200 фунтов стерлингов».³⁸

Первая группа кандидатов являлась традиционным, средневековым, обычным явлением, когда мастерами становились лица, прошедшие многолетний срок ученичества

(apprenticeship). Постановления компании уделяют ученичеству много внимания, регламентируя этот институт во всех деталях. Учеником можно было стать, имея возраст не менее 16 лет. Срок ученичества продолжался восемь лет. Учитель-мастер и ученик обязаны были извещать компанию в лице руководящих структур о поступлении юноши в ученики. Не выполнение этой формальности влекло за собой не признание договора между мастером и учеником. Прошедший срок ученичества и желающий вступить в компанию был обязан явиться на общее собрание компании и огласить там два документа: контракт, заключенный с мастером при поступлении в ученики, и письмо мастера, удостоверяющее, что ученик добросовестно выполнил условия договора. Удостоверение мастера, в свою очередь, должно было быть обязательно подтверждено должностными лицами компании (wardens), если ученик проходил обучение в Лондоне, или городскими властями, если ученичество протекало в провинции.

Тщательно оговаривалось в постановлениях компании количество учеников, какое имел право держать мастер. Этот текст и соответственно эти условия формулировались в средневековых традициях. Став полноправным членом товарищества, в течение первых семи лет своей деятельности купец имел прав держать одного ученика, после семи — двух, по истечении двенадцати лет с момента приобретения прав члена организации — трех учеников. Любопытно, что при этом компания строго следила за тем, как купец несет свои обязанности по отношению к ней, своевременно ли и в полной мере вносит положенные платежи, причитающиеся с него как с члена объединения. Если за четыре года обнаруживалось, что не выплачена необходимая сумма, то его ученик к концу четырехлетия терял право претендовать на вступление в товарищество.

Анализ постановлений компании позволяет говорить, что ученичество как путь приобретения мастерства и условие вступления в объединение было наиболее распространенным и наиболее законным способом стать его полноправным членом. Компания, ее руководители, всемерно поддерживали этот способ вступления в корпорацию, следили за строгим прохождением всех традиционных этапов ученичества.

Значительная часть купцов к занятию торговлей приходила через многолетний срок ученичества, приобретая в это время необходимую квалификацию и опыт.

Второй путь вступления в товарищество, о котором говорит вторая глава ордонансов, — по наследству от отца — полноправного мастера — к сыну, который, не затрачивая особенных усилий в силу происхождения, становился членом компании. Один из пунктов второй главы оговаривает такие условия в этом случае: сыновья полноправных мастеров могут получить членство не ранее, чем такому кандидату исполнится 20 лет; сын члена компании, родившийся от иностранки не имеет права вступать в компанию; перед вступлением сын мастера должен явиться в представительство компании и сформулировать секретарю или любому другому чиновнику свою просьбу — заявление о намерении.

Третий способ приема новых членов, отрицающий, по сути, способы приема, существовавшие в средневековых гильдиях, — покупка членства. Таким образом, занятие торговлей переставало быть привилегией только тех, кто в течение многих лет учился этой профессии, или тех, кто ею всегда занимался. Всякий, кто был способен заплатить взнос в 200 ф. ст. за право стать членом компании, им становился. Сам взнос назывался по-английски — выкуп (redemption), то есть это была компенсация за отсутствие правовых предпосылок для вступления, выкуп за непрохождение курса обучения или за то, что претендент на членство в компании не принадлежит к купечеству по наследству. При этом плательщик выкупа должен был не только внести взнос в 200 ф. ст. В течение первых семи лет он был обязан платить в пользу организации вдвое большие платежи. «Выкуп» взимался и с учеников нового члена компании, если таковые имелись у купца в момент вступления в компанию. Если ученики желали приобрести статус учеников компании, они обязаны были внести 50 ф. ст. каждый. Таким образом, новая группа лиц, попадавшая в организацию за выкуп, была серьезным источником дохода компании. Сумма выкупа в 200 ф. ст. очень крупная. Люди физического труда то время получали не более 2 ф. ст. в месяц. Понятно, что кандидатами на прием по принципу «выкупа» могли быть представители состоя-

тельных слоев дворянства и горожан. Текст постановления, предусматривающий возможность вступления за «выкуп», полагал вариант вступления вместе с учениками, что указывало на купцов или ремесленников, членов иных корпораций. Эти люди, видя выгоду пребывания в компании «авантюристов», вступали в нее со всем своим штатом, в том числе с учениками. Что касается дворянства, оно охотно занималось предпринимательством в промышленной и торговой сферах.

Четвертым способом вступления в товарищество было почетное членство. Членство на такой основе не давало всей полноты привилегий в организации. Оно давалось только самому лицу, не распространяясь на сыновей и учеников.

В главе «О правилах приема» называются те качества кандидата, по которым, безусловно, закрывался доступ в компанию: несостоятельность человека, незаконное происхождение, несвободное состояние, совершение уголовного преступления. Таким образом, в силу условий приема в компанию, в ней заметно различаются три группы купцов: наследственная аристократия; малоимущие, прошедшие восьмилетний срок ученичества, не имеющие средств, но профессионально готовые к деятельности купца; богатые люди, способные вкладывать большие капиталы в предпринимательство.

Церемония вступления в товарищество происходила на собрании компании и сопровождалась принесением присяги, сформулированной в традиционной форме. Принимаемый в компанию приносил клятву верности королю, его наследникам, преданности компании и согласия с решениями правителя компании, его заместителей и помощников на территории деятельности компании — в Голландии, Зеландии, Брабанте, Фландрии, в Кале и «всюду за морем, куда распространяются привилегии компании». От вступающего требовалось соблюдение статуты и ордонансы компании, уплата налогов, штрафов, взносов, устанавливаемых товариществом. Запрещалось разглашение тайн товарищества. В заключении присяги говорилось: «если член компании узнает, что кто-то намерен нанести ущерб, вред нашему суверену королю в пределах его королевства и на территории дей-

ствий товарищества или интересам последнего, он должен дать знать об этом правителю компании». ³⁹

Вступление в компанию не давало незамедлительного приобретения всех привилегий. Существовало несколько ступеней полноправия с различными правами на каждой из них. Это было оговорено в тексте королевской хартии, которая позволяла корпорации определять эти ступени, уровни полноправия «в том виде и форме и с такими различиями в полноправии, какие будут наиболее целесообразными в тот или иной период времени». ⁴⁰ Различия в уровнях полноправия особенно проявлялись в сфере торговли и в ученичестве и зависели от сроков пребывания в компании. Как уже говорилось, в течение первых семи лет пребывания в компании купец мог иметь одного ученика, после семи — двух, после двенадцатилетнего стажа — трех. Объем продукции (stint), которую мог вывозить купец на рынки континента, зависел от стажа, то есть вполне объективного признака различий между купцами. Представление о процедуре «стинта» дает специальный параграф «Стинт в торговле» главы третьей «Законов и ордонансов компании». ⁴¹ В первый год самостоятельного ведения торговли (он совпадал с восьмым годом ученичества) купец мог вывезти из Англии 100 кусков сукна. При этом постановление отмечало: «ни один кусок не должен быть вывезен на основании свободного разрешения», то есть пошлинной льготы. На второй год торговой деятельности купец, уже абсолютно полноправный член корпорации, официально оформленный таковым, имел право вывоза до 400 кусков сукна. На третий год сохранялась та же норма экспорта. На четвертый она возрастала до 450 кусков. В этой прогрессии возрастал размер легального экспорта из года в год, пока цифра не достигала 1000 кусков сукна. Этот максимальный предел вывоза наступал на 15-й год коммерческой деятельности. Дальнейшее увеличение вывоза было запрещено, сколько бы не продолжалось членство купца в компании.

Д. Уилер дает такое объяснение системе «стинта» в «Трактате о коммерции»: «Чтобы поставить членов компании, которые занимаются торговлей, в совершенно одинаковые условия, не доставляя одним преимуществ перед дру-

гими, и чтобы удержать тех, у кого широкие карманы, от захвата в свои руки всего товара, а следовательно, и всей прибыли, так что другим может не достаться ни крошечки, установлен известный предел (*stint*), то есть зафиксирована на основании древних правил и обычаев разумная пропорция, определяющая, какое количество товаров каждый торгующий вправе вывезти в один прием или в течение года, какого предела он не вправе превысить. Если бы эта максимальная цифра кусков в действительности вывозилась из страны, то сумма экспорта вдвое бы превысила общее количество сукна, производимого во всем королевстве».⁴² Аргументация секретаря компании начала XVII в., в трудные времена для организации, сводилась к утверждению, что объединение купцов-авантюристов представляло собой систему средневекового цеха, основанного, как известно, на поддержании возможно большего числа самостоятельных существований.

Естественно задаться вопросом, выполнялись ли условия торговли, заложенные в ордонансах компании. Последовательное расширение объемов торговых операций было в интересах тех членов компании, которые не имели больших средств в момент вступления в компанию. Более того, вариант медленно прогрессирующего вывоза был единственно возможной формой их деятельности коммерсантов. Тех членов организации, которые владели большими капиталами, тех, кто покупал членство, внося за это крупные суммы, условия «стинта» устроить не могли. «Стинт» ставил преграды предпринимательству богатых купцов, не давал им возможности широко развернуть свою деятельность. Была еще одна группа купцов, которых тоже не устраивала система «стинта» — малоимущие. Для них он был слишком широким, так как они не имели возможности использовать его в полной мере.

В третьей самой большой главе «Законов и ордонансов» под названием «Правила, касающиеся торговли» дается представление о практике осуществления торговых операций.⁴³ В компании для доставки товаров из Англии на континент создавались паевые купеческие группы, члены которых вносили разные доли (паи) для формирования основного капитала. Соответственно паям распределялась прибыль и убыт-

ки. Создание паевых групп свидетельствовало о том, что капиталы любого члена компании, даже состоятельного, не всегда могли индивидуально покрывать все расходы на организацию и проведение торговых операций. Небогатый купец был заинтересован в полном использовании своего «стинта» в больших торговых экспедициях, обещавших большие прибыли. Но законы, предвидя такую возможность, ставят этому ограничения: «Если купец участвует в капитале, а следовательно в прибылях в одной четвертой части, то это означает, что он должен вывозить ежегодно лишь одну четвертую того «стинта», который приходится на его долю на основании указанных правил, то есть соответствует продолжительности его пребывания в качестве члена товарищества».⁴⁴ Богатого купца эти ограничения не смущают, так как оставшийся «стинт» он потом использует один или в других паевых объединениях. Для мелкого купца такие условия «стинта» очень неудобны, так как с окончанием года часть принадлежащего ему «стинта» из-за отсутствия средств для максимального участия в создании основного капитала может оказаться неиспользованной.

Какой выход находит мелкий купец? Он обращается к члену компании, материальное состояние которого превышает его «стинт», определенный законом, и передает ему, фактически продает, неиспользованную им самим часть «стинта». Такая процедура практически выглядела так: на имя одного члена компании записывались товары, перевозимые из страны на континент другим членом компании. Статуты фиксируют эти факты, запрещая экспорт сукна от имени подставных лиц: «Регистрация сукна, вывозимого за границу, должна делаться от имени тех членов компании, которые приобрели его на свои собственные средства, и которые полностью несут на себе риск предпринятия, то есть получают прибыль и разделяют убытки».⁴⁵

Другой параграф третьей главы «Законов и ордонансов» недвусмысленно говорит о том, что лицензионные права членов компании становились предметом сделок. Их продавали, перепродавали, обменивали, хотя участники таких процедур наказывались по закону штрафом в 10 шил. с куска сукна. Право вывоза определенного законом количества сукна также

становилось предметом сделок, о чем свидетельствует текст документа: «Никакой член компании не может регистрировать в книгах аппоинтеров (чиновник заведующий процедурой экспорта) Лондона сукно, каразею, любой английский шерстяной продукт, а только такой, какой является его собственным товаром. Заявление о погрузке и отправке товаров в рыночный город может быть сделано только от имени собственника товара. Кроме того, членам товарищества запрещается продавать или одалживать свою очередь на погрузку товара или брать ее взаймы, обмениваться очередями с другими членами. Каждый член компании обязан повиноваться тем правилам погрузки товара, которые предусмотрены, и так, как это записано в книге аппоинтера, то есть строго соблюдая указанное качество и количество товара».⁴⁶

Несомненно, институт «стинта» защищал, охранял, служил интересам купцов среднего достатка, то есть основной группы членов компании. По отношению к ним надо было вести протекционистскую политику, ограждая, прежде всего, от купцов с крупным капиталом, которые разрастаясь в числе, а главное в богатстве, грозили существованию этого слоя. Малоимущие купцы угрозы как будто основной массе представлять не могли. Но, с другой стороны, поскольку жизненные интересы вынуждали малоимущих идти на нарушение «стинта», они тоже своими действиями могли способствовать потере купцами среднего достатка их позиций.

Интересы среднего слоя купечества отражаются во всех других постановлениях третьей главы «Законов и ордонансов». Уже говорилось, что ученику на восьмом году ученичества разрешалось вести торговую деятельность в определенных пределах. В соответствии с постановлением «Торговля учеников»⁴⁷ разрешение относилось лишь к торговле в странах, где Компания купцов-авантюристов не пользовалась всей полнотой привилегий. В областях привилегированной торговли ситуация была иной. В постановлении называются три категории людей, не имевших прав на совершение самостоятельных торговых сделок: ученики на протяжении всего срока ученичества; сыновья полноправных членов компании, которые не достигли возраста, требуемого по закону для вступления в компанию; слуги по договору (covenant

servants). Наемные слуги по договору работали на купца за деньги без перспективы стать в будущем членом компании. Фактически это «вечные подмастерья» средневекового цеха периода разложения этой системы. Существование этой категории людей в системе ремесленной или торговой гильдии свидетельствовало о «замыкании» гильдии как средневековой структуры, о прекращении ее развития в этом формате.

Появление наемных работников — это, вместе с тем, свидетельство расширения торгового предпринимательства и реакция на средневековую гильдейскую практику ограничения числа учеников. Все лица, относящиеся к названным в постановлении категориям, не имели права продавать или покупать товары, совершать любые денежные и вексельные операции самостоятельно на свои средства. Это, по сути, средневековое правило было в интересах большинства членов компании, ее среднего слоя и условием существования организации в прежних формах. Недаром его нарушение строго наказывалось: наемный работник, совершивший какое-то из этих правонарушений, получал расчет; ученик лишался права претендовать на прием в компанию по истечении срока ученичества. Купец, член компании, который участвовал в любой сделке с учеником или наемным слугой подвергался строгому наказанию: если это случалось один раз, платил штраф в 100 ф. ст., во второй раз — исключался из компании.

Запрещение торговли ученикам, не достигшим положенного возраста сыновьям полноправных членов компании, наемным работникам, этим «вечным подмастерьям» — явление обычное для средневековой корпоративной системы. А вот появление в качестве контрагента такого нарушителя в лице члена компании — явление новое. Оно напоминает варианты обхода «стинта»: какой-то член компании с большим капиталом, стремится получить большую прибыль, но ограничен в своих предпринимательских действиях законом — препятствием этому. Тогда он договаривается с лицами, которые только формально участвуют в торговой операции. Ими могли быть ученики, несовершеннолетние сыновья других членов компании, наемные работники. Разумеется, эта сторона в сделке получает деньги за участие в такого рода договоре. Подобные действия богатого купца, конечно, на-

рушали принципы, на которых было сформировано торговое товарищество, и интересы большинства его членов.

Текст постановлений третьей главы «Законов и ордонансов» делает любопытный корректив к общему смыслу постановлений. После каждого пункта, запрещающего какую-либо сделку, всегда следует замечание: «без ведома и согласия мастера, поддержанного распоряжением и согласием компании». То есть, если мастер ученика давал согласие на заключение его учеником сделки с каким-либо членом компании, а компания в свою очередь не возражала, то такое соглашение не считалось нарушением закона. Как и в случаях обхода «стинта», этот корректив текста фиксировал изменение характера купеческого объединения: по форме оно оставалось средневековым, в действительности шел процесс разрушения средневековых основ корпорации, нарушение принципа эгалитарности. В этом были заинтересованы капитализирующиеся купцы и бедная часть организации. Купцы, не располагавшие нужным объемом денежных средств, чтобы вести полноценную торговую деятельность, уступали своего ученика другому состоятельному члену компании, конечно, за плату. Такой обедневший купец мог иметь как минимум одного ученика, но в нем не нуждался, учить его по полной программе не мог, так как не вел больших торговых операций. Он считал для себя возможным «заработать» на сделке «сдачи» своего ученика в наем.

Во второй половине XVI в. обнаруживается еще одно любопытное явление в жизни компании, зафиксированное в той же главе «О ведении торговли». Параграф «О торговле учеников» отмечает, что появляются купцы, члены компании, которые поступают к другим членам объединения в качестве наемных служащих в соответствии с договором. Они, как и все «слуги по контракту», не могли самостоятельно заниматься торговлей и денежными сделками, а лишь с разрешения хозяина, мастера и одобрения компании. Именно из этой категории разоряющихся купцов формировался институт доверенных лиц (*attorney, factor*). Он получает широкое распространение со второй половины XVI в., о чем говорят «Законы и ордонансы компании», «Трактат о коммерции» Д. Уилера и материалы Йоркского отделения компании. Разбогатевшие купцы предпочитали само-

стоятельно уже не ездить на континент для ведения торговых операций, отправляя вместо себя представителей — факторов. На континенте создавались поселения англичан из учеников и факторов купцов-авантюристов. Надо отметить, что одно из постановлений раздела «Торговля учеников» запрещает давать доверенность на ведение дел людям, которые не принадлежат к компании.

В третьей главе «Законов и ордонансов» идет речь о формах торговли — оптовой и розничной, которые не различаются по принципу: столица, провинция. Оптовики и розничные торговцы были на всей территории Англии в составе Компании купцов-авантюристов. Но лондонским членам компании не разрешалось совмещать оба вида торговли. Иными словами лондонский оптовик не мог участвовать в розничной торговле ни в Лондоне, ни в области привилегий корпорации на континенте. Напротив, лавочник (*shop-keeper*) не мог вести оптовую торговлю. Это не означало, что лавочник навсегда был лишен возможности заниматься оптовой торговлей. Если он мог собрать капитал для ведения внешней торговли, то мог перейти в эту сферу. Переход обставлялся определенными условиями и формальностями. Надо было сделать заявление в любой форме перед общим собранием за год до начала оптовых операций. Поменяв вид торговли, как минимум пять лет нельзя было возвращаться к прежнему занятию розничного торговца. Для провинциальных купцов-авантюристов демаркационной линии между формами торговли не существовало. Это была свобода, которую они отстаивали в упорной борьбе со столицей, о чем будет идти речь в последней главе работы. Постановления компании по поводу разграничения форм торговли — оптовая, розничная — приводят подробный перечень товаров по видам, которыми торговали купцы-авантюристы. В списке при названии товара определялась нижняя мера ввоза-вывоза для оптовиков. Названа 81 позиция.⁴⁸ Этот список позволяет говорить, что, если во внешней торговле купцы-авантюристы были экспортерами сукна, то во внутренней они торговали всем, что можно было привезти из-за границы.

Анализ социальной структуры Компании купцов-авантюристов по тексту «Законов и ордонансов» приводит к

выводу, что задачей компании и соответственно выпускаемых ею ордонансов было сохранение принципа эгалитарности купеческой среды. На первых этапах жизни объединения это средневековое правило действовало, поскольку отвечало реальным требованиям времени. Но под влиянием меняющихся экономических обстоятельств в Англии и на континенте Европы меняется и социальная структура корпорации. Члены компании стали делиться на три группы — богатых, людей среднего состояния и малоимущих. Средних по материальному достатку купцов было большинство, и они стремились сохранить традиционную структуру объединения. Крайние группы (богатые и малоимущие) оказываются в жизненных интересах связанными друг с другом, нуждающимися друг в друге. Поэтому многое в законодательстве, в том числе система ученичества и особенно «стинт», которые по мысли законодателей должны были обеспечить господство принципа эгалитарности, было подправлено, скорректировано. Богатые купцы настолько взяли вверх в объединении, что подчинили себе малоимущих, заинтересовав их материально, смогли ловко обходить законодательные ограничения, истолковывая законы в соответствии со своими потребностями. Но что не менее любопытно, они совсем не желали полной отмены прежних постановлений, их коренного исправления. Им было выгодно сохранить компанию в прежнем виде, поскольку это было главным условием сохранения ее привилегий и патентов, которые гарантировали торговый успех их деятельности. При этом, при сохранении прежних юридических форм построения компании со второй половины XVI в. в ней происходили значительные социальные изменения.

О системе управления Компанией купцов-авантюристов дают представление королевские хартии, которые давались объединению на протяжении активной деятельности организации, и «Законы и ордонансы» корпорации. В этом отношении компания всегда оставалась средневековым образованием. По типу управления и формам деятельности купцов ассоциация «авантюристов» принадлежала к так называемым регулируемым компаниям. Этот вариант коммерческих объединений представлял своим членам свободу индивидуальных дей-

ствий в сфере торговли, подчиняя купцов лишь соблюдению определенных правил коммерческой деятельности.

На первом этапе жизни компании «авантюристов», до XVI в., она структурно модифицировалась, приспособляясь к меняющимся условиям в экономике страны и во внешней торговле. Система управления корпорации окончательно оформилась к середине XVI в., что и закрепила хартия Елизаветы 1564 г. Статья грамоты, которая инкорпорировала объединение, гласит: «Настоящим для нас, наших наследников и преемников гарантируется и учреждается, что товарищество или компания, называемая купцы-авантюристы, силою и властью этого презента с этого времени считается созданной, инкорпорированной, объединенной и учрежденной как единое, бессрочное (*perpetual*) товарищеское объединение; как организм политический и корпоративный в действительности она будет продолжать существовать всегда и называться «Правитель, помощники и товарищество купцов-авантюристов Англии (*Governor, Assistants and Fellowship of Merchant Adventurers of England*)».⁴⁹

Во всех патентах и хартиях, даваемых короной, первым и важнейшим правом членов компании было право собираться на собрания, которые назывались Общим, Генеральным Советом или Собранием товарищества (*General Court of the Fellowship*). «Законы и ордонансы» свидетельствуют, что собирались они по инициативе правителя или его заместителя, которые и председательствовали на собраниях. Многие вопросы, связанные с управлением компанией, в первую очередь, такие как прием в члены объединения и исключение из него, должны были решаться только на Генеральном Совете. Он же выбирал правителя (губернатора), его помощников, обсуждал наиболее важные проблемы компании.⁵⁰ Присутствие членов компании на Генеральном Совете считалось обязательным. Опоздание на собрание, уход с него до прекращения работы Генерального Собрания наказывались в традициях средневековых гильдий. Заседания открывались и закрывались чтением молитв, зачитыванием решений, протоколов собраний. Ученики не имели «ни голоса, ни права поднятия руки», им не позволялось «покидать или менять места, назначенные для них». Однако ученик мог,

«если у него были основания высказывать свое мнение в собрании, предварительно представившись, поднявшись с места и выйдя перед собранием с поклоном, только тогда говорить». Прерывать выступавшего, подсказывать ему, было запрещено, требовалось соблюдать тишину «под страхом наказания в 6 пенсов». Лицо, чье дело обсуждалось на собрании, не должно было присутствовать на заседании, так же как «его родные (брат, отец), фактор или слуга». Каждый имел только один голос во время голосования. Запрещалось сообщать о решениях собрания любому лицу, если тот не являлся членом компании. Разглашение секретов объединения наказывалось большими штрафами.

Основной, важнейшей функцией Генерального Совета было издание ордонансов, правил организации деятельности компании. Конечно, реально большое Генеральное Собрание вырабатывать и принимать постановления не могло. Для этого оно было громоздкой структурой. Эта работа возлагалась на специальные органы управления, формируемые на общем совете, на исполнительные структуры.

Ими являлись правитель (губернатор) и его 24 помощника. Текст документа по этому поводу звучит так: «В соответствии с древними обычаями члены товарищества купцов-авантюристов Англии или большая часть из них на этой стороне пролива, должна ежегодно выбирать законно и согласно грантам товарищества одного правителя (*gouverneur*) для всего объединения, который сам и его заместитель или заместитель и 24 помощника (*assystents*) или большая часть из них, выбираются в рыночные дни (*martly*) или когда представится необходимость всем составом товарищества или большей его частью на этой стороне пролива. Они будут служить товариществу верой и правдой, обладая всей полнотой власти и полномочий (настолько широко, насколько гранты и закон будут позволять), во всех случаях управлять на законных основаниях в соответствии с законами, ордонансами, актами и статутами существующими и какие еще будут изданы».⁵¹

Хартия Елизаветы I определяла, что правитель должен быть в курсе всех конфликтов, улаживая их; действовать как миротворец и реформатор; созывать и проводить именем

короля собрания членов объединения, назначать чиновников. Компания имела 12 юристов в помощь правителю для правильного составления законов. Грамота королевы оговаривала такое интересное обстоятельство: правитель, его заместители и помощники в дальнейшем должны будут избираться членами компании на заседаниях Генерального Совета, собираемого в местах резиденции компании за границей. Хартия отмечала, что правитель и его помощники занимают свои должности по воле объединения купцов, по их желанию они могут быть сняты с этих должностей. Избранным на эти высокие должности мог быть любой полноправный член товарищества. Лишались этого права банкроты; лица, пользующиеся дурной репутацией; лишенные имущественных и гражданских прав; подозреваемые в преступлении. Избранные на любую должность не должны были отказываться от нее. Отказ выполнять функции того или иного чиновника имел своим следствием уплату высокого штрафа. Например, за отказ быть казначеем полагался штраф в 50 ф. ст. (Зарплата заместителя правителя в начале XVII в. была 400 ф. ст.).

Правитель и его заместители приносили клятву «делать все, чтобы товарищество купцов-авантюристов находилось в наилучшем состоянии». Они должны были следить за соблюдением ордонансов и статуты корпорации, наказывая их нарушителей. Но правитель не мог самостоятельно издавать новые постановления. И все-таки в руках правителя, его заместителей и ассистентов была вся полнота исполнительной власти. Они обладали юрисдикцией «законно управлять товариществом в соответствии с грантами каждый в своей сфере». Они были уполномочены заключать любого члена компании в тюрьму без залога за проступки против товарищества, за нарушение законов, за неявку на собрания и т.п.; наказывать штрафами членов компании и любых английских подданных, торгующих в сфере привилегий компании. Различные служащие компании — грузчики, весовщики, брокеры, таможенники, сборщики штрафов и налогов в Англии и на континенте — назначались правителями и ассистентами.

В структуре Компании купцов-авантюристов имелись так называемые дочерние или местные коммерческие отделения. Дело в том, что купцы-авантюристы представляли со-

бой не просто корпорацию купцов, организованных как «английская нация» за границей под управлением правителя, ассистентов и других официальных лиц. Это было объединение определенного числа филиалов, купеческих компаний в разных городах Англии. Каждая компания управлялась своими постановлениями, имела свою модель и подчинялась юрисдикции Генерального Совета. О существовании местных отделений «авантюристов» говорят материалы их деятельности (о чем будет идти речь во второй и третьей главах работы), законодательные документы национальной компании, «Трактат о коммерции» Д. Уилера.

В хартии Елизаветы 1586 г., которая во всем повторяла грамоту 1564 г., кроме дополнения о дочерних структурах (ради чего она и была переиздана), шла речь о том, что новым документом создаются условия для функционирования местных филиалов компании. «Поскольку товарищество купцов-авантюристов имеет резиденции в нескольких местах, как на территории королевства, так и за его пределами за морем, а достойное управление торговым предпринимательством должно распространяться на каждого члена товарищества, законы и предписания должны исполняться во всех местах, где товарищество имеет свои привилегии и функционирует постоянно, Мы своей милостью гарантируем правителю и ассистентам товарищества купцов-авантюристов Англии и их преемникам, что они и их преемники, которые будут находиться за морем, с этого времени могут выбирать и назначать для каждого места, где располагается отделение товарищества, в Англии или за морем, одного представителя (deputy). И тогда многие достойные и уважаемые лица из числа членов товарищества будут объединяться вокруг такого представителя, встречаться и будут называться коллегами, членами ассоциации».⁵²

«Законы и ордонансы» компании, в свою очередь, в соответствии с грамотой королевы, подчеркивали: «Если какой-либо филиал товарищества находится за морем или в Англии, правитель компании и его ассистенты должны властью, данной им, отправлять туда своего представителя (deputy), так чтобы многие достойные люди могли встречаться, общаться с ним в каждом из мест пребывания филиала».⁵³ Об этом же

говорит в «Трактате о коммерции» Д. Уилер: «Губернатором и ассистентами назначаются и выбираются представители (deputy) из благонадежных людей в качестве компаньонов во всех соответствующих местах, как в английском королевстве, так и за его пределами. Эти люди поддерживают связь, ведут переписку с губернатором компании и главой Совета в рыночном городе, имеют определенную власть для проведения в жизнь законов компании. Они обязаны следить за выполнением этих законов членами компании везде, где бы они не находились».⁵⁴

Таким образом, через институт депутатов центр поддерживал связь с местными отделениями «авантюристов» на территории страны и на континенте. Дочерние отделения корпорации, их структура за рубежом отличались от местных филиалов в Англии. На протяжении XVI—XVII вв. на континенте было несколько таких ячеек за пределами рыночных городов. Они появились и существовали потому, что управление компании находилось в рыночном городе, а после очередного переноса в другое место старая резиденция еще продолжала жить иногда в течение нескольких лет. Так, длительное время после того, как центральное правительство переехало в Гамбург, рынок в Дордрехте продолжал действовать как дочерний филиал, пользуясь привилегиями, полученными от городского муниципалитета, до середины XVIII в.

Истории создания, функционирования и управления дочерних отделений Компании купцов-авантюристов на территории страны посвящены следующие главы работы.

Примечания

1. Сравнительно недавнее интересное исследование филологом М. Нерлихом слова «adventura — adventure» свидетельствует, что коммерческий смысл термина «риск, неопределенная выгода» имелся еще в римские времена. Этот смысл вкладывался в слово «adventura» во Франции и Фландрии с XI в. В английском языке слово «авантюра» проникло и в такое понятие как «venture — capital (венчурный капитал)». M. Nerlich. Quant l'histoire des idées s'aventure: annotations a l'histoire du mot «adventura — adventure» // Travaux de linguistique et de philologie. Vols. XXXIII-XXXIV. 1995-1996. P. 347-362.

2. Carus-Wilson E.M. Medieval Merchant Venturers. Collected studies. London, 1967. P. 144.

3. Wheeler J. A Treatise of Commerce / Tudor Economic Documents / Ed. by R.H. Tawney, E. Power. Vol. 3. London, 1951. P. 282.

4. Lingelbach W.E. The Merchant Adventurers of England // The Merchant Adventurers of England: their laws and ordinances with other documents. Philadelphia, 1902. P. XXIII.

5. Sutton A.F. The Merchant Adventurers of England: their origins and the Mercers' Company of London // Historical Research. Oxford, 2002. Vol. 75. P. 32.

6. Extracts from D. Wheeler. A Treatise of Commerce // Lingelbach W.E. The Merchant Adventurers of England: their laws and ordinances with other documents. Philadelphia, 1902. P. 210.

7. Sutton A.F. The Merchant Adventurers of England: their origins and the Mercers' Company of London // Historical Research. Oxford, 2002. Vol. 75. P. 33.

8. Lingelbach W.E. The Merchant Adventurers of England // The Merchant Adventurers of England: their laws and ordinances with other documents. Philadelphia, 1902. P. XXIV.

9. Ibid. P. XXI.

10. Ibid. P. XXIV.

11. Carus-Wilson E.M. Medieval Merchant Venturers. London, 1967. P. 17.

12. Lingelbach W.E. The Merchant Adventurers of England: their laws and ordinances with other documents. Philadelphia, 1902. P. XXV.

13. Statutes of the Realm, 12 Henry VII // Lingelbach W.E. The Merchant Adventurers of England: their laws and ordinances with other documents. Philadelphia, 1902. P. 204-207.

14. Schanz G. Englische Handespolitik gegen Ende des Mittelalters. Vol. 1, 2. Leipzig, 1881. Vol. 2. P. 121.

15. Ibid. P. 119, 133.

16. Lingelbach W.E. The Merchant Adventurers of England: their laws and ordinances with other documents. Philadelphia, 1902. P. XXVIII.

17. Ibid. P. 229-236.

18. Полное представление об отношениях между Ганзой, английской короной и купцами-авантюристами см. в работах Ф. Шульца «Ганза и Англия от Эдуарда III до Генриха VIII (F. Schulz. Die Hanse und England von Edwards III bis auf Heinrich

VIII. Berlin, 1911) и Р. Эренберга «Гамбург и Англия в правление Елизаветы (R. Ehrenberg. Hamburg und England in Zeitalter der Königin Elisabeth. Jena, 1896). В новой работе Д.Р. Биссона «Купцы-авантюристы Англии» (D.R. Bisson. The Merchant Adventurers of England. London and Toronto, 1993) этой проблеме посвящена третья глава.

19. Bisson D.R. The Merchant Adventurers of England. London and Toronto, 1993. P. 48-49.

20. The York Mercers and Merchant Adventurers (1356-1917) // Publ. Surtees Society. Vol. 129. Durham, 1917. P. 107-109.

21. Ibid. P. 197-198.

22. York Memorandum Book // Publ. Surtees Society. Vol. 125. Durham, 1915. P. 160.

23. The York Mercers and Merchant Adventurers (1356-1917) // Publ. Surtees Society. Vol. 129. Durham, 1917. P. 127.

24. Ibid. P. 127-128.

25. Bisson D.R. The Merchant Adventurers of England. London and Toronto, 1993. P. 61-62.

26. Lingelbach W.E. The Merchant Adventurers of England: their laws and ordinances with other documents. Philadelphia, 1902. P. XXIX.

27. The York Mercers and Merchant Adventurers (1356-1917) // Publ. Surtees Society. Vol. 129. Durham, 1917. P. 179-180.

28. Ibid. P. 184-185.

29. Ehrenberg R. Hamburg und England in Zeitalter der Königin Elisabeth. Jena, 1896. P. 141.

30. Unwin G. The Merchant Adventurers Company in the reign of Elisabeth // Economic History Review. 1927. P. 214.

31. Ibid. P. 218.

32. Lingelbach W.E. The Merchant Adventurers of England: their laws and ordinances with other documents. Philadelphia, 1902. P. XXX—XXXI.

33. Ibid. P. 247-248.

34. Ibid. P. 249.

35. Ibid. P. 240-243.

36. Ibid. P. 229-236.

37. Ibid. P. 34-52.

38. Ibid. P. 36-37.

39. Текст клятвы приведен В. Лингельбахом в его статье, посвященной характеристике структуры компании. Он взят им из архивов Британского музея (W.E. Lingelbach. The internal organisation of the Merchant of England // Transactions of the

Royal Historical Society. New series. Vol. XVI. London, 1902. P. 30-31.

40. Extracts from the charter by Queen Elisabeth. July, 18. 1564 / Lingelbach W.E. The Merchant Adventurers of England: their laws and ordinances with other documents. Philadelphia, 1902. P. 229-236.

41. Lingelbach W.E. The Merchant Adventurers of England: their laws and ordinances with other documents. Philadelphia, 1902. P. 67-74.

42. Wheeler D.A. A Treatise of Commerce / Tudor Economic Documents. Vol. 3. London, 1954. P. 295.

43. Lingelbach W.E. The Merchant Adventurers of England: their laws and ordinances with other documents. Philadelphia, 1902. P. 53-135.

44. Ibid. P. 71.

45. Ibid. P. 73.

46. Ibid. P. 75.

47. Ibid. P. 101-105.

48. Ibid. P. 111-114.

49. Extracts from the charter by Queen Elisabeth. July, 18. 1564 / Lingelbach W.E. The Merchant Adventurers of England: their laws and ordinances with other documents. Philadelphia, 1902. P. 230.

50. Об управлении компанией, ее Советах, правителе и официальных лицах идет речь в первой главе «Законов и ордонансов» / Lingelbach W.E. The Merchant Adventurers of England: their laws and ordinances with other documents. Philadelphia, 1902. P. 5-34.

51. Ibid. P. 5-6.

52. W.E. Lingelbach. The internal organisation of the Merchant of England // Transactions of the Royal Historical Society. New series. Vol. XVI. London, 1902. P. 62.

53. Ibid. P. 62-63.

54. Wheeler D.A. A Treatise of Commerce / Tudor Economic Documents. Vol. 3. London, 1954. P. 285.



ГЛАВА II

Лондонское объединение купцов-авантюристов: генезис и ранняя история

Опубликованные У. Лингельбахом «Законы и ордонансы Компании купцов-авантюристов» при всей их несомненной важности говорили об одной стороне жизни купцов — деятельности на внешних рынках. Как и чем жили купцы в Англии, было неясно. В среде историков в начале XX в. формируется даже такая позиция, озвученная С. Бракелем: «Организованная деятельность купцов-авантюристов в Англии была незначительной, поскольку с тех пор, как в Нидерландах находился центр притяжения их деятельности, там же был расположен их главный центр управления».¹ С этим мнением были согласны далеко не все, поскольку в Нидерландах обнаруживала себя все-таки не сама организация как таковая, там проявлялись только свидетельства ее существования. Когда появляются публикации материалов провинциальных филиалов компании, сначала Ньюкасла-на-Тайне, затем Йорка, возникает убеждение, что, если провинциальные «авантюристы» имели оформленное объединение, то и в столице таковое должно было быть. Поиски документов лондонских «авантюристов» привели к находке «Актow компании мерсеров Лондона», о которых шла речь во введении.

В начале XXI в. А. Саттон сформулировала простую и понятную мысль, которую осознавали и ее предшественники, историки XX в.: «Авантюрист» имел два места работы, английский город, откуда он был родом, и представительства за морем».² Отсюда следует такое же простое и понятное решение для исследователя истории компании: нужно рассматривать отдельно функционирование компании за пределами Англии и на территории страны. Одной жизнью

купцы жили, по своим правилам работали на континенте. Эти правила складывались в соответствии с грантами иностранных монархов, хартиями английских королей, образом жизни населения соответствующих территорий, взаимоотношениями английской короны со странами, где шла торговля. Другая жизнь для «авантюристов» существовала в своем государстве и городе.

Но и в Англии надо дифференцировать столичных купцов и их коллег в провинции. Каждый город, где были купцы-авантюристы, являлся филиалом национальной компании. Филиал имел свою структуру, привилегии, патенты, свои интересы, свою историю создания. Если провинциальные отделения в основном были скроены по одному лекалу, то лондонский случай, при всем подобии местным объединениям, существенно от них отличался. Лондон всегда и во всем занимал исключительное положение. Он «раньше других получил многие права и привилегии, обеспечившие его горожанам не только экономическую свободу, но и целый ряд дополнительных вольностей юридического и административного характера».³ Важным было и то, что он намного превосходил по своим размерам все другие города Англии. По свидетельству Л.П. Репиной «в XIV-XV вв. в столице проживало около 2% населения страны». «Лондон, — говорит историк, — имел гораздо больше сходства с крупными континентальными городами, чем с остальными городами Англии». Исследование состояния дел у купцов-авантюристов в пределах страны, поэтому будет идти в двух направлениях: в Лондоне и в провинции.

Активная жизнь английского средневекового города, как и всюду в Европе, начиналась с создания ремесленных профессиональных гильдий. В большинстве английских городов, кроме Лондона и еще семи городов из 170, параллельно с ремесленными существовали до определенного времени так называемые «торговые гильдии (*gilda mercatoria*)».⁴ С развитием ремесленного производства многие ремесла дробились, появлялись все более узкие профессиональные группы ремесленников, новые гильдии. Так, в самом распространенном ремесле, в сукноделии, образуются цехи прядильщиков, ткачей, сукновалов, стригалей, валяльщиков, красильщиков

и прочие. Процесс отделения торговли от ремесла, который стал активно себя обнаруживать с XIV в., означал возникновение купеческого капитала в среде массы ремесленников, выделение лиц, не занимающихся производством, переходящих к другому основному для себя занятию — торговле. Социально-профессиональное расслоение внутри прежних гильдий шло параллельно с дифференциацией гильдий на «старшие» и «младшие», на подчинение «младших» «старшим» в сбыте продукции, закупках сырья, со временем — в организации производства. Члены привилегированных групп носили специальную одежду — «ливрею» и занимали ведущие позиции в администрации гильдий, поскольку они оказывались самыми состоятельными, от них зависел сбыт продукции ремесла на рынках. Самые значительные, «старшие» корпорации Лондона, вошли в элитную группу, так называемых «Двенадцати Больших ливрейных компаний». Профессиональные купеческие компании XV-XVI вв. (та же Компания купцов-авантюристов, Московская, Левантийская, Ост-Индская, Восточная и другие) создавались капиталами и усилиями членов «ливреи» и ливрейных корпораций, на которых поэтому есть необходимость остановиться специально.

Историей создания и деятельности ливрейных компаний интересовались многие историки, в том числе отечественные. Первой среди русских исследователей обратила внимание на роль лондонских ливрейных компаний в развитии торговли и промышленности страны В.В. Штокмар.⁵ Е.В. Кузнецов, поставив перед собой в качестве главной цели исследование процессов становления капиталистического производства в Англии, сформулировал такие вопросы, на которые искал ответ в деятельности старейшей лондонской ливрейной компании мерсеров: формы организации торговли, методы накопления капитала в купеческой среде, экономические функции и политическая роль купеческих объединений.⁶ Лондонским ливрейным компаниям, процессу амальгамации гильдий в столице страны посвятила большую интересную статью саратовский историк М.М. Яброва.⁷ Западноевропейские историки нередко обращались к теме ливрейных лондонских компаний. Ими был введен в научный оборот термин для определения процесса создания ливрейных ком-

паний — амальгамация (от англ. amalgamation — объединение, слияние, смешение).

Сущность процесса амальгамации понимается исследователями по-разному. Одна позиция такова: в ходе создания «ливреи» происходит механическое слияние ремесленных гильдий.⁸ Вторая точка зрения принадлежит видному английскому историку, автору большого числа работ по истории гильдейской системы страны, истории торговли в позднее средневековье, в том числе, по проблемам, связанным с Компанией купцов-авантюристов, Д. Анвину. Он активно использует термин амальгамация, считая, что за ним стоит не просто соединение ремесел, а подчинение одного ремесла другому, в результате чего более мелкие, менее состоятельные ремесленные гильдии, оказывались поглощенными более значительными, проглатывались ими.⁹

В.В. Штокмар полагает, что процесс амальгамации шел на протяжении XV–XVI столетий, приняв особенно активные формы с конца XV в., что объяснялось «не только естественным отмиранием определенных ремесел и возникновением новых, но в основном именно поглощением чисто ремесленных компаний более могущественными. Это поглощение явилось логическим завершением экономического подчинения более слабых компаний».¹⁰ Этот процесс, по мнению историка, характерен не только для Лондона, он происходил во многих городах Англии, но более ярко и масштабно в столице страны. В.В. Штокмар обнаруживает два варианта амальгамации: слияние родственных компаний; слияние, которое касалось не только родственных ремесел. При этом, компании — победительницы, становились доминантами во всей городской экономике и уже мало походили на средневековые цехи, вкладывая свои капиталы в самые разнообразные предприятия. Интересно замечание В.В. Штокмар по поводу Лондона, ситуацию в котором она преимущественно исследовала. Здесь по ее мнению, наблюдалась амальгамация лишь родственных компаний, объясняемая более высоким в данном случае «уровнем развития разделения труда, товарных отношений и большей экономической мощью каждой из компаний, большей способностью ее постоять за себя».¹¹

М.М. Яброва не во всем согласна с В.В. Штокмар, хотя и признает, что чаще всего амальгамация осуществлялась между профессионально родственными корпорациями. Так, лондонские виноторговцы, импортировавшие вино из Гаскони, в XV в. подчинили себе содержателей таверн, а торговцы кожами еще во второй половине XIV в. стали подчинять ремесленников, имеющих дело с обработкой и выделкой кож. Но родственность профессий не всегда являлась единственным условием амальгамации. Пример тому — основание знаменитой компании лондонских бакалейщиков (grocers). В 1345 г. объединилась группа купцов, торгующих перцем, пряностями. Быстро разбогатев, они смогли поставить в зависимость от себя, а потом поглотить аптекарей, затем канатчиков. Если аптекари в какой-то мере родственны продавцам пряностей по средневековой практике деятельности этого ремесла, то канатчики в профессиональном смысле не имеют к ним никакого отношения.¹²

По свидетельству В.В. Штокмар и М.М. Яровой из большого числа ливрейных компаний Лондона выделяется 12 Больших компаний, сосредоточивших в своих руках городское самоуправление. Ими были мерсеры, бакалейщики, суконщики, сукноделы, галантерейщики, портные, рыботорговцы, виноторговцы, ювелиры, торговцы железными изделиями, скорняки, торговцы солью. Они подчинили, по данным В.В. Штокмар, 48 ремесленных ливрейных гильдий и экономически преобладали над ними при сохранении их внешней самостоятельности и даже при большой значимости некоторых из этих 48-ми.¹³ Характерна история первой по времени возникновения лондонской ремесленной гильдии ткачей, возникшей в первой половине XII в. В начале XVI в. ткачи по престижу и богатству были отодвинуты на 53 место в списке 60 гильдий. Они были подчинены, сохраняя внешнюю независимость, компанией сукноделов, входившей в число Больших ливрейных компаний.

Члены 12-ти Больших гильдий, участвуя своими капиталами в создании Компании купцов-авантюристов, Левантийской, Московской, Ост-Индской и других торговых объединений Англии, постепенно подчинили перешедшую к англичанам от иностранных купцов внешнюю торговлю,

поставили под свой контроль деятельность ремесленников-иностранцев. В XVI-XVII вв. Большие ливрейные компании участвовали своими капиталами в колонизации Ирландии, Америки, Индии, привлекая для этого и средства зависимых от них ливрейных гильдий. Лондонские ливрейные компании распространяли свое влияние за пределы столицы по территории страны в том смысле, что вкладывали капиталы в промышленное производство — строительство кораблей, развитие шахтного дела, подчиняли деревенских сукноделов, формируя первые капиталистические производства — простую кооперацию и мануфактуру. Но это уже иная, большая, интересная и специальная сторона деятельности ливрейных компаний. Нас они интересуют в связи с историей Компании купцов-авантюристов. В этом случае надо ответить на такие вопросы: каковы пути амальгамации и структура ливрейных корпораций, какое отношение последние имели к «авантюристам», кто из «ливрей» и насколько активно участвовал в создании лондонского отделения Компании купцов-авантюристов.

Прежде о термине «ливрея». Особую форму одежды — «ливрею» — носили, как известно, слуги лордов и баронов. В торгово-ремесленных корпорациях Лондона различия в ливреях появляются с середины XIV в. Ливрею носили самые богатые и влиятельные члены гильдий. Ниже них стояла масса мелких мастеров, розничных торговцев, подмастерьев. Это так называемые «йоменри». Еще ниже во внутрицеховой иерархии находились ученики. Деление на две четко различающиеся группы (ливрею и не-ливрею), как полагает М.М. Яброва, было следствием амальгамации. К йоменри относились преимущественно члены поглощенных гильдий, хотя верхушка последних могла слиться с «ливреей» ведущей корпорации.

Историки (Д. Анвин, У. Эшли, М.М. Яброва) называют несколько способов амальгамации. Один из них — широко распространенное в средние века «право надзора», которым цехи пользовались для обеспечения и сохранения своей монополии. Но если прежде оно распространялось на членов своей гильдии, то с XV в. право надзора получает распространение и на смежные профессии. Классический пример в

этом отношении дает сукноделие, где самыми значительными среди многих гильдий оказываются суконщики (drapers) и портные (tailors). При этом, именно они принимают наименьшее участие в процессе изготовления сукна, но в них большое место занимал купеческий капитал. Что касается дрейперов (суконщиков), то как ремесленного цеха его вообще не было. Гильдия суконщиков создавалась как купеческое объединение.¹⁴ В XV в. суконщики добились права надзора за качеством продаваемого сукна в лавках города и наблюдения за этим на трех главных ярмарках Англии — в Вестминстере, Смитфилде и Саутварках Сити.¹⁵ Право надзора в большой степени зависело от должностных лиц в городском совете, через которые это право можно было осуществлять. За эти должности шла борьба между городскими корпорациями. Побеждали сильнеешие.

Важнейшим способом наступления на мелкие, слабые ремесленные объединения со стороны купеческого капитала было сохранение тех обычаев в городе, которые были удобны капиталу. Один из них — право поменять профессию, отсутствие запрета торговать любыми товарами, а не только профильными. Когда в 1363 г. вышло королевское постановление, запрещающее торговать несколькими видами товаров, оно встретило такое противодействие, что в 1364 г. его отменили.¹⁶ Право торговли разнообразным товаром открывало широкое поле для конкуренции, а значит, вело к разорению обычных, средних и мелких ремесленников, и в перспективе к подчинению их купеческому капиталу. В материалах, приводимых А. Джонсоном в приложении к его книге, есть интересные на этот счет свидетельства. Вот одно из них. Богатый член компании сукноделов Т. Хауэлл привез в Англию для продажи черный сатин, дамаск, мыло, железо, растительное масло, изюм, вино, зерно. Все это продал разным лицам. Главным для него был экспорт сукна, приведенный перечень импорта — подсобный источник доходов. Его наличие говорит о возможности продавать и покупать любые товары.¹⁷ Право торговли разными товарами давало возможность и основание становиться членом нескольких компаний. Конечно, в этом случае такой купец не был связан с производством во второй компании. Но как собствен-

ник большого капитала он имел возможность продавать продукцию ремесла этой компании на далеких рынках.

Еще одним путем амальгамации гильдий стало изменение системы вступления в них. Традиционный способ через ученичество оставался во всех корпорациях, но с XV в. появляется вариант оказаться членом гильдии через покупку этого права. М.М. Яброва приводит такие данные: во второй четверти XV в. в компанию суконщиков через покупку приняли 27 человек, на рубеже XV–XVI вв. — 127.¹⁸ Наличие капитала, как видим, становилось существенным средством, с помощью которого можно было открыть дверь любой гильдии, способом подчинить богатой компании более слабую.

Наконец, вариантом амальгамации становилась борьба за преимущественное право сбыта продукции профессионально родственных гильдий. Так, по грамоте короля от 1364 г. суконщики получили монопольное право на розничную торговлю сукном. Ткачи, сукновалы, красильщики должны были продавать свою продукцию только им и только оптом.¹⁹ По сути, такая практика должна была превратить купцов богатых компаний в скупщиков изделий слабых гильдий по установленным заранее ценам. В перспективе такой купец-скупщик совмещал свои действия с функциями купца — раздатчика сырья. Эти явления были свидетельством формирования первых форм капиталистического производства.

Членство в ливрейных компаниях давало экономические и политические преимущества, такие как контроль над рынком, преобладание в управлении городом. В руках ливрейных компаний перманентно находились все должности в городском магистрате. Среди Больших ливрейных компаний Лондона наиболее значительной была гильдия мерсеров, сыгравшая, как свидетельствуют материалы ее деятельности, решающую роль в формировании столичного объединения купцов-авантюристов.

Положение дел в гильдии мерсеров за 1453–1527 гг. представляют документы этой компании, опубликованные в 1936 г.²⁰ Они, как было сказано во введении, воспроизводят рукописный фолиант, составленный в 20-х гг. XVI в. архивариусом гильдии Уильямом Ньюболдом. Материалы публикации 1936 г. станут главным источником для ответа

на многие вопросы, связанные с проблемой формирования купеческих групп «авантюристов» на территории Англии, с ролью в этом процессе столичного купечества, в частности, мерсеров Лондона. Разумеется, наиболее внушительные свидетельства «Акты компании мерсеров» дают о самой компании мерсеров. Обращаясь к этому объемному источнику, ответим с его помощью на три важных вопроса: что было преимущественной сферой занятий членов объединения мерсеров, какова его социальная структура, что собой представляла система управления объединением. На первый вопрос довольно ясно отвечает гимн мерсеров: «Во всей торговле, которой славен Лондон, мы первые по времени и месту».²¹ Таким образом, один из атрибутов мастерства — гимн — говорит, что мерсерское мастерство возникло как коммерческое, а не производственное объединение, и появилось, видимо, раньше прочих торговых товариществ. Е.В. Кузнецов, единственный в отечественной историографии историк, обратившийся к изучению материалов гильдии мерсеров, свою статью «Лондонская гильдия торговцев тканями в XV–XVI вв.» начинает с толкования понятия «мерсер». Он приводит по этому поводу позиции разных историков, определения словарей, а затем с некоторой неуверенностью пишет: «Вероятно, содержание, которое вкладывалось в понятие «mercery», «mercers», было неодинаковым в различные периоды средневековья. Находящиеся в нашем распоряжении данные, касающиеся деятельности мерсеров в XIV–XV вв., свидетельствуют, что именно ткани — причем самые разнообразные — являлись главными предметами их торговли. Поэтому правомерно, на наш взгляд, перевести слово «mercers», как «торговцы тканями».²² С мнением историка можно согласиться, если речь идет о столичных мерсерах, в провинции ситуация была иной, о чем будет идти речь при характеристике положения дел в региональных филиалах Компании купцов-авантюристов.

На основе так называемых «описей», относящихся к последним годам XIV в., Е.В. Кузнецов уточняет реестр товаров мерсеров. Так, в лавке Д. Бэши, умершего в 1394 г., обнаружено 62 вида товаров, большую часть которых (51 название) составляют текстильные товары. Среди них перечислены 25

сортов шерстяных, льняных, шелковых и хлопчатобумажных тканей, богатый набор постельного белья, 18 знамен, шелковые подвязки, занавеси, платки различных сортов, церковные ризы. Рыболовная сеть в лавке Бэши соседствует с мотками шелковых и льняных нитей. Здесь также представлены гребни из слоновой кости, бисер, мишура, кольца (медные, латунные, бронзовые).²³ «Описи» показывают, говорит историк, что мерсеры столицы торговали и галантереей, импортировали вино, конкурируя с виноторговцами. В лавке Бэши находилось большое количество уорстедского сукна, что свидетельствовало об активном вторжении мерсеров в конце XIV в. в сферу деятельности торговцев сукном.²⁴ Свобода торговли для столичного купца обеспечивалась обычаем, который не запрещал торговать любыми товарами, не только профильными, о чем шла речь выше.

Господствующее положение в сфере торговли тканями мерсеры закрепили за собой в XIV в., получив от городского совета привилегию назначать из своей среды на две престижных и доходных в городе должности: весовщика шелка и обмерщика полотна.²⁵ Обе должности сохранялись в XV — первой половине XVI вв. Утверждение на них проходило через структуры гильдии — в «совете ассистентов» и в «ливрейном совете». Избранные приносили, как было принято, присягу верности компании.²⁶ С конца XIV в., все активнее в XV столетии, мерсеры внедряются в сферу коммерческих операций сукном, что было связано с развитием шерстяного производства в стране. Экспортом продукции сукноделия стали заниматься купцы многих городов Англии и ливрейных компаний столицы.

Ответ на второй вопрос о социальной структуре гильдии мерсеров может быть таким: все члены объединения делились на три группы. Первая группа — привилегированная часть — «ливрея» (*livery of company*), которая и внешне отличалась от остальных. Только мастера, относящиеся к этой группе, имели право носить специальную форму одежды. Один раз в два года, перед Пасхой, собрание гильдии определяло цвет одежды на следующие два года. Он был разным в разные годы (голубой, коричневый, фиолетовый).²⁷ Прием в «ливрею» предполагал длительное пребывание в статусе

кандидата. Процедура приема в «ливрею» долго готовилась, предварительно обсуждался список претендентов. В ходе обсуждения могло быть принято решение вовсе не производить приема в текущем году. То есть, попасть в эту категорию членов гильдии мерсеров было очень не просто. При вступлении было необходимо внести вступительный взнос в 20 шил. Первоначально разрешалась рассрочка на три года. Но препятствием размер взноса не являлся, так как он был небольшим, даже тогда, когда рассрочка была отменена.²⁸ Главным препятствием являлось мнение «ливреи», которое в частном выражении не могло не быть субъективным.

Вторая группа членов гильдии — подмастерья, «бэчелоры». В эпоху средневековья подмастерье — почти всегда обязательная ступень для молодого человека, получившего по окончании срока ученичества сертификат квалифицированного специалиста. Теперь ему нужно было накопить средства для открытия дела и пройти стажировку в качестве подмастерья у мастера. С изменением в XV в. ситуации в производстве, торговле и внутри гильдий меняется и содержание понятия «бэчелоры», меняется положение подмастерьев. Оно оказывается неодинаковым для разных фигурантов — для детей ливрейных купцов; дворян, которые решили заняться торговлей; для купцов «младших» лондонских гильдий, ожидавших приема в «ливрею»; для розничных торговцев-лавочников, самой многочисленной и стабильной части гильдии, не имевшей «ливреи». Понятно, что перспектива стать членом «ливреи» для каждой группы бэчелоров была неодинакова. На самой нижней ступени лестницы бэчелоров стояли классические подмастерья средневекового типа, не имеющие средств для открытия дела. Для них стать даже лавочником было главной жизненной задачей. Они работали на богатых купцов, получая за это заработную плату. Чтобы открыть лавку такой бэчелор должен был выполнить ряд формальностей, получить лицензию от старшины гильдии, за которую следовало уплатить 2 ф. ст., а главное — иметь первоначальный капитал в 100 ф. ст.²⁹

Третья группа в гильдии мерсеров, как и в любом средневековом мастерстве, — ученики. Их положение во многом было идентично ученичеству других ремесел, хотя имелись и

различия. В ученики принимали юношей 16 лет, они должны были быть свободными людьми, «не больными и не изуродованными телом и в членах». Нельзя было брать слабых здоровьем.³⁰ Объяснялись такие требования физически тяжелыми условиями, в которых оказывались молодые люди, став учениками. В течение десяти лет ученичества, а именно таким был срок обучения в гильдии мерсеров, ученик выполнял работу купца и за купца: отвечал за доставку товаров; охранял их; вел переписку с поставщиками; часто грузил товар; вел счета; составлял отчеты. В последние годы ученичества он мог стать представителем купца за границей. При этом, если его успешная работа приносила большую прибыль, она вся доставалась хозяину.³¹ Как во всех средневековых гильдиях, после окончания ученичества выучившийся мог открыть свое дело или, если не было средств, наняться за плату на работу к любому мастеру — купцу, в том числе тому, в обучении которого он находился. Хозяин ученика по истечении срока договора должен был представить выучившегося совету мастеров и уплатить фэйн в 20 шил. Клерк гильдии регистрировал его в качестве члена корпорации.³²

Третий вопрос, на который позволяет ответить книга архивариуса Ньюболда, как выглядела система управления мерсерской компании Лондона, по крайней мере, в период, представленный документами — во второй половине XV — первой четверти XVI вв. Главными структурами корпорации были Общие (Генеральные) собрания членов объединения (General Courts), которые проводились четыре раза в год по сезонам, четыре старшины (wardens) и Совет помощников (Court of Assistants). Общее собрание как высший законодательный орган принимало постановления, регулирующие деятельность гильдии, на них заслушивались отчеты должностных лиц, проводились выборы, приносилась присяга выбранных. Кроме квартальных проводились чрезвычайные собрания по важным поводам. Собирались закрытые «Ассамблеи ливреи (Assemblies of Livery)». Судя по документам, это было достаточно частым явлением, поскольку на собраниях «ливреи» обсуждались вопросы, связанные с приемом новых членов в «ливрею», назначением должностных лиц, выбором

старшин. Все это свидетельствовало о том, что все решения зависели от ливрейных мастеров.

Исполнительными структурами компании являлись четверо старейшин (wardens) и «Совет ассистентов», который был создан для помощи им в текущих делах. И старейшины, и «Совет ассистентов» выбирались только из состава «ливреи». Старшин выбирали в начале июля на летнем общем собрании на один год. Нельзя было предлагать на эту должность человека, уже занимавшего ее, если после этого не прошло пяти лет. «Совет ассистентов» первоначально состоял из 12 человек, потом численность его возросла, а главное стала часто меняющейся. Заседал он еженедельно.³³

Интересным свойством организационной системы гильдии мерсеров была некоторая автономность бэчелоров. Они имели свой руководящий орган — «Совет восьми», выборы которого проходили на общем собрании членов гильдии. Выбирали из лиц, не имеющих «ливреи».³⁴ Е.В. Кузнецов, пытаясь установить степень автономности бэчелоров в компании, приходит к выводу, что сделать это невозможно из-за неполноценности сведений, даваемых источником. Несомненно, выборы проходили под контролем старшин и ливрейных мастеров, но участвовали они в этой процедуре или только утверждали выбранных, не ясно. Несомненно, что войти в «Совет восьми» мог только человек, угодный «ливрее» и ею поддержанный.

На основе и в недрах ливрейной компании мерсеров, с участием членов других ливрейных гильдий, формировалось объединение Лондонского отделения национальной Компании купцов-авантюристов, которая начала создаваться, о чем шла речь в первой главе, задолго до появления ее столичного филиала, как организационно оформленной структуры. «Акты мерсеров Лондона» дают возможность проследить за процессом образования Лондонского отделения компании «авантюристов».

Первыми шагами в процессе генезиса лондонского отделения Компании купцов-авантюристов стало формирование отдельных групп «авантюристов» в нескольких Больших ливрейных компаниях столицы, члены которых экспортировали сукно в Нидерланды — мерсеров, grosеров, дрейперов,

галантерейщиков и кожевенников. Каждая группа являлась организационно самостоятельной хозяйственной структурой, но не независимой, а тесно связанной с родительской корпорацией, внутри которой она сформировалась и жила. Появление таких групп демонстрирует пример мерсеров, самой значительной среди них. На первых страницах «Актвов мерсеров» идет речь об объединении «авантюристов» в составе этой гильдии. Здесь помещено разрешение от 1457 г., которое позволяло «товариществу *авантюристов* взимать сбор с каждого тюка мерсерских товаров, которые перевозятся на кораблях». ³⁵

Протоколы следующих десяти лет, очень неполные и отрывочные, дают основание говорить о том, что к 1465 г. «авантюристы» мерсеров проводили свои собрания уже отдельно от материнской гильдии. Например, собрание «авантюристов» (Courte of Aventurers) в 1465 г. обсуждало вопросы, связанные с измерением сукна, и затем отправило письмо по этому поводу «правителю за морем» В. Кэкстону. С этого времени название «Собрание авантюристов» часто появляется в протоколах мерсеров вместе с обозначением «Собрание всего нашего товарищества (Court of our whole Fellowship)». На собраниях «авантюристов» рассматривались вопросы внешней торговли, фрахтовки кораблей, таможенных пошлин, выработки и принятия постановлений, переписки с правителем на континенте. Появление отдельной группы купцов (adventurers of our Fellowship) в среде мерсеров — торговцев тканями — понятно. Быстро растущее производство сукна в стране нуждалось в эффективном по срокам и прибыли сбыте. Богатая часть купцов гильдии мерсеров, распоряжающаяся большим капиталом, нужным для организации перевозок и сбыта сукна в больших объемах, имеющая связи с континентом, как нельзя лучше подходила для этого. Поскольку круг интересов богатой гильдейской верхушки отличался от того, чем жили и чем занимались остальные, менее состоятельные и предприимчивые их коллеги, эти предприимчивые стали собирать отдельные от общих собрания гильдии мерсеров (Court of Adventurers of our Fellowship). В протоколах мерсеров собрания «авантюристов» называются и таким образом: «Assemble of oure Felishipp»,

«General Court of our Felishipp Adventurers»³⁶. Перевод на русский язык один — «Общее (Генеральное) собрание товарищества «авантюристов».

Судя по документам, мерсеры в это время торговали только в Нидерландах. Сложно сказать, участвовали ли они в торговле с соседними северными районами — Скандинавией и Пруссией, торговля с которыми у англичан с конца XV в. шла на убыль. Е.М. Карус-Вильсон высказывает по этому поводу такую точку зрения. Она считает, что доминирование мерсеров в нидерландской торговле над всеми лондонскими группами «авантюристов» в дальнейшем объясняется тем, что столичные купцы, кроме мерсеров, торговали в северных районах. Когда начался упадок северной торговли, купцы — не мерсеры стали перебираться в Нидерланды, что, с одной стороны, создавало проблемы для мерсеров, с другой, явилось важным основанием для формирования объединенного товарищества «авантюристов» Лондона под эгидой мерсеров.³⁷

Документы гильдии мерсеров дают не только свидетельства формирования в ней группы «авантюристов», они говорят о подобном процессе и в других ливрейных компаниях. Никакая из них не оставила после себя подобной мерсерской «Книги протоколов». Впервые в 1465 г. в книге Ньюболда появляется упоминание «о других различных товариществах авантюристов (*divers felyshippes aventerers*)», сформировавших общее представительство к мэру города по поводу дипломатических переговоров с Нидерландами.³⁸ Через три года появляется новое упоминание «о других» в пикантной ситуации, к которой, впрочем, эти «другие» отношения не имели. В 1468 г., говорит источник, в зале собрания дома мерсеров разразился скандал: два почтенных мерсера в ссоре использовали «ненормативную лексику — и это было в присутствии Д. Мидделтона и *других* авантюристов — мерсеров и авантюристов *других* гильдий». В итоге ссоры один разбил голову другому своим кинжалом.³⁹

В хронологически первых документах выражение «товарищества авантюристов города Лондона», которым стали пользоваться все чаще, не определялось четко: было не ясно, о купцах из каких ливрейных компаний идет речь. В даль-

нейшем «Акты мерсеров» стали обозначать группы «авантюристов» по именам ливрейных гильдий. Так, в документах за 1489 г. читаем о «собрании товариществ авантюристов (Courte of the Felishippes Aventerers)», на которое были приглашены «вардены дрейперов, grosеров, кожевенников и других так же, как и нашей компании мерсеров (wardens of drapers, grocers, skimmers and other as well as of oure company of the Mercery)». ⁴⁰ Чаще всего называют grosеров, дрейперов, галантерейщиков, кожевенников, реже торговцев рыбой и портных. Возможно, это свидетельствует о незначительности этих ливрейных гильдий в системе коммерческого предпринимательства «авантюристов». С уверенностью можно говорить о том, что приоритетное положение в среде «авантюристов» столицы все больше принадлежит мерсерам. Это видно, в том числе, и из той роли, какую они сыграли в приобретении королевского патента 1462 г., оформившего юридические основания выборов правителя Компании купцов-авантюристов в Нидерландах. Эдуард IV в противовес привилегиям, данным хартией 1407 г., подтвержденным в 1413 г., 1430 г., 1437 г., самостоятельно назначил губернатором компании В. Обрея «за верную службу короне». Это вызвало активный протест «авантюристов». Начался конфликт, затянувшийся на десять недель. Решение короля было отменено, в том числе и потому, что мерсеры заплатили 57 ф. ст. 10 ш. за положительный для купцов исход борьбы. Купцы в итоге получили королевский патент 1462 г., который позволял им выбирать правителя компании самостоятельно на общем собрании всех «авантюристов». Обрей был смещен, его место занял Кэкстон. ⁴¹ С этого времени губернаторами компании на континенте чаще всего избирались мерсеры. Переписка губернатора на континенте с королевскими чиновниками в основном шла через мерсеров.

Формирование отдельных групп «авантюристов» в разных ливрейных компаниях Лондона вскоре привело к их объединению вокруг «авантюристов» — мерсеров. Причинами объединения стали обстоятельства внутреннего и внешнего порядка, взаимодействие факторов национального, государственного и частного характера. Во времена спадов в торговле, в периоды политических кризисов, в ходе которых

мерсеры несли большие расходы для поддержания торговли (отправляли делегации к королю, к иностранным монархам, просили патенты), они обращались к купцам других гильдий, торговавших в Нидерландах. Обращались и тогда, когда надо было регулировать объемы вывозимой продукции, прекращать ее вывоз на определенный срок. Объединение деятельности для эффективной торговли за границей, для ее корректировки, использование общих торговых судов для перевозки грузов на одни и те же рынки, найм охраны для защиты зафрахтованных кораблей, принятие единой системы таможенных пошлин, выработка общей политики в отношении иностранных купцов и «стаплеров», в отношениях с производителями сукна — все это стало основанием кооперации «авантюристов» столицы.

Постепенное слияние групп «авантюристов» ливрейных гильдий Лондона стимулировалось вмешательством в дела торговли короля и мэра города. Коммерческая деятельность англичан и внешнеполитические отношения страны, особенно с Нидерландами, всегда были переплетены друг с другом. Во второй половине XV в. в период политической нестабильности, велась интенсивная переписка между купцами-авантюристами и королем, между королем и правителями Нидерландов. Эдуард IV часто приглашал к себе купцов-авантюристов через мэра города, не имея иной структуры, с помощью которой он мог бы действовать напрямую в решении внешнеполитических вопросов. Примеров этого в источниках немало. Когда в 1465 г. король попросил «авантюристов» отправить членов своей компании в Бургундию для переговоров по политическим вопросам, «старшины мерсеров и других групп авантюристов», приглашенные по этому поводу, отказали королю, заявив, что «они не имеют права брать на себя такую ответственность». Они просили мэра передать королю в вежливой форме их отказ.⁴² Но позднее, в 1477 г., когда герцог Бургундии Карл Смелый был убит, и нужно было заключить договор с его преемником, «представители различных товариществ авантюристов предстали перед лордом-канцлером и другими королевскими чиновниками для переговоров с послами герцога».⁴³ Когда король Франции не согласился на брак дочери Эдуарда IV и дофина, король в ответ запретил

своим подданным торговлю с французами, на что купцы-авантюристы ответили пониманием.

Очень важными для короны были вопросы, связанные со сбором таможенных пошлин и субсидий. По этому поводу довольно часто собирали «авантюристов» всех групп ливрейных гильдий в помещении компании мерсеров в Гилдхолле (Guildhall). Судя по данным книги Ньюболда, общие собрания «авантюристов» по просьбе короля и мэра проходили с самого начала «в холле Св. Томаса (in the hall at St. Thomas)». Так было в 1468 г., когда собрали их всех «в административном зале Св. Томаса» по поводу переговоров с Нидерландами, о чем шла речь выше. Так было в 1481 г., когда мерсеры-авантюристы пригласили «все другие группы» для принятия решения о выдаче ливрейной формы губернатору Пикирингу «за большой труд на пользу нашего товарищества».⁴⁴ В 1479 г. «королю сообщили, что купцы его города обязаны внести в казну большую субсидию, чего они не делают». Он «распорядился через мэра передать купцам, чтобы они уплатили всю сумму». Для этого мэр собрал в Гилдхолле старшин «разных товариществ авантюристов».⁴⁵

В то время, когда еще не было регулярных общих собраний «авантюристов» столицы, в протоколах имеются интересные свидетельства их совместных действий. В 1475 г. старшины мерсеров пишут губернатору Пикирингу на континент, что «суда, снаряженные дрейперами, grosерами, галантерейщиками при участии торговцев рыбой нашего товарищества придут на рынок с божьего благословения».⁴⁶ Или такой пример. В 1483 г. «авантюристы» заявили, что в связи со смертью Эдуарда IV таможенные пошлины и субсидии, гарантированные королем при его жизни, теперь потеряли значение. Но сборщики по-прежнему их взимают. Потому в Гилдхолле мерсеров состоялась «ассамблея авантюристов разных товариществ», где было решено, что они должны объединиться для сопротивления сборщикам и что каждый «пострадавший должен получить компенсацию из общего фонда». Документы 1483 г. интересны тем, что, в первых, здесь впервые появляется официальное название «ассамблея авантюристов разных товариществ», во-вторых, в них идет речь «об общем фонде (common fund)» ассоциации.

Была составлена петиция Ричарду Йорку, тогда Протектору (будущему Ричарду III). Общими усилиями «авантюристы» одержали победу.⁴⁷

Несмотря на происходившие время от времени по экстренным поводам собрания групп «авантюристов» ливрейных компаний, признанной, организованной, легитимной компании «авантюристов» Лондона пока не было. Обнаруживалась только острая нужда в ней. Более 20 лет «авантюристы» столицы шли к созданию своего объединения. Шли в условиях конфликтов, ссор, обид, претензий друг к другу и губернаторам на континенте. Их усилия завершились созданием такой организации в эпоху Тюдоров.

Датой легализации Лондонского отделения Компании купцов-авантюристов следует считать 1486 г. События этого важного в истории столичных «авантюристов» года не отражены в «Актах мерсеров». Они представлены в городских документах. В журнале протоколов муниципалитета под заголовком «Для получения писем из районов владений герцога Бургундии» зарегистрировано решение от 22 марта 1486 г. о том, что мэр и олдермены города обязаны «выбирать каждый год двух лейтенантов, одного из мерсеров, другого от других гильдий, часто бывающих в районах владений герцога Бургундии, чтобы получать письма, отправленные из-за моря по всем вопросам, касающимся купцов, посещающих эти районы, и отправлять ответы на них».⁴⁸ Эти лейтенанты должны были назначать клерка, который обязан «определять, где купцы могут собирать свои ассамблеи». Мэр, в свою очередь, должен назначать служащих, которые будут обязаны оповещать купцов о месте и времени собраний. Таким образом, мэр и городские олдермены приобретали определенный контроль над перепиской «авантюристов».

Спустя две недели, 5 апреля 1486 г., воодушевленные поддержкой городского управления, купцы обратились к мэру и городскому совету с просьбой «создать хорошее и надежное управление для лондонских авантюристов, торгующих за пределами страны в районах Голландии, Зеландии, Брабанта и Фландрии». Они просили «предоставить им свободы, привилегии и различные льготы». Обращение обсуждалось в городском совете и было удовлетворено. Мартовское

решение скорректировали. В апрельском решении городского совета было заявлено, что ежегодно мэр и олдермены будут выбирать «двух компетентных людей (able persons), одного от мерсеров, другого от всех других товариществ купцов Лондона в качестве лейтенантов (заместителей) губернатора за морем». Лейтенанты получали «право созывать собрания в Лондоне, передавать на рассмотрение мэра пожелания купцов, утверждать постановления, решать многие вопросы, в том числе по поводу сбора и изменения размеров таможенных пошлин». Любой купец, не повинующийся постановлениям, должен был предстать перед мэром и олдерменами и «быть наказан как не подчиняющийся варденам (wardens) товарищества». ⁴⁹

Таким образом, апрельский 1486 г. акт городских властей официально оформил организацию купцов-авантюристов Лондона. Очевидная цель легализованного товарищества определялась, как необходимость снаряжать и отправлять купеческие флоты из Лондона на сезонные рынки, собирать средства для их экипировки и благополучного прибытия в места назначения. В дальнейшем, поскольку эта сфера деятельности объединения не была подробно расписана в 1486 г., реальные функции компании были уточнены и расширены, включив все направления коммерческой политики «авантюристов». Городское постановление 1486 г. уточнило название общих собраний «авантюристов». В нем был закреплён факт слияния отдельных групп купцов в единую структуру: «Общее (главное) собрание товарищества авантюристов (General Courte of the felishipp aventerers» или «Generall Courte of the felyshipp of this Citie advenetters»). Что касается числа купцов, принимавших участие в собраниях, книга Ньюболда говорит об этом редко. Самая большая цифра, названная в документах конца XV — начала XVI вв., 93 человека на собрании 1515 г.⁵⁰, 89 человек в 1489 г.⁵¹ Обычно число присутствующих на собраниях колебалось от 20 до 60 человек.⁵² Среди участников собраний чаще всего называются мерсеры (всегда), дрейперы, grosеры, галантерейщики, кожевенники, портные, реже торговцы рыбой, железом.

С 1486 г. Лондонское объединение «авантюристов» приобрело все черты классической гильдии или ливрейной ком-

пании — право созывать собрания членов организации с полномочиями издавать постановления, приводя их в исполнение с помощью штрафов и иных форм наказаний. Правомочность собраний гарантировалась мэром, как и для всех городских гильдий. Постановления собрания компании передавались на утверждение мэру. В некоторых случаях он вмешивался в принятие решений, корректируя их. Обладая многими важными качествами средневековой гильдии, компания лондонских купцов-авантюристов имела много особенных свойств, в том числе, чисто внешнего характера. У нее не было своего места для работы. Для проведения собраний использовалось здание гильдии мерсеров, что лишний раз говорит о том, что лондонское отделение формировалось вокруг мерсерской ливрейной гильдии. Лондонские «авантюристы» практически не имели собственных чиновников, пользуясь в своей практической работе услугами должностных лиц мерсеров. Клерки мерсеров писали от имени «авантюристов» письма, составляли протоколы, отчеты, хранили долгое время казну компании в общем сундуке — сейфе с мерсерами. Переписка со структурами компании на континенте велась старшинами (wardens) мерсеров, которые отвечали на письма, адресованные всему столичному товариществу, сообщали губернатору о решениях общих собраний.⁵³ Письма писались от имени «старшин мерсеров и других авантюристов Лондона (the wardens of the mercery and all other adventurers of the citie of London)».⁵⁴ Практически Лондонская компания купцов-авантюристов имела столько старшин, сколько их было в гильдиях, из состава которых сформировалось товарищество. Когда лорд-канцлер приглашал к себе «старшин авантюристов», являлись «старшины мерсеров, дрейперов, галантерейщиков, рыбных торговцев, портных и другие».⁵⁵ Когда подписывались важные документы, такие, например, как соглашение между «авантюристами» и портом Кале, визирировались они «печатами товариществ мерсеров, дрейперов, галантерейщиков, кожевенников Лондона (with the comon seales of the felishippes of the mercers, draper, grocers, haberdashers and skyners of the citie of London)».⁵⁶

Для решения конкретных вопросов выбирали трех должностных лиц на определенное время с ограниченными пол-

номочиями: аппоинтера (appointer), кондьютора (conduitors) и аудитора (auditor). Их задачей была подготовка торгового флота в экспедицию на рынки Нидерландов. Аппоинтеры (снаряжающие) нанимали торговые суда и военные корабли для охраны коммерческого флота, собирали средства на организацию экспедиции, расплачивались с владельцами судов. Выбирали снаряжающих на общих собраниях, либо их предлагали группы купцов. Число аппоинтеров колебалось от шести до десяти человек, причем мерсеры всегда были представлены минимумом в четыре человека,⁵⁷ что явно свидетельствовало о том, что мерсеры отправляли больше товаров, чем все остальные. Кондьюторы помогали «снаряжающим», сопровождали суда в плавании. Иногда ими была часть «снаряжающих». Аудиторы (ревизоры) проверяли отчеты и тех, и других. Кроме этих трех фигурантов — должностных лиц в конце XV — начале XVI вв. — «авантюристы» создавали специальные комиссии и комитеты с административными и юридическими функциями. Их насчитывалось порой до 23.

Лондонское объединение «авантюристов» долгое время после своей легимитизации оставалось сложной структурой. Его члены не были еще оторваны от родительских гильдий, из которых они вышли. Между группами купцов нередко обнаруживались трения такого рода, что создавалось впечатление — корпорация вот-вот распадется. Не раз мерсеры, когда возникали большие разногласия, грозили выходом из компании, переходом к самостоятельной фрахтовке кораблей и перевозке грузов. Но именно мерсеры стали тем ядром, вокруг которого сплачивались остальные. Они преобладали на общих собраниях и численно, и по влиянию, что особенно было заметно, когда собирали средства для каких-либо конкретных целей, а мерсеры платили половину суммы. В комитетах и депутациях к королю они были в большинстве. По решению лондонского совета 1486 г. один из двух лейтенантов был мерсером. Несмотря на то, что другие группы «авантюристов» участвовали в законодательной деятельности товарищества, исполнительная власть почти полностью находилась в руках мерсеров. Более того, не только официальные лица мерсеров-авантюристов осуществляли связь с компанией на континенте от имени всех лондонцев, но и

губернаторы в Нидерландах чаще всего были мерсерами столицы во второй половине XV — начале XVI вв. Ими были Д. Пикиринг, Д. Венди, Д. Шелдон, Д. Клиффорд, Д. Хьюстер Р. Гретем, Д. Кэкстон.⁵⁸

Особенностью Лондонской компании купцов-авантюристов и соответственно ее отличием от традиционных средневековых гильдий являлось не только установление правил ведения торговли, но и организация ее проведения, как в акционерных компаниях. Тем не менее, это была еще не акционерная, а регулируемая компания, поскольку каждый купец торговал индивидуально, на свой собственный капитал. Товарищество фраговало корабли, способствовало перевозке товаров, определяло время отплытия флота, место его назначения, условия торговли в рыночных центрах. Купцам с безупречной репутацией давали ответственное задание — отправиться в доки и наблюдать за ходом погрузки кораблей. Аппоинтерам, наблюдателям, сопровождающим давалось право использовать вооруженный конвой «для охраны от врагов».

Во времена первого Тюдора в условиях сложной международной обстановки ходили разного рода слухи о появлении большого флота, идущего от берегов Франции, о стоящей в Ла-Манше вражеской эскадре, об уничтожении английских торговых судов в Зеландии и тому подобные. Книга Ньюболда приводит примеры обращения «авантюристов» в таких случаях к королю с просьбой предоставить для защиты своих судов корабли военного флота. В 1491 г. в ответ на одну из таких просьб осторожный Генрих VII ответил, что надо сначала отправить на континент курьера с поручением «выяснить положение внешнеполитических дел Англии», и составить представление о вооруженных силах и флоте принца Филиппа. Когда курьер через 11 дней выполнил поручение короля, и требуемые сведения были направлены королю вместе с просьбой дать военное сопровождение грузам купцов, король отправил купцам ответ, который никак не мог их удовлетворить. Он посоветовал пока вообще не отправлять грузы на рынки Нидерландов, а затем снисходительно заметил, что сопровождение боевыми кораблями четырех купеческих судов может вызвать международный

конфликт, и даже, если бы он дал корабли, выглядело бы несолидно сопровождение большим военным эскортом незначительного предприятия.⁵⁹ Но в следующем году суда купцов все-таки получили сопровождение королевских военных кораблей. Впоследствии и Генрих VII, и Генрих VIII ни раз давали корабли и солдат «для сопровождения кораблей купцов-авантюристов в Зеландию».⁶⁰ Возвращение судов домой с континента тоже тщательно готовилось. Губернатор получал на этот счет инструкции из Лондона с напоминанием, что суда следует загружать полностью. Дело в том, что за фрахтованное судно платили, как за полную загрузку вне зависимости от того, сколько на судах будет товаров.

Купцы-авантюристы Лондона объединялись не только для снаряжения торгового флота на континентальные рынки, но и для выработки общей для всех коммерческой политики. В период правления Генриха VII они часто становились советниками, экспертами короля. Власти Нидерландов по политическим причинам ни раз запрещали торговать с Англией. Английский король в свою очередь, когда было необходимо защищать национальные интересы страны, приостанавливал коммерческие предприятия купцов. Так, когда торговая экспедиция 1489 г. была готова к отплытию на континент, Генрих VII, оказывая давление на своего политического противника, запретил торговлю с Нидерландами и распорядился, чтобы «авантюристы» перевели свой рынок на территорию английского порта Кале. Ответные меры последовали немедленно: в Нидерландах была запрещена торговля английским сукном. И английские купцы, и горожане Брюгге направили монарху петиции протеста. Но король был непреклонен, и «авантюристов» вынудили подчиниться королевскому распоряжению.⁶¹

Несмотря на то, что король, когда речь шла об угрозах короне, заставлял купцов делать то, что считал нужным для себя и страны, он оказывал при необходимости помощь купцам компании. При составлении торговых договоров с другими странами он приглашал их в качестве экспертов, учитывал пожелания и рекомендации. Когда в 1495 г. создавалось «Великое соглашение (Intercursus Magnus)», был сформирован на общем собрании компа-

нии «Комитет 12-ти», задачей которого являлось участие в процедуре составления текста и наблюдение «за сохранением и восстановлением привилегий, которыми располагали англичане во Фландрии и других районах во владениях герцога Бургундского».⁶² Договор был подписан в 1496 г. Согласно ему обеспечивался доступ английского сукна на рынки Нидерландов. Результатом, в конечном счете, стало разрушение фламандской промышленности, ускоренное в дальнейшем религиозными волнениями и эмиграцией ткачей в эпоху революции. Это в свою очередь привело к расширению английской торговли сукном, которая достигла пика в XVI–XVII в столетиях.

Несмотря на «*Intercursus Magnus*», проблемы «авантюристов» на континенте не исчезли. Их облагали новыми пошлинами и налогами. Для борьбы с новыми поборами купцы были вынуждены опять обращаться за помощью к королю. Пришлось в который раз оставить Антверпен. Именно в это время, когда временно прекратилась торговля с Нидерландами, возобновились и хронические трения между «авантюристами» и их соперниками — немецкой Ганзой и «стаплерами». Все это стало дополнительным основанием для более плотного объединения всех групп лондонских «авантюристов». Ни раз в это время они собирались для выработки петиций королю, о чем говорят материалы «Книги протоколов». Их возмущало то обстоятельство, что в то время как торговля англичан на континенте заморожена, немецкие купцы активно ею занимаются, получая большие прибыли и угрожая захватить всю торговлю в Нидерландах в свои руки.⁶³ Со «стаплерами» отношения были менее напряженными, поскольку экспорт сукна расширялся, а шерстяного сырья снижался. И уже не «авантюристы», а «стаплеры» выражали недовольство действиями своих соперников, особенно тогда, когда последние перебрались в Кале с конкурентным «стаплерам» товаром — сукном. «Книга протоколов мерсеров» свидетельствует о консолидации усилий «авантюристов» Лондона в этих сложных для них обстоятельствах. В пиковые моменты собирались общие собрания, комитеты, комиссии из всех товарищеских групп «авантюристов» для поиска выхода из возникающей время от времени сложной

ситуации. Писались письма, петиции, заключались соглашения. Дальновидные и прагматичные купцы становились членами обеих компаний и «авантюристов», и «стаплеров».⁶⁴

Большие расходы, которые несли лондонские «авантюристы» в условиях временного прекращения торговли с Нидерландами, когда был потерян самый выгодный рынок, когда надо было вести бесконечные переговоры с королем, властями Бургундии, со «стаплерами», с Кале, делали для купцов-авантюристов главным финансовый вопрос. Расходы на снаряжение торговых флотов, их охрану компенсировались обложением пошлинами всех товаров, отправляемых на рынки континента и обратно, известными, как «деньги сопровождения (*conduit money*)». Взимание эти платежей нередко было источником разногласий между отдельными купцами и группами «авантюристов» разных лондонских ливрейных гильдий. Но после кризиса 1489 г. наладили четкую систему сбора «денег сопровождения». Кондьюторы, которые назначались из числа самых влиятельных купцов разных товариществ, составляли детальную смету расходов, перечень товаров, перевозимых на континент и ввозимых в Англию, определяли размер «денег сопровождения».

С оформлением единой столичной компании купцов-авантюристов более острой становится проблема их отношений с «авантюристами» провинциальных английских городов. XV в. для всех купцов страны, как уже говорилось в первой главе, был временем относительно свободных действий на внешних рынках, регулируемых грантами привилегий и королевскими грамотами, которые относились в равной мере ко всем национальным коммерсантам. В основе взаимоотношений всех подданных английской короны, ведущих торговлю на континенте, лежала хартия 1407 г. Одним из основных, очень важным для провинциальных купцов принципом деятельности, гарантированным королевским документом, было равное право для всех в области «рыночных городов» вести самостоятельную торговлю. «Мы, искренне желая предотвратить зло, которое может произойти, и чтобы купцы и все другие, кто будет путешествовать из нашего королевства в вышеназванные районы, могли по справедливости управляться, жалуюм текстом этой грамоты названным

купцам, чтобы они могли свободно и на полном основании собираться так часто и там, где сочтут для себя удобным, и выбирать из своей среды достойных лиц в качестве правителей в этих районах по своему вкусу», — заявляла хартия короля.⁶⁵ Она давалась всем английским купцам, торгующим за пределами страны, а не какой-то конкретной компании или городу.

Лондонский мерсер-авантюрист Д. Пикиринг, став губернатором компании в 1478 г., попытался положить начало такой организации английских купцов за границей, члены которой подчинялись бы единым жестким правилам торговли. Ответом на действия Д. Пикиринга стала жалоба королю «мерсеров Йорка, Гуля, Беверли, Скарбороу и прочих северных районов».⁶⁶ Длинная, подробно перечисляющая обвинения в адрес губернатора по поводу «его злоупотреблений» петиция, прежде всего, ссылается на авторитет жалованных грамот предыдущих королей. Купцы северных городов утверждают, что всегда «было в обычае для всех, торгующих в Нидерландах, избирать двух, трех, четырех, больше или меньше правителей». Текст письма расшифровывает позицию так: «Во все времена было обычным, чтобы один правитель выбирался для Лондона, другой — для Йорка, Гуля, Беверли и других городов на север от Трента». Губернаторы получали жалование и средства на расходы в интересах компании за счет сборов, взимаемых с купцов «тех территорий, которые выбирали губернатора». Правители, «когда их об этом просили», делали отчеты перед всем собранием купцов «о поступлениях и расходах организации». До 1478 г., говорит жалоба, в районах Фландрии, Брабанта, Зеландии и Голландии существовал порядок, когда любой англичанин, «часто посещавший эти районы и занимающийся торговлей», мог вступить в товарищество «уплатив 4 пенса в качестве файла и не более». Всякий, пребывающий в рыночный город для ведения торговли, продолжает петиция, выполнив предварительные формальности, занимал «те места для продажи товаров, арендовал те дома и на тех условиях, которые считал наиболее удобными и пригодными для прибыльной торговли». В местах торговли купцы могли использовать любую рекламу для привлечения внимания к продаваемым товарам.

Помимо вступительного файла правитель каждой территориальной купеческой группы получал со своих купцов специальные взносы, которые были одним из средств нормальной жизнедеятельности компании на континенте. Они, видимо, взимались нерегулярно, а тогда, когда возникала потребность в деньгах. Обложение проводилось в соответствии с количеством и ценностью выставляемого на продажу товара. Кроме того, купцы платили пошлины местным властям.

Основное обвинение в адрес Д. Пикиринга, выдвинутое северными купцами, можно сформулировать как полное его пренебрежение другими правителями. «Он действует без согласия с другими избранными правителями», — жалуются северяне. Отсюда происходили нарушения традиций. Он извратил «струю справедливую форму обложения купцов, взыскивая налоги с каждого северянина против прав и доброй совести», так что человек, не имевший товаров и на 10 ф. ст., платил столько же, сколько располагавший товаром на 100 ф.ст. Он нарушил традицию, в соответствии с которой любой мог торговать в тех местах рыночного города, где считал удобным для себя. Теперь северных «авантюристов» принуждают занимать места для торговли рядом с лондонцами. А так как шерстяные ткани севера качественно ниже лондонских, цены на сукно северян упали на 50%. Вместо прежнего вступительного взноса в 4 пенса Пикиринг заставил платить учеников 4 шил., мастеров — 24 шил., тех, кто никогда не был учеником — 50 шил. Пикиринг захватил взносы и пошлины северян, предназначенные для содержания их правителя. Поэтому «никто, избранный правителем от северных районов, не имеет доступа к этим средствам и не может взять на себя обязанность правителя северных графств». Пикиринг оказывает дурное влияние на сборщиков пошлин в Нидерландах, принуждая их взимать поборы с северян в двойном размере, накладывать аресты на товары северных купцов до тех пор, пока не будут уплачены пошлины. Когда купцы севера потребовали от Пикиринга отказать от нарушения королевских грамот и сложившихся традиций, он, не желая слушать, заставлял «с упреками и грубостью платить такие взносы и пошлины, какие считал необходимыми».

Тон жалобы северных купцов в письме 1478 г. возмущенный, резкий, чего нельзя сказать о стиле текстов дальнейших претензий северян в адрес лондонцев. В 1478 г. они еще чувствуют уверенность в себе, на их стороне традиция и королевские грамоты, и нельзя допустить, чтобы этой случай стал прецедентом. Прося защиты у короля, северные купцы ссылаются не только на прежние королевские грамоты. Они подчеркивают, какой ущерб могут нанести злоупотребления Пикиринга стране. Ведь северяне будут вынуждены, в конце концов, оставить свою торговлю, что приведет к сокращению королевских пошлин и доходов. И хотя по богатству и влиянию, говорят северные купцы, «авантюристы» юга значительно больше северян, но и на севере много богатых. «Завдавленные тяжелыми и чрезвычайными обложениями купцы севера не смогут продолжать свои торговые занятия, что приведет к обеднению северных графств, уменьшению количества товаров, производимых здесь, сокращению продаваемого авантюристами сукна и свинца», — заключает пространная петиция.

Не довольствуясь обращением к королю, купцы северных городов просят помощи у герцога Глостера и графа Нортумберленда, своих покровителей. Они обращаются в парламент и к разным компетентным лицам за консультацией. Это потребовало немалых расходов, хлопот, о чем говорит годовой отчет компании за 1478 г.⁶⁷ Помощью ли влиятельных лиц, убедительностью жалобы, существованием традиции, денежными подношениями, но на этот раз северяне добились победы. 13 ноября 1478 г. от имени короля Д. Пикирингу было отправлено суровое письмо с требованием объяснить причины, заставившие его забыть «прежние законы», и впредь «обращаться с этими мерсерами за морем со всей добротой и почестями согласно древним обычаям, так чтобы не заставлять их жаловаться снова».⁶⁸ Значение в победе имело, несомненно, и то, что лондонские «авантюристы» не были пока единой корпорацией, живя и действуя раздельно в пределах своих родительских гильдий. М. Селлерс считает, что Пикиринг к тому же был непопулярен и в среде столичных «авантюристов». Она приводит пример, как за грубое обращение с официальными лицами лондонского филиала компании его

заставили просить прощение в Совете объединения «в униженной позе коленопреклоненного и с обнаженной головой».

После объединения лондонцев в 1486 г. в одну ассоциацию последняя решила покончить с бесконтрольностью действий провинциальных купцов, нерегулируемостью их торговли на континенте. Первым шагом в этом направлении было резкое увеличение вступительного взноса за право торговли. Торговые операции с этого времени разрешались английскому купцу только при условии внесения вступительного взноса, сумма которого была поднята с 4 пенсов до 20 ф. ст. На этот раз победу одержали лондонцы, хотя статут 1497 г. и ограничил максимальную границу взноса 10 марками (6 ф. ст. 13 шил. 4 пен.). Статутом было молчаливо признано существование объединенной корпорации английских купцов-авантюристов на континенте, обладающей правом облагать файнами всех занятых здесь торговлей, контролировать последнюю. Корпорация приобретает характер регулируемой государством, поскольку последнее в конечном итоге давало право на изменение размеров вступительного взноса. С этого времени файн мог изменяться только с согласия парламента. Давая каждому английскому купцу право торговли в Нидерландах путем внесения 10 марок в пользу объединения, акт 1497 г. не обязывал корпорацию давать таким образом полное членство, а только право торговли. Те, кто получал право торговли по условиям акта, причислялся, как говорилось в первой главе, к Новой Ганзе, тогда как прежние члены компании и те, кто наследовал их права, назывались Старой Ганзой. Старая Ганза контролировала политику Компании купцов-авантюристов и в значительной своей части состояла из лондонцев.⁶⁹ Положения статута 1497 г. оставались в силе до хартии Елизаветы 1564 г.

В начале XVI в. лондонское объединение купцов-авантюристов приобретает более законченные формы. По королевской грамоте 1505 г. ассоциация английских купцов на континенте или компания, как она все чаще стала называться, получила право избирать одного правителя (губернатора) для всех (северян и южан) и Совет помощников из «24-х самых честных и рассудительных, степенных людей разных

товариществ купцов-авантюристов». ⁷⁰ Северные купцы получили представительство в «Совете ассистентов», о чем говорят свидетельства из книги Ньюболда. В 1517 г. на собрании компании в Нидерландах было принято решение, что для каждого зимнего рынка (Cold mart) будут избираться в качестве помощников 12 человек из числа «мудрых, честных и достойных, восемь — от разных товариществ Лондона и четыре — от других добрых городов Англии». Имена этих людей с указанием, от какого города они представлены, приводятся в списке за 1522 г. ⁷¹ Называются, помимо лондонцев, представленных мерсерами, grosером, дрейпером, кожевником и портным, купцы от Йорка, Нью-Касла, Норича и Экзетера. Несмотря на то, что северяне добились практического участия в деятельности компании, доминировали в ней лондонцы. Они составляли большинство на общих собраниях, в Совете ассистентов они имели две трети членов. Поскольку и правитель компании всегда был лондонцем, политика компании определялась ими. Неудивительно поэтому, что провинциальные купцы пытались этому сопротивляться.

В материалах Йоркской компании мерсеров и купцов-авантюристов по этому поводу имеются интересные документы. В письме из города Норича «от членов товарищества купцов, торгующим за морем, йоркским купцам, а через них — купцам Гуля, Беверли, Нью-Касла и других мест по усмотрению йоркцев (ибо мы не знаем никого в ваших районах, но только вас одних)» предлагается объединиться для сопротивления столичному купечеству. ⁷² Купцы Норича приводят ряд примеров бесцеремонности лондонцев в отношении провинциальных коллег. На зимней ярмарке в Брабанте, в Бэрроу, 16 декабря правитель компании запретил торговлю до 20 декабря, потому что лондонцы отправили свой торговый флот в Зеландию. И это несмотря на протесты купцов Норича и Сеффолка. Когда подошел назначенный день, а товары из Лондона все еще не появились, правитель отодвинул срок торговли до Нового года, «поставив, таким образом, всех остальных купцов в невыгодное положение потерь и убытков». В письме высказывается уверенность, что, в конце концов, своими действиями лондонские купцы «обяжут купцов Англии подчиняться своим желаниям и воле в тех

местах, где идет рыночная торговля, заставят их вообще не заниматься больше торговлей». Купцы Норича предлагают для пресечения этого «искать справедливости на ближайшем парламенте», а йоркцам высказать соображения относительно совместных действий.

Но попытки ограничить и пресечь «своеволие» лондонцев успеха не имели. Данных в источниках о реакции правительства компании на бунт провинциалов нет. Не известно и то, смогли ли в этом случае выступить единым фронтом провинциальные купцы. Следующие три письма из Йорка, Гуля, Ньюкасла, Беверли в Нидерланды, из Антверпена в Йорк и из Йорка в Антверпен, написанные в 1510-1511 гг., убеждают, что за 30 лет, прошедших с 1478 г., во взаимоотношениях столичных и провинциальных купцов-авантюристов произошли серьезные изменения.⁷³ Теперь Совет компании в Лондоне и на континенте отдает распоряжения, провинциалы их выполняют, а если и высказывают несогласие, то в мягком, просительном тоне, приводя оправдания своей неспособности выполнить ту или иную инструкцию.

Такая форма отношения центра и провинции, устанавливающаяся с ростом авторитета и значения лондонских «авантюристов» в системе ассоциации купцов-авантюристов, несомненно, свидетельствует об оформлении объединения как единой национальной структуры с общими для всех ее членов правилами деятельности. Эти правила контролировались органами управления компании, большинство членов в которых оказывались лондонцами. До середины XVI в., тем не менее, оппозиционные настроения в ассоциации были сильны. Полностью они не исчезли никогда. Купцы английских городов стремились сохранить свою независимость, сопротивляясь диктату Лондона точно так же, как в лондонском товариществе каждая гильдия «авантюристов» столицы пыталась обеспечить свою самостоятельность. Поэтому Компания купцов-авантюристов, проявляющаяся в Нидерландах как единое национальное сообщество, в действительности являлась комплексным организмом, таким же, каким был долгое время лондонский филиал. Формирующаяся из провинциальных отделений с лондонским филиалом в качестве ядра и центра, компания была ассоциацией филиалов разных городов Англии.

Лондонский филиал занимал все более выдающееся положение среди национальных купцов, ведущих торговлю сукном на континенте, потому что столичных купцов было большинство в системе торговли, потому что они были богаче провинциалов, потому что они преобладали в управленческих структурах компании, на общих советах, в комитетах и комиссиях. Их преимущественное положение объяснялось и таким чисто внешним обстоятельством: лондонские мерсеры обеспечивали компанию на территории страны крышей над головой. В помещении мерсерской гильдии (Merchers' Hall) собирались собрания национальной компании, если они проводились в Англии, администрация столичных мерсеров-авантюристов вела дела компании, ведала ее корреспонденцией, хранила казну. Штаб-квартира на территории страны была всегда нужна «авантюристам». В отличие от «стаплеров» «авантюристы» не имели в течение всей своей истории постоянного, стационарного места пребывания. Им часто приходилось менять свои рыночные города на континенте, о чем шла речь в первой главе работы. Даже в одно и то же время нередко таких рыночных городов, где находилось и управление компании, могло быть два. Право Merchers' Hall(a) являться штаб-квартирой в Лондоне на территории Англии, было оформлено королевским патентом 1506 г., выданным Генрихом VII в условиях, когда «авантюристы» должны были временно покинуть Нидерланды. Они получили юридическое основание «собирать собрания в Лондоне в прежних местах, где они обычно собирались и с помощью 24-х ассистентов или, по крайней мере, 13-ти, определять размеры файнов». ⁷⁴ Как видим, король санкционировал уже существующую практику.

В соответствии с законодательством национальная компания могла и должна была собирать Общие (Генеральные) собрания всех членов организации, в том числе провинциалов, но в действительности делать это было очень сложно. Для северных купцов трудность объяснялась дальностью расстояния до Лондона, сложностью процедуры информации о собрании, особенно, если собрание собиралось по чрезвычайным обстоятельствам. В протоколах книги Ньюболда приводится несколько примеров таких собраний в Лондоне под председательством

правителя компании в эпоху Генриха VIII, но не ясно, присутствовали ли на них купцы других городов.

На Генеральных собраниях и Собраниях ассистентов, созываемых в Лондоне, было рассмотрено много дел, касающихся всех английских купцов-авантюристов, в первую очередь, дела, связанные с отношениями с Нидерландами. Здесь зачитывались и обсуждались письма из Антверпена «правителю и купцам английской нации (Governor and other merchauntes of the nation of Englande)». В помещении мерсеров столицы принимались послы из Антверпена.⁷⁵ Частым предметом обсуждения были вопросы о сборе денег на фрахт судов, о времени отправки судов, вопросы о том, какие рынки будут посещаться в очередном торговом плавании. Генеральное собрание в Лондоне принимало постановления, утверждало акты, созданные на континенте. Так, в протоколе собрания 1526 г. отмечалось, что «последнее постановление, созданное губернатором и купцами на континенте, было обнародовано на собрании купцов в Лондоне, и собравшиеся здесь считают, что документ хороший, имеет отношение ко всему товариществу, которому посвящен, и его следует утвердить».⁷⁶

Хотя многое из организационной работы столичных купцов делалось служащими мерсеров, по мере расширения масштабов деятельности купцов-авантюристов, появляются свои чиновники. В 1515 г. вводится должность юридического консультанта (solicitor). До 1518 г. казна мерсеров и «авантюристов» помещалась в одном сундуке. В 1518 г. был заведен отдельный сундук-сейф для «авантюристов» с тремя ключами, один хранился у старшин мерсеров, другой — grosеров, третий — дрейперов.⁷⁷ Этот сундук по сути был казной всей Компании купцов-авантюристов.

В Лондоне не только собирались Генеральные собрания столичных «авантюристов», хранилась казна, здесь работал губернатор компании, когда он находился на территории страны. Его положение было таким, как будто он сидел на двух стульях. Ему часто приходилось ездить из Лондона на континент и обратно. Когда он был в Лондоне, то оставлял заместителя в Нидерландах, когда был в Нидерландах, оставлял заместителя в столице. Это было не совсем удобно.

В 1517 г. попытались выбрать двух губернаторов — для Англии и континента. Через год от этого нововведения отказались, посчитав, что старшины мерсеров (wardens) вполне могут быть заместителями губернатора в Англии. Так старшины мерсеров приобретают все большее национальное значение. Местом пребывания губернатора в Англии постановление 1518 г. определило дом мерсеров (Mercers' Hall), когда он «собирал собрания на территории страны».

Таким образом, судя по материалам книги Ньюболда, лондонские «авантюристы» к 30-ым гг. XVI в. выросли в значительную, оформленную организацию. Лондонский филиал не стал замкнутой структурой. Он превратился в ядро общенациональной компании, занимая в ней исключительное положение. С одной стороны, лондонское отделение Компании купцов-авантюристов было городской ассоциацией купцов, ведущих внешнюю торговлю на континенте. С другой, оно являлось объединением групп «авантюристов» разных ливрейных гильдий столицы. Равного положения этих групп в системе не было. Главной силой являлись авантюристы-мерсеры, с которыми в состоянии соперничества находились все остальные. «Авантюристы» других ливрейных гильдий в борьбе, если не за приоритет, то хотя бы за равенство в объединении, сравнительно быстро проиграли, уступив мерсерам первое место в решении всех вопросов товарищества. Через мерсеров лондонцы фактически вели дела национальной компании, являясь таким же дирижером всей системы внешней торговли страны на рынках континентальной Европы, каким для столичных «авантюристов» были мерсеры.

Примечания

1. Brakel S. Die Entwicklung und organisation des Merchant Adventurers // Vierteljahrsschrift für Social und Wirtschaftsgechichte. B. Vol. 1907. P. 414.

2. Sutton A.F. The Merchant Adventurers of England: their origins and the Mercers Company of London // Historical Research. Vol. 75. Oxford, 2002. P. 27.

3. Репина Л.П. Лондон — столица и мегаполис // Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Т. 1. Феномен средневекового урбанизма. М., 1999. С. 343.

4. Я. А. Левицкий, посвятивший в своих работах немало страниц истории «торговых гильдий» (К вопросу о характере так называемой «*gilda mercaria*» в Англии XI—XIII вв. Средние века. Вып. 30. М., 1967. С. 103-122; Города и городское ремесло в Англии X-XII вв. М., 1960), считал, что перевод этого латинского термина на английский язык как «*gild merchants*» или «*merchant's gild*» (соответственно на русский как «гильдия купцов», «купеческая гильдия») не верен. Правильным является перевод «торговая гильдия», поскольку она включала в свой состав всех, кто помимо главного занятия еще и торговал — ремесленников, феодалов и, конечно, купцов-профессионалов. Этого института, по данным Ч. Гросса (*Gross Ch. The Gild Merchant. Vol. I, II. Oxford, 1890*) не было только в Лондоне, Нориче, Нортгемптоне и «Пяти портах».

5. Штокмар В.В. Очерки по истории Англии XVI века. Л., 1957; Экономическая политика английского абсолютизма в эпоху его расцвета. Л., 1962.

6. Кузнецов Е.В. Лондонская гильдия торговцев тканями в XV — начале XVI вв. // Средние века. Вып. 31. М., 1968. С. 219-236.

7. Яброва М.М. Лондонские ливрейные компании и так называемый процесс амальгамации // Средневековый город. Вып. 2. Саратов, 1974. С. 146-173.

8. Kramer S. Craft guilds and the government. New-York, 1905.

9. Unvin G. Industrial organization in the sixteenth and seventeenth centuries. Oxford. 1904; The Gilds and Companies of London. London, 1908; Studies in Economic History. London, 1927.

10. Штокмар В.В. Очерки по истории Англии XVI века. Л., 1957. С. 55.

11. Там же.

12. Яброва М.М. Лондонские ливрейные компании и так называемый процесс амальгамации // Средневековый город. Вып. 2. Саратов, 1974. С. 169.

13. Штокмар В.В. Очерки по истории Англии XVI века. Л., 1957. С. 52.

14. Johnson A.H. The History of the worshipful Company of Drapers of London. Oxford, 1914.

15. Ibid. P. 119.

16. Яброва М.М. Лондонские ливрейные компании и так называемый процесс амальгамации // Средневековый город. Вып. 2. Саратов, 1974. С. 164.

17. Johnson A.H. The History of the worshipful Company of Drapers of London. Oxford, 1914. P. 252-254.

18. Яброва М.М. Лондонские ливрейные компании и так называемый процесс амальгамации // Средневековый город. Вып. 2. Саратов, 1974. С. 158.

19. Там же. С. 167.

20. The Acts of Court of the Mercers Company. 1453-1527. / With an introduction of L. Lyell assisted by F.D. Watney. Cambridge, 1936.

21. Brabrook E.W. Worshipful Company of Mercers of the city of London, and some of its eminent members. London, 1889. P. 9.

22. Кузнецов Е.В. Лондонская гильдия торговцев тканями в XV — начале XVI вв. // Средние века. Вып. 31. М., 1968. С. 219.

23. Там же. С. 222-223.

24. Там же.

25. Brabrook E.W. Worshipful Company of Mercers of the city of London, and some of its eminent members. London, 1889. P. 7.

26. The Acts of Court of the Mercers Company. 1453-1527. / With an introduction of L. Lyell assisted by F.D. Watney. Cambridge, 1936. P. 50, 199, 245, 440.

27. Ibid. P. 308, 487, 552.

28. Ibid. P. 102 141, 222, 271, 310.

29. Ibid. P. 293.

30. Ibid. P. 382.

31. Ibid. P. 469.

32. Ibid. P. 412-413.

33. Правила выборов представлены в разных документах за разные годы. P. 58, 67, 115-116, 270, 294 358, 431.

34. Ibid. P. 702-705.

35. Ibid. P. 43.

36. Ibid. P. 202, 279-280, 294-295.

37. Carus-Wilson E.M. The origins and early development of the Merchant Adventurers organisation in London // Carus-Wilson E.M. Medieval Merchant Venturers. London, 1967. P. 151-152.

38. The Acts of Court of the Mercers Company. 1453-1527. Cambridge, 1936. P. 279-280.

39. Ibid. P. 60-61.

40. Ibid. P. 171.

41. Ibid. P. 204-205.

42. Ibid. P. 141.
43. Ibid. P. 245.
44. Ibid. P. 358.
45. Ibid. P. 265.
46. Ibid. P. 245.
47. Ibid. P. 265-266.
48. Carus-Wilson E.M. The origins and early development of the Merchant Adventurers organisation in London // Carus-Wilson E.M. Medieval Merchant Venturers. London, 1967. P. 158-159.
49. Ibid. P. 159.
50. The Acts of Court of the Mercers Company. 1453-1527. Cambridge, 1936. P. 505.
51. Ibid. P. 202-207.
52. Ibid. P. 251, 567, 703, 741.
53. Ibid. P. 358, 362, 366.
54. Ibid. P. 324, 325, 354, 368.
55. Ibid. P. 154.
56. Ibid. P. 95.
57. Ibid. P. 534, 721, 741.
58. Carus-Wilson E.M. The origins and early development of the Merchant Adventurers organisation in London // Carus-Wilson E.M. Medieval Merchant Venturers. London, 1967. P. 164.
59. Ibid. P. 166.
60. Ibid. P. 169-170.
61. The Acts of Court of the Mercers Company. 1453-1527. Cambridge, 1936. P. 324-326.
62. Ibid. P. 336.
63. Ibid. P. 327-330, 332-334.
64. Ibid. P. 90-98, 132, 183, 212.
65. Текст хартии на английском языке см. в работе: С. Lucas. The beginning of English overseas enterprise. Oxford, 1917. P. 184-187.
66. The York Mercers and Merchant Adventurers (1356-1917) / Publ. Surtees Society. Vol. 129. Durham, 1917. P. 75-79.
67. Ibid. P. 74.
68. Ibid. P. 79-80.
69. Unwin G. The Merchant Adventurers Company in the reign of Elisabeth // Studies in Economic History: the Collected Papers of George Unwin. London, 1927. P. 147.
70. Ibid. P. 149.
71. The Acts of Court of the Mercers Company. 1453-1527. Cambridge, 1936. P. 263.

72. The York Mercers and Merchant Adventurers (1356-1917) / Publ. Surtees Society. Vol. 129. Durham, 1917. P. 121-122.

73. Ibid. P. 123-126.

74. Schanz G. Englische Handespolitik gegen Ende des Mittelalters. Vol. 2. Leipzig, 1881.

75. В «Актах Совета компании мерсеров» приводится отчет о приеме в 1509 г. Пенсионария из Антверпена Джекоба де Витта с подробным описанием, кто из английских купцов и как должен рассаживаться на скамьях в зале приемов, как должен быть одет и т.п. P. 172-176.

76. The Acts of Court of the Mercers Company. 1453-1527. Cambridge, 1936. P. 723-726.

77. Ibid. P. 451, 457, 485.



ГЛАВА III

Провинциальное отделение Компании купцов- авантюристов в Йорке

Три обстоятельства объясняют обращение к этому варианту провинциальных филиалов: относительная полнота документального материала, которым располагает историк; важность Йорка в системе городской жизни средневековой Англии; то, что Йоркская компания «авантюристов» была самой значительной в группе провинциальных отделений. Географическое положение Йорка, которому город обязан своим происхождением и значением в средние века, делало его естественным политическим, экономическим и религиозным центром севера Англии. Являясь фактической столицей севера, Йорк на протяжении средневековья играл роль второго города в королевстве после Лондона. Он был местом второго архиепископства Англии, настоятель которого имел право коронации монарха наравне с архиепископом Кентерберийским. Со времени Ричарда II имя города стало титулом второго сына английского короля. Ричард II удостоил мэра Йорка звания лорда-мэра, честь, которую никто в стране, кроме мэра Лондона не имел. По числу жителей долгое время Йорк был в числе крупнейших городов Англии. Подсчеты населения, проведенные рядом исследователей по результатам сбора подушного налога с жителей страны в 1377 г., называют цифру для Йорка в 11 тысяч. Только в Лондоне жителей было втрое больше, в Бристоле столько же, как в Йорке, в остальных городах много меньше.¹

Йоркский филиал Компании купцов-авантюристов имеет большой блок источников. Это архивы самой корпорации, разнообразные и многочисленные городские документы, анализ которых позволяет получить конкретную картину

устройства и деятельности Йоркской организации «авантюристов». Йоркские источники существенно дополняют и корректируют данные законодательных материалов национальной компании, «Трактата о коммерции» Д. Уилера, лондонских и иных документов.

Издательница архива Йоркской купеческой компании М. Селлерс начинает публикацию с текста королевской хартии 1357 г., которая санкционировала основание религиозного братства Св. Марии и Христа, создаваемого по просьбе 13 горожан «для них и всех тех, кто пожелает в будущем в него войти».² Весь текст грамоты говорит о религиозно-благотворительных целях учреждаемой организации, которой нужны были средства для своей специфической деятельности. Для средневекового человека забота о благоденствии души в загробном мире была наиглавнейшей. Для обеспечения этого знатные люди основывали монастыри или давали пожертвования на их основание. Монахи своими молитвами должны были добиваться искомого своему жертвователю. Менее богатые люди учреждали так называемые «чентри (chantry)». В этом случае требовалось передать доверенным людям приносящую доход собственность, достаточную для содержания священника, который служил бы обедни в определенные дни в память основателя «чентри». Если вклад был большим, чем требовалось для содержания одного священника, внутри церкви строили капеллы для совершения такого рода богослужений. Некоторая часть вкладов передавалась на дела благотворительности. Что касается жителей городов, поскольку они не были настолько состоятельными, чтобы каждый мог сделать достаточный взнос на долговременное содержание «чентри», горожане создавали «братства», своеобразные корпоративные «чентри». На коллективные взносы, собираемые братством для достижения религиозных целей, устраивались похороны с соответствующими в таких случаях процедурами, службой по умершим членам братства в течение долгого времени, оказывалась благотворительность, раздавалась милостыня. Каждое религиозное братство имело своего святого, свою систему управления, свою казну, свои праздники.

Королевская хартия 1357 г. разрешала братству Св. Марии и Христа приобретать движимое и недвижимое имуще-

ство в любой форме (землю, держания, владения, вещи, движимость — *terram, tenementorum, possessionum, bonorum et catallorum*) с годовым доходом с земли не более 10 ф. ст. разными способами — покупкой, подарками, взносами. Уже к 1396 г. по данным расследования, проведенного при участии мэра Йорка, только недвижимость братства состояла из пяти домов, восьми коттеджей, семи лавок, 32 шил. ренты с двух земельных участков и трех лавок при общей сумме годового дохода от этой собственности в 8 ф. ст. 4 шил. 8 пен.³ Остальные статьи королевской хартии были обычными, даруемыми в случае инкорпорации привилегиями: правом на ежегодные выборы магистра из числа членов братства, в функции которого входило руководство гильдией, управление ее имуществом; правом созывать собрания членов объединения. Интересна статья грамоты, формулирующая условия вступления в братство: разрешался прием всех желающих, как мужчин, так и женщин. То есть вступление было свободным, неограниченным фиксированными взносами и условиями (например, необходимостью заниматься определенным ремеслом), признающим равную возможность вступления для всех без различия пола и занятий.

М. Селлерс считает корпорацию 1357 г. купеческой организацией, инициаторы создания которой обратились к форме религиозного братства из соображений конспирации.⁴ Мотивы конспирации по ее мнению таковы: правительство не разрешило бы торговую компанию, имеющую источники дохода от недвижимости, организация для благотворительных целей не могла бы вызвать подозрения; сами купцы не желали гласности своей организации, зная жадность правительства и его умение облагать такого рода учреждения поборами. Доводы М. Селлерс в пользу своей точки зрения не убедительны сами по себе. Но даже если их принять, анализ материалов объединения опровергает ее мнение. Из 13 поименно названных в грамоте горожан, просивших лицензию на создание братства, судя по данным «Йоркского регистра фрименов», четверо были мерсерами, двое — трикотажниками, один — сукноделом, один — красильщиком, один — кожевенником, один — торговцем специями, один — гончаром, двое — городскими казначеями.⁵ Таким образом, четверо из

13 были связаны с шерстяным производством, четверо занимались торговлей профессионально.

Обратимся к документу, составленному десять лет спустя после получения братством королевской грамоты — его отчету за 1368 г.,⁶ в котором по имени названы все его 84 члена. За это время гильдия становится настолько популярной, что привлекает в свой состав даже жителей соседних городов — Гуля, Уитби, Ньюкасла. Среди ее членов представители 12-ти профессий, лица духовного звания, женщины. Девять человек из 84-х (10,5%) были мерсерами, которые внесли 8 ф. ст. 5 ш. 7 п. на благотворительность при общей сумме пожертвований в 1368 г. 59 ф. ст. 12 ш. 8 п., то есть седьмую часть всех взносов. Складывающаяся в братстве ситуация некоторого количественного преобладания мерсеров и их материального преимущества перед остальными членами объединения со временем, видимо, укреплялась. Но видеть за этим в религиозном братстве второй половины XIV в. объединение торгового порядка было бы неверным, так как значительное большинство людей, принадлежащих к братству (почти 90%), не являлись купцами. Тут и пекари, и портные, и мясники, гончары, маляры, кожевники, стригали, священники. Факт некоторого выделения мерсеров следует отметить, так как он сможет объяснить причину создания компании мерсеров Йорка в будущем на основе религиозного братства Св. Марии и Христа.

М. Селлерс считает, что объединение 1357 г. имело целью возродить старую торговую гильдию (*gilda mercatoria*), инкорпорированную в Йорке хартией Генриха II в 1154 г., по которой в ее состав входили все горожане. С этим мнением исследовательницы тоже вряд ли можно согласиться, во-первых, потому что время существования подобного рода широких по составу городских ассоциаций, свойственных ранней истории города, прошло. Признание права на торговлю «с соблюдением определенных правил, обычаев, сложившихся в сфере торговой деятельности в данной местности»,⁷ права, даваемого торговой гильдией, было уже анахронизмом в условиях развитой торговли XIV в. Во-вторых, потому что в грамоте Генриха VI нет никаких следов получения или подтверждения привилегий, представляемых обычно торговой гильдией.

Посмотрим, что говорят о характере братства 1357 г. материалы его деятельности. Обратимся сначала к тем из них, при составлении которых «конспирация» была невозможна. Это отчеты братства за 1357, 1358, 1368 гг. Небольшую часть отчета 1357 г.⁸ составляют записи казначея корпорации за каждый день. По всей вероятности, это были черновые заметки, на основе которых составлялся полный отчет. Более аккуратны и последовательны понедельные записи расходов. В целом, первый отчет братства говорит о преимущественно строительной его деятельности. Судя по видам работ и строительному материалу, братство занималось вначале не новым строительством, а капитальным ремонтом: покупаются известь, рамы, замки, нанимаются плотники, кровельщики, штукатуры, маляры, то есть те, кто обычно завершает работы в длинном строительном процессе. Видимо, религиозное братство восстанавливало дома, которые были получены им вместе с землей в 1356 г. По данным документа 1356 г.⁹ три йоркских купца приобрели землю в Фоссгейте, районе города, где до сих пор стоит здание Компании купцов-авантюристов. Двое из них — Дж. Фрибойз и Дж. Кром — были мерсерами Йорка и получателями в числе 13-ти человек королевской грамоты 1357 г. Фрибойз в течение первых двух лет существования братства являлся его главой. Наличие земельного участка было необходимым условием деятельности религиозно-благотворительной корпорации.

С лета 1357 г. братство Св. Марии и Христа приступает к новому строительству — закупает лес, кирпич, глину, привлекает к работе пильщиков, каменщиков. В общей сложности на строительство за 22 отчетных недели второй половины 1357 г. было израсходовано 44 ф. ст. 19 ш. 9 п. Следующий 1358 г. представлен в документах 19 отчетными неделями.¹⁰ Указаны строительные работы, идут закупки леса, кирпича, извести, на что потрачено 34 ф. ст. 13 ш. 8 п. Обширный отчет 1368 г.,¹¹ как и первые два, свидетельствуют о строительной и благотворительной, но только не о торговой деятельности. Расходы братства за 1368 г. составили 59 ф. ст. 17 ш. 2 п., из которых 34 ф. ст. 2 ш. 11 п. пошли на строительство, остальные — на проведение собраний, зарплату магистру, священнику, клеркам, покупку сундука

для хранения казны, на пергамент, масло для лампад и прочее. Члены братства вместе отмечали праздники, хоронили умерших на средства гильдии. Первая часть отчета 1368 г. интересна тем, что в ней называются конкретные источники поступления средств в объединение: взносы (суммы различались от нескольких пенсов до трех-четырёх фунтов), доходы от сдачи в аренду недвижимости, благотворительные вклады. Общая сумма поступлений составила из этих источников 81 ф. ст. 11 ш. 10 п. Братство имело в это время уже немалые земельные владения в виде участков земли с домами в четырех районах города. Давая детальную картину жизни братства, отчет 1368 г. представляет убедительные свидетельства того, что гильдия являлась, как и определяла королевская грамота 1357 г., средневековым религиозным братством и только.

Создавая фонд средств для благотворительности за счет пожалований, рент и приобретения недвижимости, братство все время стремилось к расширению своей филантропической деятельности. Значительным шагом в этом направлении стало основание в 1371 г. госпиталя, оформленного, как и братство, королевской лицензией.¹² В ней, среди прочего оговаривалось обеспечение содержания госпиталя и его пансионариев имуществом братства. Королевская грамота 1411 г.,¹³ дававшая право производить богослужения в заново построенной капелле госпиталя, говорит о дальнейшем расширении последнего: в помощники магистра госпиталя определяются два капеллана и два клерка; число пансионариев возрастает до 32-х человек.

Таким образом, ни один из документов братства за 1356-1420 гг. не дает даже косвенных свидетельств торговой деятельности организации. Если бы объединение считало своим правом и обязанностью организовывать или контролировать торговую деятельность своих членов, его материалы не могли бы этого не отразить. М. Селлерс настаивает на том, что 1357-1420 гг. были первым этапом в истории Йоркской компании купцов-авантюристов, с чем нет оснований соглашаться. Это время жизни религиозного братства Св. Марии и Христа, в связи с которым со временем возникла компания мерсеров. Те из английских историков, кто знаком с

материалами Йоркской купеческой компании, не разделяют позицию М. Селлерс на характер объединения 1357 г. А. Рейн называет его «религиозной гильдией, открытой всем людям».¹⁴ Д. Анвин в рецензии на сборник документов компании, изданный М. Селлерс, пишет, что хартия 1357 г. инкорпорировала братство Св. Марии.¹⁵

Вторая королевская грамота 1430 г., текст которой М. Селлерс публикует в сборнике документов, создает совершенно определенно компанию мерсеров: «Мы нашей особой милостью и с согласия нашего Совета за 41 ф. 10 ш., заплаченных в нашу казну, разрешили людям гильдии мерсеров, чтобы с этого времени и навсегда они были одной общиной».¹⁶ (По хартии 1357 г. создаваемое объединение могло принимать «всех желающих обоего пола»). Данная в традиционной форме грамот того времени хартия 1430 г. гарантировала Йоркской мерсерской корпорации самые общие условия существования: право выбирать из своей среды руководителей в лице правителя и двух помощников; право иметь свою печать; ставила в административно-юридическую зависимость членов компании от руководства. Судя по отчету 1435 г.,¹⁷ на печати компании находилось изображение Св. Троицы между двумя купеческими судами с надписью: «печать объединения купцов Св. Троицы. Йорк».

Один из разделов королевской грамоты 1430 г. позволяет проследить, с одной стороны, судьбу религиозного братства, с другой, определить в нем место мерсеров и их отношение к братству. Мерсерское объединение получало право приобретать земли и всякую недвижимость в Йорке и пригородах на праве городского держания, дающего не более 10 ф. ст. годового дохода. Грамота разъясняла цель обзаведения недвижностью: в помощь и поддержку бедных и нуждающихся и на содержание священника. В заключении король подтверждал право гильдии на приобретение земли, «хотя это и противоречит статуту о мертвой руке». Статут Эдуарда I «О мертвой руке» от 1279 г. запрещал передавать церкви и религиозным учреждениям землю советских феодалов, которая в результате такой передачи переходила в «мертвую руку», то есть освобождалась от всех лежащих на ней повинностях в интересах государства. Это заключение хартии вместе с разре-

шением на покупку недвижимости — прямое свидетельство того, что корпорация мерсеров подчиняла, впитывала в себя религиозное братство 1357 г. Подчинение, оформленное законодательно, выразилось в переходе в руки мерсеров всего имущества братства: доходов — рент, земли; расходов — содержания пансионариев госпиталя и священников. Внешне связь мерсерского объединения и братства выражалась в том, что они имели общего покровителя, Св. Троицу, имя которой использовалось двумя объединениями наряду с прежним названием религиозного братства Св. Марии и Христа.

С 1430 г. до 1547 г., когда во время Реформации в ходе закрытия всех монастырей и религиозных братств было секуляризовано их имущество, компания мерсеров выступала в двух лицах: торговой компании и религиозного братства. Подобное явление в средние века было обычным делом. Лондонское отделение Компании купцов-авантюристов, например, связывало себя с религиозным братством Св. Томаса (Бекета). Взаимоотношения торговой компании и религиозного братства Йорка не всегда были спокойными и ровными. Их денежные средства были общими, хотя источники поступлений этих средств различались. Постановление компании мерсеров 1495 г. устанавливает право организаций (гильдии и братства) иметь общую казну (*common box*) для хранения денежных средств под контролем, охраной и с правом распоряжения ими магистра братства и руководства компании.¹⁸ До начала XVI в. годовые отчеты правителей компании мерсеров, включавшие в статью расходов траты на содержание госпиталя, не имели в графе доходов поступлений от рент и земельных держаний. Глава госпиталя был обязан время от времени отчитываться перед купеческим объединением. Это обстоятельство создавало видимость некоторой самостоятельности братства. Госпиталь — основное проявление благотворительной деятельности братства — имел свою печать, что также было выражением определенной независимости религиозной организации от компании мерсеров.

Попытки компании полностью ликвидировать самостоятельность братства делались несколько раз. В 1472 г. магистр компании Т. Вренгвис в отчете называет себя «правителем гильдии и братства Св. Троицы в Фоссгейте»,¹⁹ с

чем никак не хотели соглашаться руководители госпиталя, и вскоре вернули себе внешние атрибуты независимости. В 1497 г. В. Клевеленд величает себя магистром и хранителем госпиталя Св. Марии, используя первоначальное наименование братства как знак независимости.²⁰ По сведениям книги записей госпиталя от 1493 г. тот же В. Клевеленд в течение восьми лет не представлял отчеты мерсерам,²¹ стремясь, видимо, полностью освободиться от их опеки. С 1529 г. со времени Р. Уайтфилда, утвердившего за собой титул правителя и хранителя госпиталя,²² за ренты с недвижимости стал отчитываться только магистр компании мерсеров.

Доходы от рент с земли, лавок, домов, принадлежавших компании и братству, были главным источником существования госпиталя и основой благотворительности братства в целом. В конце XIV в. недвижимость, составленная из держаний разного типа, давала в год 8 ф. ст. 4 ш. 8 п. В результате покупок, частных пожалований она растет. В регистре арендных держаний за 1442 г., составленном магистром госпиталя Д. Фоксом,²³ перечислены держания, расположенные в 20-ти приходах Йорка. В отчете за 1451 г.²⁴ каждое держание названо с указанием имени арендатора и сумм годового платежа каждого. Все участки земли именуются как держания (*tenements*). По-видимому, на большинстве участков стояли дома, используемые под жилье, мастерские, лавки. Арендные платежи с участков самые разные: от двух пенсов до 50-ти шиллингов. Что представлял собой конкретно каждый участок, выяснить по отчетам невозможно. Годовая рента характеризует только ценность каждого держания, чем она определяется — размером участка или тем, что на нем построено, сказать трудно. Держателями недвижимости компании являлись люди разного социального положения, разных профессий. По отчету 1451 г. названы 69 арендаторов 73-х участков земли.

С 1529 г., со времени правителя компании Уайтфилда, ренты с недвижимости стали вноситься как статья дохода в отчеты компании.²⁵ Сумма поступлений в них несколько возросла в сравнении с концом XV в. за счет приобретения держаний в новых для гильдии районах города. В отчете 1529 г. значителен список бездоходных и запустелых зе-

мель. Сумма, недополученная с каждого из них, не названа. Назван лишь 21 район, где были расположены эти земли. По отчету 1591 г. общая сумма доходов от рент, число держаний и держателей оказываются наименьшими в сравнении с предыдущими годами. Эти изменения были симптомом начала упадка Йорка, как и многих провинциальных городов страны, наблюдаемого с конца XVI в., и следствием секуляризации церковного имущества в период Реформации. Начиная с 1548 г. Йоркская купеческая компания долгое время выкупала у короля секуляризованное имущество своего религиозного братства, но вернуть его полностью так и не смогла.

Общая линия взаимоотношений мерсерской компании и религиозного братства может быть представлена так. До 80-х гг. XV в. члены религиозного братства вносили вступительные взносы и традиционные платежи на благотворительность в кассу госпиталя с ведома руководства купеческого объединения. Магистр госпиталя, его персонал и пансионеры находились под контролем компании. Прием пансионеров мог производиться госпиталем самостоятельно, судя по тексту соглашения 1430 г. мерсеров с госпиталем.²⁶ Но в тех случаях, если условия договора были сложными, требовалось обязательное разрешение компании. Например, договор с некоей Д. Кентлиф в 1439 г. о переходе ее на содержание госпиталя был составлен с согласия компании и скреплен ее печатью, поскольку женщина была арендатором земельного держания братства.²⁷ В 1482 г. с новым магистром госпиталя был заключен договор, полностью ограничивающий его действия: ему следовало принимать пансионеров в госпиталь только с санкции руководства компании, составлять регулярные отчеты о материальном положении благотворительной организации, не передавать свою должность преемнику без согласования с руководством компании, которое, в свою очередь, оставляло за собою обязанность помогать и защищать, содержать госпиталь.²⁸ 1529 г. уничтожил все признаки самостоятельности религиозного братства, которое во время Реформации было ликвидировано окончательно.

Таким образом, Йоркская компания мерсеров, инкорпорированная грамотой Генриха VI в 1430 г., хотя и оказалась

тесно связанной с религиозным братством Св. Марии и Христа (впоследствии Св. Троицы), создавалась как профессиональная купеческая организация в отличие от объединения 1357 г. Объективные условия для ее создания подготавливались не один десяток лет и, сложившись окончательно в 20-ые гг. XV в., могут быть определены как причины ее появления. Рост числа мерсеров в течение XIV столетия превратил их в значительную группу среди полноправных горожан (фрименов), которой стала необходима организация, подобная ремесленным объединениям Йорка. С другой стороны, мерсеры в XIV в. приобрели такой политический вес в городе, сумев сосредоточить в своих руках городское управление, что обычная форма легализации корпорации через магистрат, как это делали все ремесленные гильдии Йорка, удовлетворить их не могла. Они обратились для этого к королю. К тому же оформление через мэра означало бы легализацию своего существования самими мерсерами. Из 48-х мэров города, занимавших эту должность в течение 80-ти лет (с 1350 по 1430 гг.) 12 были мерсерами (*merciers*), 14 — купцами (*merchants*).²⁹ Большое значение имело и то, что профессиональная деятельность купцов была одним из самых доходных занятий в городе. Состоятельность мерсеров помогла им преодолеть трудности финансового порядка, существовавшие при получении королевской грамоты. Сохранился интересный документ — отчет главного действующего лица в деле оформления хартии Д. Лиллинга «О расходах», сделанных им «при выполнении просьбы мерсеров для удовлетворения их нужд». Общая сумма издержек по отчету составила 91 ф. ст. ш. 10 п. Кроме того, официально было заплачено в казну короля за грамоту, как говорит ее текст, 41 ф. ст. 10 ш.³⁰

«Объединение мастерства мерсеров города Йорка» (*Comunitas mistere mercerorum civitatis Ebor*), как говорит текст хартии, создавалось для мерсеров города. Вплоть до 90-х гг. XV в. все документы корпорации называют ее только так: «мастерство мерсеров». В конце XV в. название корректируется следующим образом: «*merchants and mercers of York*». С 1498 г. оно становится обычным наименованием так же, как и обращение к членам корпорации: «купцы и мерсеры товарищества». В 70-х гг. XV в. в обращении к членам ком-

пании иногда появляется слово «*venturer, adventurer*», которое с начала XVI в. прибавляется к прежнему обозначению, и вновь созданное название «*Mercers and Merchant Adventurers of York*» с 40-х гг. XVI в. становится ее единственным наименованием. В 1580 г. оно было узаконено хартией Елизаветы.³¹

Настало время разобраться в содержании названий, которые применялись к членам корпорации купцов-авантюристов Йорка и всей страны (о лондонских мерсерах речь шла во второй главе работы). Сразу следует сказать, что единого толкования термина «мерсер» для всей эпохи средних веков и для всей Англии дать невозможно. В исторической литературе и словарях он определяется по-разному. Словарь Ш. Дюканжа называет мерсера мелочным торговцем-лавочником, галантерейщиком.³² Оксфордский словарь (переиздание словаря Х. Мюррея³³) дает более широкое объяснение слову «мерсер (от лат. *merx, mercis* — товар)» — тот, кто торгует текстильными товарами, в особенности продавец шелка, бархата и других дорогих тканей. Иногда (как во Франции) мелочный торговец.³⁴ Оба объяснения даны, к сожалению, вне времени и пространства применительно к средним векам вообще. Между тем, как свидетельствуют источники, содержание понятия «мерсер» было неодинаковым не только в разные периоды средневековья, но и в различных районах страны. Локальная дифференциация толкования термина плохо учитывалась английскими историками даже в тех случаях, когда исследователи не забывали об историческом подходе в своих определениях сути понятия. Отсюда некоторая однобокость в их объяснениях понятия «мерсер».

Ч. Гросс в словаре — приложении к работе «Купеческая гильдия» объясняет термин так: мерсер — торговец товаром, розничный купец-лавочник, позднее продавец шелка и сукна.³⁵ В тексте работы историк дает развернутое толкование с учетом развития содержания понятия. Причем, он считает его общим, единым для всей Англии, поскольку оговорок и поправок для провинциальных мерсеров не делает. Вначале, по представлениям Гросса, мерсер был купцом, который имел дело с мелочным товаром, подобно немецкому лавочнику (*Krämer*). Тогда не было разницы между рознич-

ным мерсером и розничным купцом. Эти термины использовались как синонимы торговцев всяким товаром, общих торговцев. Со временем термин «мерсер» стал относиться только к галантерейщикам — еще позднее, главным образом, к торговцам шелком.³⁶

Е. Липсон делает попытку определить торговые интересы мерсеров, исходя из их функций в организации городской торговли раннего Лондона. Ссылаясь на В. Герберта,³⁷ Е. Липсон полагает, что grosers (grocers) были купцами-оптовиками, поскольку заведовали Большими весами города, которые использовались при продаже товаров в больших объемах. Мерсеры являлись розничными торговцами как ответственные за Малые весы. Мерсеры вначале торговали всем, что теперь является предметом продаж обычного деревенского лавочника.³⁸ С. Трапп не разделяет точку зрения Е. Липсона и его предшественника на то, что оптовики и розничные купцы были организованы в разные компании. Она приводит убедительные аргументы в защиту своего утверждения, что оптовики могут быть найдены в любой торговой компании, состоящей в массе своей из розничных торговцев. Анализируя структуру и деятельность лондонской компании grosers, С. Трапп говорит о мерсерах лишь в связи предметом своего интереса — grosers, которые в числе ведущих гильдий столицы с XV в. участвовали в экспорте шерстяных тканей как купцы-авантюристы. Основными предметами торговли мерсеров она называет дорогие ткани: шерсть с зеленой нитью, бархат, атлас, дамаск, шелк, гобелены, стеганные одеяла, белье, нитки, янтарь, предметы из слоновой кости, зеркала, то есть набор товаров галантерейщика.³⁹

В отечественной историографии о мерсерах Лондона писал в специальной статье Е.В. Кузнецов, о чем шла речь во второй главе настоящей работы. Он переводил термин «мерсер» как «торговец тканями». Я.А. Левицкий специально не занимался выяснением вида торговой деятельности мерсеров и не давал определения этому понятию. Но для него было совершенно ясно на основе анализа материалов по истории раннего английского города, что слово «мерсер» до XIII в. означало купца.⁴⁰ И если «mercator» в толковании Я.А. Левицкого для X–XIII вв. — торговец вообще (им мог быть и

был и ремесленник, и купец, и сельский житель), то «merc-
ser» — человек, профессионально занимающийся торговлей,
торговец по основной своей функции, посредник между про-
изводителем и покупателем.⁴¹ Для исследуемого им периода
истории английского города Я.А. Левицкий даже не берется
уточнять, какого рода товарами преимущественно торговали
мерсеры.

Можно думать, что на ранних этапах городской исто-
рии определить товар, каким торговали английские мерсе-
ры, невозможно. Как купец-профессионал, мерсер торговал
тем, что требовали его покупатели. И только с развитием то-
варного производства происходит специализация купцов по
видам реализуемых товаров и формам торговли. В больших
городах, крупных центрах торговли, в первую очередь в Лон-
доне, специализация купцов была более узкой. На местных,
провинциальных рынках, где один и тот же купец совме-
щал торговлю основными продуктами производства района
с продажей разного рода товаров, нужных жителям города,
привозимых из других графств и стран, в узкой специали-
зации не было необходимости и оснований. Купцы, которые
предпочитали торговать определенным видом товаров, из-за
своей малочисленности не могли создавать отдельные гиль-
дии. Поэтому в большинстве случаев города Англии знают
широкие купеческие объединения, включавшие в свой со-
став всех купцов, и тех, кто специализировался на продаже
преимущественно одного вида товаров, и купцов широкого
профиля.

Здесь уместно привести верную на наш взгляд интерпре-
тацию Ч. Гроссом понятий «торговец» и «купец», предло-
женную им в упоминавшейся работе «Купеческая гильдия».
Историк считает синонимами английское слово «merchant»
и латинское «mercator». Вначале латинским словом «merca-
tor» обозначали, говорит он, всех, кто был связан с прода-
жей, включая торговцев-лавочников и другие категории на-
селения. «Mercatores» объединялись в «гильдию торговцев
(gilda mercatoria)», которая к XIV–XV вв. во всех городах
распалась на две части: занятых исключительно торговлей,
продававших и покупавших то, что производили другие, мел-
ких лавочников и оптовиков, и тех, кто продавал только то,

что производил сам. Последние объединялись в ремесленные корпорации. Купцы в тех местах, где их дифференциация по видам торговли была незначительной, а число таких торговцев небольшим, объединялись в одну ассоциацию. Подобные общие компании купцов надзирали за монополией торговли, регулировали ее, то есть выполняли функции прежних «торговых гильдий». ⁴²

Ответ на вопрос о том, кем были по своим торговым интересам Йоркские мерсеры и члены Компании мерсеров и купцов-авантюристов, может дать только анализ материалов их деятельности. Самый ранний из имеющихся в распоряжении историков ордонанс компании 1474 г. первым параграфом определяет систему фрахта судов для внешней торговли, вторым — взаимоотношения с магистратом по вопросам торговли сукном. Корпорация купцов заключает соглашение с мэром города об уплате мерсерами королевской пошлины (*ulnage of cloth*) при продаже *сукна* и определяет качество *шерстяных тканей*, какие мерсеры имеют право закупать у производителей этого товара для продажи за пределами города. ⁴³ В документе 1457 г. о возмещении убытков купцам, понесенных ими в результате крушения корабля «Кетрин», перечисляются различные товары, погибшие из-за того, что приходилось выбрасывать многое за борт для спасения судна. Большую часть (по объему и сумме) среди перевозимых товаров занимало сукно разных сортов. ⁴⁴ В письме к королю от 1478 г. мерсеры Йорка, Гуля, Беверли и других северных городов предъявляют претензии лондонцам, ущемляющим торговые привилегии северян на континенте. Жалоба сводится к сетованию по поводу уменьшения доходов от продажи их «главного товара» сукна, которое было следствием действий магистра компании, ставившего северных купцов в неравные условия по сравнению с лондонцами. ⁴⁵ Примеров из документов компании, свидетельствующих о торговле мерсеров сукном, главным продуктом их экспорта, очень много.

Помимо сукна важным экспортным товаром для йоркских мерсеров был свинец, который добывался в Йоркшире и вывозился в другие районы страны и за границу. Некоторые мерсеры создавали себе немалые состояния на продаже свинца. Интересны сохранившиеся в архиве компании мате-

риалы дела Д. Лиллинга, усилиями которого была получена хартия 1430 г. Являясь мерсером, он занимался только торговлей свинцом, что требовало частых поездок в столицу и помогло ему установить необходимые связи с придворными. Махинации Д. Лиллинга при сбыте товаров заставили магистрат Йорка заняться расследованием торговой деятельности мерсера. Он был уличен в нечестной торговле и в 1422 г. выведен из числа фрименов города.⁴⁶ В 1426 г. его восстановили в правах фримена и мерсера,⁴⁷ а в 1430 г. именно к нему обратились как наиболее подходящей кандидатуре для выполнения сложного, связанного с переговорами при дворе задания, для получения королевской грамоты. Были забыты, возможно, приняты за достоинства, его прежние грехи. В одном из писем за 1510 г. о перевозке грузов для очередной сезонной ярмарки на континенте свинец был назван «самым главным предметом торговли» членов компании.⁴⁸ В документах корпорации при перечислении товаров, которыми торговали купцы, сукно и свинец почти всегда стоят рядом, затем следует фраза «и другие товары». Временные запреты на вывоз свинца за границу, наложенные Эдуардом VI, Марией и Елизаветой, были сильным ударом по торговле Йорка, которая даже после снятия эмбарго никогда не была восстановлена в прежних размерах, экспорт свинца не смог быть заменен вывозом другого товара подобного масштаба.⁴⁹

Вывозя сукно и свинец, мерсеры города ввозили товары континентальной Европы и востока, которые они продавали на местном рынке. Документ 1457 г. о крушении судна «Кетрин» называет такие экспортные товары помимо сукна и свинца: кожи, пшеницу, полотно, сельдь, железо, соль, то есть то, что никак нельзя выделить в специальную категорию предметов для продажи. Таким образом, мерсеры Йорка, торгуя свинцом и сукном, как главным товаром вывоза, продавали и многое другое. В этой роли торговцев разным товаром они являлись широкими купцами, тем, что называется английским словом «merchant». В этом смысле йоркский мерсер XIV–XV вв. совсем не похож на лондонского, область интересов которого была ограничена сбытом тканей.

Нельзя не признать достойными внимания замечания по поводу провинциальных мерсеров, высказанные историком

С. Трапп. «Только в Лондоне это имя (*mercser*) было специальным обозначением для торговцев роскошными тканями. Везде оно было синонимом слова «купец», — пишет С. Трапп. «Типичный провинциальный мерсер или купец был, несомненно, универсальным торговцем (*general dealer*). Очевидно, в провинции не было дифференциации внутри общей профессии купца», — продолжает историк.⁵⁰

М. Селлерс, работавшая с архивным материалом Йорка и его торговой компании, издавшая этот материал, в словаре-приложении к публикации⁵¹ все три формы, обозначавшие купцов города (*mercser*, *merchant*, *mercator*), которые встречаются во фрименских списках и «Городской книге», считает «малоразличающимися между собой в действительности». Изложенные соображения историков и доказательства из документов позволяют утверждать, что вариант толкования этих терминов, предложенный М. Селлерс, является единственно приемлемым. Изучение регистра йоркских фрименов дает этому подтверждение. Списки принимаемых в число горожан людей на протяжении трех столетий (1300–1600 гг.), за фамилиями которых называются их профессии, используют с определенной регулярностью все три слова для обозначения купца. Результаты анализа списков сведены в таблицу: «Прием в число полноправных горожан купцов Йорка по десятилетиям за 1300–1600 гг.» (Табл. №1). Ее следует комментировать так. В течение XIV в. и первой четверти XV в. до инкорпорации мерсеров в 1430 г. идет рост числа мерсеров. Меркаторов (*mercatores*) было принято в 2,3 раза меньше, чем мерсеров, а мерченотов (*merchants*) в восемь раз меньше мерсеров. Категория лиц, обозначаемых словом «мерсер», представляла группу купцов-профессионалов, занятых преимущественно продажей сукна и свинца, но торгующих и многими другими товарами, как универсальные купцы. Меркаторы, видимо, — это лица, совмещавшие, как в эпоху «торговой гильдии», торговлю с производством. Английское слово «*merchant*», не встречающееся до 1330 г. во фрименских списках и редко употребляемое до конца XIV в., в XV в. берет постепенно на себя основную нагрузку в обозначении купца. Число мерсеров — новых фрименов в XV в. уменьшается вдвое в сравнении с XIV в., число «мерченотов

(merchants)», соответственно, возрастает почти в шесть раз. Латинский термин «mercator» еще продолжает жить как синоним английского «merchant». Со второй половины XV в. он используется все реже.

Таблица №1*

**Прием купцов Йорка в число фрименов города
по десятилетиям за 1300-1600 гг.**

Обозначения купцов	1300-1400 гг.									
	1300- 1310	1311- 1320	1321- 1330	1331- 1340	1341- 1350	1351- 1360	1361- 1370	1371- 1380	1381- 1390	1391- 1400
merciers	12	22	24	37	50	84	74	52	47	69
mercators	2	17	12	19	6	10	19	26	31	60
merchants	-	-	-	5	10	8	5	2	18	12
Итого	14	39	36	61	66	102	98	80	96	141

Обозначения купцов	1401-1500 гг.									
	1401- 1410	1411- 1420	1421- 1430	1431- 1440	1441- 1450	1451- 1460	1461- 1470	1471- 1480	1481- 1490	1491- 1500
merciers	38	56	46	38	15	13	16	19	5	3
mercators	36	4	42	29	36	11	2	27	12	6
merchants	16	60	44	36	14	33	41	32	29	38
Итого	90	120	132	103	65	57	59	69	46	47

Обозначения купцов	1501-1600 гг.									
	1501- 1510	1511- 1520	1521- 1530	1531- 1540	1541- 1550	1551- 1560	1561- 1570	1571- 1580	1581- 1590	1591- 1600
merciers	-	6	4	2	3	1	2	6	12	18
mercators	-	1	2	-	-	-	-	-	26	78
merchants	51	34	44	53	31	34	54	38	33	5
Итого	51	41	50	55	34	35	56	44	71	101

* Таблица составлена на основании анализа «Регистра фрименов Йорка». Списки регистрируют прием фрименов с указанием их профессий на протяжении трех веков — 1300-1600 гг.

XVI в. дает убедительное подтверждение правильности мнения о месте всех трех терминов при обозначении купца в средневековом Йорке. До 1580 г. (до хартии Елизаветы) слово «mercator» встречается только один раз в регистре фрименов, слово «mercier» — 24 раза, «merchant» — 339 раз. Можно говорить, что купечество Йорка переходит к преимущественному использованию английского термина в обозначении своего статуса. Факт обращения к термину «mercier» можно объяснить, по-видимому, появляющейся узкой специализацией в торговле по аналогии с лондонскими мерсе-

рами. Последние два десятилетия XVI в. дают внешние неожиданные картины: соотношение в употреблении терминов «mercator, merchant, mercator» как будто опять возвращает нас в эпоху кануна образования компании. Число принятых мерсеров почти равно числу «мерченентов», «мерсаторов» даже в три раза больше, чем тех и других. Как это можно объяснить? Частое использование термина «mercator» объясняется довольно просто: сам регистр фрименов употребляет термины «mercator» и «merchant» очень неразборчиво. Удалось сопоставить профессиональный показатель у фамилий многих купцов, когда их фамилии назывались в документе дважды — в первый раз при оформлении фрименства, во второй, когда они упоминаются как мэры и казначеи. В результате выяснилось, что один и тот же человек в одном случае назывался «mercator», в другом — «merchant». (См. таблицу №2 «Использование терминов, обозначавших купца в Йорке, при приеме его в число фрименов города и определении городской должности»). Часто появляющееся слово «mercator» свидетельствует, что с конца XVI в. начинается активная специализация купцов по видам продаваемых товаров. В начале XVII в. Йоркская купеческая компания иногда стала называться так: «Товарищество купцов, мерсеров, grosiers, аптекарей и торговцев скобяным товаром в городе Йорке (The Fellowship of merchants, mercers, grocers, apothecaries and ironmongers the city of York)». ⁵² Мерсеры в ряду перечисленных купцов специализировались, в основном, на продаже сукна и свинца.

Следует признать, таким образом, что инкорпорированная королевской грамотой 1430 г. купеческая компания Йорка, названная по-латыни «Communitas mistere mercerorum» в отличие от «торговой гильдии (gilda mercatoria)», была объединением «универсальных» купцов, торговавших разными товарами с преобладанием во внешней торговле сукна и свинца. «Mercer» Йорка в XIV–XVI вв. — синоним «general dealer (торговца всяким товаром)». Поэтому «мастерство мерсеров» 1430 г. следует считать купеческой компанией, объединившей всех купцов-профессионалов, в отличие от прежней «торговой гильдии», в состав которой входили торговцы, совмещавшие торговлю с производством.

С XV в. английский язык все более настойчиво вытесняет латынь, на смену латинским «mercator» и «mercator» приходит английское слово «merchant». С конца XVI в. к латинскому «mercator» обращаются для выделения купцов, специализировавшихся на внешней торговле определенным товаром по аналогии с лондонскими мерсерами.

Четкости в определении понятий в это время не существовало и в том отношении, что не было единого слова для обозначения объединения «мерсеров и купцов Йорка». В XV-XVI вв. оно называлось в документах по-разному: fellowship, company, gild, craft, mystery, commonalty, community, society, fraternity. Отсутствовало единообразие и в обращении к членам компании. Номенклатура их самая широкая: наряду с профессиональными терминами «mercator», «merchant», «mercator» использовались обозначения «fellow», «master», «person», «man», «freeman», «brother», «adventurer». Этими именами назывались только полноправные члены компании.

Таблица №2*

Использование терминов, обозначающих купца при приеме его в число фрименов города и определении городской должности

№	Фамилия, имя купца	Год принятия фрименства	Занимаемая городская должность, индекс профессии при ней, год
1.	Wil. de Barneby	1349, mercer	казначей, merchant, 1395
2.	Jon. de Bedall	1385, merchant	казначей, mercer, 1400
3.	Th. de Rillyngton	1390, mercer	казначей, merchant, 1401
4.	Ric. Russell	1395, mercator	казначей, mercer, 1408
5.	Th. Kikham	1401, merchant	казначей, mercer, 1420
6.	I. Marchall	1444, mercer	казначей, mercator, 1454
7.	R. Colynson	1444, mercer	казначей, merchant, 1456
8.	R. Amyas	1462, merchant	казначей, mercator, 1467
9.	Th. Fynehe	1468, mercer	казначей, mercator, 1479
10.	I. Harper	1470, merchant	мэр, mercator, 1488
11.	Wil. Stabellly	1485, merchant	казначей, mercator, 1497
12.	I. Eluald	1471, merchant	мэр, mercator, 1498
13.	I. Sfokdall	1474, mercer	мэр, mercator, 1500
14.	O. Middleton	1496, mercator	казначей, mercator, 1501

№	Фамилия, имя купца	Год принятия фрименства	Занимаемая городская должность, индекс профессии при ней, год
15.	H. Bulmer	1476, mercator и merchant в 1500 г., когда его сын получает фрименство	казначей, mercator, 1502
16.	Ric. Charlesby	1486, merchant	казначей, mercator, 1502
17.	I. Thornton	1503, merchant	мэр, mercator, 1512
18.	Th. Dawson	1504, merchant	казначей, mercer, 1515
19.	Pet. Jakson	1509, merchant	казначей, mercator, 1516
20.	Wi. Wright	1507, merchant	мэр, mercator, 1517
21.	Ant. Middleton	1507, merchant	казначей, mercator, 1517
22.	Th. Abney	1507, merchant	казначей, mercator, 1518
23.	Rad. Langley	1541; при переводе сына во фримены merchant	казначей, mercator, 1521
24.	Jon. Norman	1502, merchant	мэр, mercator, 1523
25.	Jon. Shawe	1522, merchant	казначей, mercator, 1524
26.	Wil. Dogeson	1514, merchant	казначей, mercer, 1525
27.	Rob. Wilde	1500, merchant	мэр, mercator, 1526
28.	Wil. Man	1514, merchant	казначей, mercator, 1527
29.	Rob. Elwald	1505, merchant	казначей, mercator, 1529 мэр, mercator, 1538
30.	Pet. Robynson	1519, mercer	казначей, merchant, 1532 мэр, merchant, 1543
31.	Mil. Cook	1530, merchant	казначей, mercator, 1537
32.	Jon. Peghen	переводит сына во фримены как mercer	казначей, merchant, 1539
33.	Jon. Shadlok	1530, merchant	казначей, mercator, 1541
34.	Wil. Alleyne	1550, grocer	казначей, merchant, 1557
35.	Th. Newton	1557, merchant	казначей, mercator, 1564
36.	Rob. Browke	1558, merchant	казначей, mercator, 1564
37.	Rad. Mykylthuatl	1553, merchant	казначей, mercator, 1564
38.	Rob. Hall	1557, merchant	казначей, mercator, 1565
39.	Jon. Harryson	1560, merchant	казначей, mercator, 1565
40.	And. Treue	1555, draper	казначей, mercator, 1565
41.	Ric. Morton	1554, mercer	казначей, merchant, 1568
42.	Anth. Pullay	1561, merchant	казначей, mercator, 1570
43.	X. Harbort	1550, merchant	казначей, mercator, 1571

№	Фамилия, имя купца	Год принятия фрименства	Занимаемая городская должность, индекс профессии при ней, год
44.	Ric. Noble	1566, merchant	казначей, mercer, 1572
45.	Wil. Scott	1570, merchant	казначей, mercator, 1577
46.	Edw. Exilbie	1566, merchant	казначей, mercator, 1580
47.	Jon. Metcalf	1575, merchant	казначей, mercator, 1580
48.	Rob. Myers	1573, merchant	казначей, mercer, 1582
49.	Mer. Juthibie	1575, merchant	казначей, mercator, 1583
50.	Jae. Bland	1577, merchant	казначей, mercator, 1583
51.	Rad. Harte	1574, merchant	казначей, mercator, 1584
52.	Jon. Maude	1574, merchant	казначей, mercator, 1586
53.	Jon. Smithies	1568, merchant	казначей, mercator, 1586
54.	Rob. Dawson	1581, merchant	казначей, mercator, 1587
55.	Wil. Brand	1581, apothecary	казначей, mercator, 1587
56.	Br. Birkhead	1571, merchant	казначей, mercator, 1588
57.	Jon. Wadesworth	1585, merchant	казначей, mercator, 1588
58.	Ant. Calton	1577, merchant	казначей, mercator, 1589
59.	Ric. Herbert	1584, merchant	казначей, mercator, 1590
60.	G. Rose	1581, merchant	казначей, mercator, 1591
61.	Wil. Jenkenson	1583, merchant	казначей, mercator, 1592

** Таблица составлена на основании «Регистра фрименов Йорка». Списки фрименов 2 раза называют некоторых горожан: один раз при получении ими фрименства, второй как мэров и казначеев в начале каждого погодного списка принимаемых в состав полноправных граждан.*

Полноправие в компании достигалось тремя путями, как и во всех средневековых гильдиях: через патримонию, то есть по наследству; через ученичество; по специальному разрешению компании, оговариваемому в каждом конкретном случае, чаще всего через покупку (redemption). Становясь членом компании, мерсер должен был одновременно вступать в религиозное братство Св. Троицы. Прием в члены этих организаций по средневековой традиции сопровождался торжественной церемонией принесения клятвы.⁵³ Присяга на верность компании была самой несложной частью процедуры.⁵⁴ Наибольшие затруднения вызывала необходимость платить вступительный взнос. Разрешалось платить его не сразу, а в несколько приемов. Эта мера не всегда помогала, долги иногда погашались через год-два, временами

выплата затягивалась на более длительный срок. Ордонансы XV в. называют сумму в 3 ш. 4 п. для человека, вступающего по праву патримонии. Третий путь приобретения полного права в компании через покупку впервые официально был закреплен только в 1605 г. Это свидетельствует о том, что такой вариант появился сравнительно поздно.

Определение суммы взноса в XV-XVI вв. вряд ли зависело от имущественного состояния вступающего, от его занятий до этого. Отчеты компании в XV в. называют самые разные цифры. В XVI в. корпорация устанавливает или, по крайней мере, стремится к установлению единого взноса: в середине XVI в. — в полмарки, с конца XVI в. — марки.⁵⁵ Такая же бессистемность существовала и при взимании вступительного взноса в религиозное братство. Столь же обязательным для членов светской и религиозной гильдий, как и вступительный, был ежеквартальный взнос (*quarterage*) на благотворительные цели. Он колебался от 4 п. до 2 п., узаконенных постановлением 1495 г. Задолженность по взносу на благотворительность была постоянной. Для должников по квартальным благотворительным взносам существовала отдельная книга записей.⁵⁶

Наиболее распространенным способом получения полного права в Йоркской гильдии мерсеров была система ученичества. Его регулированию посвящен ряд постановлений.⁵⁷ В XV-XVI вв. ученичество у Йоркских купцов являлось типично средневековым институтом. Правом иметь ученика (*apprentice or servant*) обладал каждый мастер корпорации. Срок ученичества определялся минимумом в семь лет. Большие сроки не считались нарушением, но уменьшение их наказывалось штрафом для мастера и лишением права на фрименство для ученика. Процедура приема в ученики была длинной, тщательно разработанной и строго соблюдаемой. Кандидат в ученики должен был быть лично свободным. Он давал перед собранием компании клятву мастеру добросовестного выполнения службы. Процедура оформления договора между мастером и учеником стоила последнему двух пенсов. В течение всего срока обучения от ученика требовалось строгое выполнение заданий мастера лишь в интересах последнего, в том числе в торговле за границей. Для себя

лично совершать торговые операции ученик не мог под угрозой большого штрафа в 5 ф. ст. Ученики мерсеров в последние годы ученичества часто выполняли функции доверенных лиц своих мастеров на континенте (факторов). Процедура перевода ученика на положение самостоятельного мерсера по окончании срока ученичества была обычной для средневековья: требовалась рекомендация-характеристика как способного заниматься делом мерсера от его мастера. После этого бывший ученик уплачивал вступительный взнос в компанию и мог становиться ее членом, если имел средства держать лавку.

Генеральный совет Компании купцов-авантюристов Англии строго следил за соблюдением положений об учениках и вел по этому поводу регулярную переписку с Йоркским филиалом. В XVI в. правителю национальной компании время от времени высылались списки учеников йоркских купцов. Тот, в свою очередь, отправлял в Йорк очередные решения по вопросу об учениках.⁵⁸ Так, в письме к йоркцам из Антверпена в 1577 г. правитель требовал соблюдения постановления о «стинте» учеников, принятого летом 1577 г. на Генеральном собрании. Йоркская компания приняла в связи с этим свои развернутые решения, содержание которых подробно излагает ордонанс 1603 г.⁵⁹ Смысл его заключался в определении числа учеников, которые мог иметь каждый мастер: купец со стажем в семь лет мог иметь одного ученика, в течение следующих 13-ти — не более двух, после 20-ти лет — не более трех учеников. Нарушение «стинта» наказывалось большим штрафом в 20 ф. ст. Таким образом, Генеральный совет добился от провинциального филиала выполнения законов национальной компании.

Социальная структура компании мерсеров Йорка в основном была идентичная структуре корпорации лондонских мерсеров. И там, и здесь имелись группы фрименов — мастеров и учеников. Но в среде столичных мерсеров, как говорилось во второй главе работы, существовала дифференциация на привилегированных, ливрейных мастеров, и основную массу — бэчелоров, у йоркцев такое разграничение отсутствует. В Йоркской компании в XVI в. дифференциация среди полноправных мастеров проявлялась только в различии их

имущественного положения, не закрепляясь юридически. Несмотря на то, что корпорация пыталась ограничить рост имущественного расслоения, руководствуясь средневековым принципом эгалитарности, определенная часть купцов смогла нажить немалые состояния и передавать по завещаниям большие суммы на благотворительность и значительную собственность в наследство родственникам.

Анализ завещаний жителей города⁶⁰ позволяет говорить о том, что купцы были самыми богатыми людьми среди горожан, и что равенство в имущественном положении полноправных членов купеческой компании отсутствовало. Все купцы, члены Йоркской компании мерсеров и купцов-авантюристов, завещаниями которых мы располагаем, могут быть разделены по имущественному положению на две группы: верхушку, богатейших купцов, и остальную массу, представленную в тестамах средним купечеством с широкой амплитудой колебаний в их материальном состоянии в одну и другую стороны. Завещаний бедных купцов в публикации завещаний горожан нет, хотя такая группа в компании, конечно, была. Она состояла в основном из числа недавно получивших полноправие в гильдии через ученичество.

Пример самого богатого и влиятельного купца второй половины XV в. — Ричард Йорк. Он был некоронованным королем города, купив городское фрименство в 1456 г. В 1460 г. он казначей города, в 1465 г. — шериф, в 1469 и 1482 гг. — мэр. Семь раз Р. Йорк представлял город в парламенте. В 1462 г. он вместе с женой вступает в компанию мерсеров, в 1475 г. становится ее магистром. Генрих VII при посещении города удостоил Р. Йорка рыцарским титулом. Умер Р. Йорк в 1498 г. Его завещание не богато количеством благотворительных даров и суммой расходов на похороны.⁶¹ Но и по форме (краткой настолько, что некоторые слова текста сокращены) с очень уверенными формулировками, и по содержанию (оставляются большие суммы без мелких подсчетов, как бы не передать лишнего в ту или иную статью расходов) документ говорит о богатом человеке, привыкшем отдавать точные распоряжения, которые так же точно выполнялись. Давая инструкции о своем погребении в приходской церкви, Р. Йорк называет место своего захоро-

нения в ней — самый центр перед изображением Св. Троицы под подготовленным могильным камнем. В части завещания, отводимой на благотворительность, купец выделяет земельные держания (называются районы) для содержания капеллы в приходской церкви, священник которой должен был получать пожизненный пансион от этих земель; уполномочивает своих душеприказчиков восстановить крышу хора церкви; передает множественные вещественные пожертвования церкви, монастырю; приходскому священнику, бедным; основывает богадельню для шести мужчин и шести женщин. Все расходы на благотворительность оценены им в 124 ф. ст. 10 ш. Самая большая и самая интересная часть завещания Р. Йорка — раздел, в котором перечисляется недвижимость, расположенная в разных частях Англии и в Нормандии, вещи, передаваемые им жене, детям, родственникам. Жена получила земли мужа в Гуле на весь период жизни. После ее смерти они должны были отойти младшим сыновьям купца. Ей оставался дом в Йорке. После ее смерти дом передавался старшему сыну и главному наследнику. Ему оставались земли в Бервике, Ньюкасле, Сладмаре, Нормандии. Трем младшим сыновьям передавались земли, которые Р. Йорк держал по праву копигольда в четырех деревнях. Два внебрачных сына и две сестры получали определенные суммы. Опасаясь распрей между детьми из-за наследства, Р. Йорк поручает своему душеприказчику, епископу Карлайлю, поддерживать мир в семье. В завещании перечисляются вещественные дары близким людям. В заключение купец пишет: «Если мои сыновья смогут решить все дела в согласии, то надобность в опеке над собственностью со стороны епископа отпадает».

Собственные материалы компании дают дополнительные свидетельства имущественной неоднородности купечества. В 1560 г. правительство Елизаветы обратилось к Компании купцов-авантюристов Англии за займом в 30 тыс. ф. ст. По решению Генерального Совета объединения «авантюристов» в выплате этой суммы должны были участвовать и провинциальные филиалы. Йорк вносил в три срока 450 ф. ст.⁶² При внесении йоркской доли займа короне участвовали семь человек, выплачивающих от 25 до 100 ф.ст. каждый. Все они

вели крупные торговые операции на континенте на уровне богатых оптовиков Лондона. Все семеро по три-четыре раза занимали должность магистра Йоркской купеческой компании, не раз были мэрами, казначеями, шерифами города.

В сборнике документов имеется письмо от 1549 г. от Генерального совета национальной компании о сборе взносов со всех членов организации для возмещения расходов, понесенных товариществом в связи со встречами в Антверпене короля Испании. Раскладку предлагалось сделать в зависимости от имущественного положения каждого по следующей шкале: самые состоятельные вносят четыре фунта стерлингов, следующая группа — три, третья — сорок шиллингов, четвертая — двадцать шиллингов, пятая — десять, шестая — пять.⁶³ Деление купцов компании на шесть групп по имущественному положению свидетельствует о наличии такой дифференциации. Королевский юстициарий Р. Чолмли в письме к королевским сборщикам пошлин в порту Йорка в Гуле замечает: «Купцы-авантюристы Йорка — самая главная сила, которая способствует благосостоянию города».⁶⁴

Состоятельность купцов города, связи с внешним миром, соседними городами, Лондоном, позволили им в XV-XVI вв. сохранить, упрочить и развивать то ведущее положение в политической жизни Йорка, которое имели мерсеры накануне инкорпорации, во второй половине XIV — начале XV вв. Истинными «отцами города» в XIV-XVI вв. были богатые купцы, умело совмещавшие управление городом и своей компанией. Об этом говорит профессиональная принадлежность мэров, казначеев и шерифов города на протяжении трех веков. Определить профессию почти для всех мэров, шерифов (бейлифов) и казначеев удалось на основе изучения списков фрименов Йорка за три столетия, списка мэров и шерифов города и списка правителей Компании мерсеров и купцов-авантюристов.⁶⁵ Результаты анализа сведены в таблицах №№3 и 4.

Городское управление Йорка сформировалось полностью в XIII в., когда во главе города становятся мэр и его три помощника — бейлифы и ривы (reeves). В конце века появляются казначеи. Сначала их было трое, с 1486 г. число их колебалось, достигая 12-ти. В XIII в. создается штат мелких

городских служащих для выполнения распоряжений магистрата. Ричард II, удостоивший мэра Йорка титула лорда-мэра, превращает Йорк в графство, с соответствующими этой административной единице правами и службами. Три городских бейлифа были заменены двумя шерифами. В первой половине XIV в. (до 1362 г.) преобладала практика, когда один человек мог занимать должность мэра по несколько лет подряд, оставляя ее на некоторое время с тем, чтобы опять вернуться на прежнее место. В результате за 62 года только 14 человек сменилось на посту главы магистрата. 29 раз должность мэра была в руках семьи богатых земельных собственников Ленгтонов, 12 раз — в руках мерсеров. В следующие десять лет до 1372 г. традиция непрерывной службы мэра в течение нескольких лет была нарушена. Каждый год стал выбираться новый мэр, что было закреплено постановлением 1372 г.: мэр не должен переизбираться после года службы ранее, чем через восемь лет.⁶⁶ Этот обычай сохранялся с очень редкими исключениями до 1600 г. Такой возможностью пользовались лишь влиятельнейшие и богатейшие горожане, преимущественно купцы. Например, Р. Рассел, мэр в 1420 и 1426 гг., Р. Йорк, мэр в 1469 и 1472 гг., Д. Гиллиот, мэр в 1499 и 1503 гг. Обычным было явление, когда мэрами избирались представители нескольких поколений одной семьи и ее родственники.

Таблица №3*

Профессиональная принадлежность членов магистрата г. Йорка (по пятидесятилетиям с 1301 по 1600 гг.)

№	Занятие	1301-1350 гг.			1351-1400 гг.			1401-1450 гг.		
		мэр	бейлифы	казначей	мэр	бейлифы	казначей	мэр	бейлифы	казначей
1.	Купцы	12	22	20	18	40	53	33	54	80
2.	Земельные собственники	23	1	-	12	-	-	-	1	-
3.	Представители городских ремесел	-	53	46	13	59	70	13	32	64

№	Занятие	1301-1350 гг.			1351-1400 гг.			1401-1450 гг.		
		мэр	бейлифы	казначей	мэр	бейлифы	казначей	мэр	бейлифы	казначей
4.	Группа лиц неуставленных занятий	150	74	87	7	46	27	4	11	7

№	Занятие	1451-1500 гг.			1501-1550 гг.			1551-1600 гг.		
		мэр	бейлифы	казначей	мэр	бейлифы	казначей	мэр	бейлифы	казначей
1.	Купцы	41	36	64	27	31	60	25	34	94
2.	Земельные собственники	-	1	-	1-	-	-	-	3	-
3.	Представители городских ремесел	9	56	117	23	59	177	25	61	225
4.	Группа лиц неуставленных занятий	-	7	10	-	11	4	-	1	4

** Таблица составлена на основе анализа «Регистра фирменов Йорка» за три столетия и «Списка мэров и шерифов города».*

За 37 лет, с 1363 г. до конца столетия, сменилось 27 мэров, из которых 11 были купцами. В XV в. из 74 мэров 54 были купцами, из четырех купеческих семей (Блекборнов, Беделей, Геров, Нельсонов) мэры избирались по нескольку раз. В XVI в. 80 человек занимали должность мэра, часть из них переизбиралась второй (редко третий) раз по истечении срока в восемь лет. Половина мэров XVI в. — купцы. Можно говорить, что в Йорке в условиях установившейся с 1362 г. и тщательно соблюдавшейся в XV-XVI вв. традиции ежегодной сменяемости мэров, существовала система купеческой олигархии. Дополнительным подтверждением этому являются следующие подсчеты: за 170 лет жизни йоркской

компании (с 1430 по 1600 гг.) на должности ее магистра сменилось 70 человек, из которых только 16 не были мэрами. И это наименее авторитетная группа правителей, каждый из которых по одному году возглавлял компанию в отличие от остальных 54-х, занимавших должность по три-семь раз. Все магистры компании, в том числе и эти 16, были либо шерифами, либо казначеями, либо членами Городского совета.

Таблица №4*

**Число правителей компании по десятилетиям
и занимаемые ими городские должности
с 1431 по 1600 гг.**

Годы	Число людей, занимавших должность магистра за десятилетие	Из них были		
		мэра- ми	шерифами	казна- чеями
1431-1441	5	2	5	5
1442-1451	5	3	3	4
1452-1461**	3	3	2	3
1462-1471	5	4	2	4
1472-1481	8	6	6	5
1482-1491	7	5	7	7
1492-1501	7	6	7	7
1502-1511	6	5	6	6
1512-1521	5	4	4	3
1522-1531	6	5	5	3
1532-1541	4	4	4	4
1542-1551	4	4	4	4
1552-1561	4	2	3	4
1561-1571	4	3	3	3
1572-1581	5	4	4	3
1582-1591	5	5	5	5
1592-1600	3	3	3	2

* Таблица составлена на основе анализа материалов «Регистра фрименов Йорка», документов «Йоркской компании мерсеров и купцов-авантюристов» и «Списка мэров и шерифов города».

** За 1453-1457 гг. имена правителей компании неизвестны.

В течение XIV в. до 1397 г., когда городских бейлифов сменяют шерифы, 287 человек занимали эту должность. Установить профессиональную принадлежность для значительной части из них оказывается невозможным. Из 169, имеющих обозначение занятий, 59 были купцами, 110 — ремесленниками. Поскольку для 118 бейлифов профессия не ясна, можно говорить лишь об общей тенденции преобладания купцов над каждой группой ремесленников. В XV в. число шерифов уменьшается, так как вместо трех бейлифов избирается два шерифа. Из 212 шерифов с 1397 г. до конца XV в. у 19-ти профессия не ясна, 92 были купцами, остальные — ремесленниками. В XVI в. шерифов-ремесленников было 120 человек, купцов — 64. Городские казначеи XIV в. по своей профессиональной занятости распределялись следующим образом. Из общего числа 302-х для 189-ти удалось установить профессии: 116 были ремесленниками, 73 купцами. В XV в. из 282 казначеев 265 имеют указания на профессию: 144 были мерсерами, 121 — ремесленниками. Из 557 казначеев XVI в. с определенными профессиями 155 были купцами, 402 — представителями ремесел. Таким образом, совершенно ясно, что в течение второй половины XIV в., в XV и XVI столетиях управление в Йорке находилось в руках Компании мерсеров и купцов-авантюристов, богатые и влиятельные члены которой были настоящими «отцами города».

Следующий вопрос, на который необходимо ответить: как выглядела система управления компанией. Высшим органом власти считалось общее собрание полноправных членов организации: «*communitas*» по хартии короля 1430 г., «*all the commonalty*», «*all the felloship*», «*counsell*», «*meeting of the mistery*» в XV и XVI вв., «*court*», «*assembly*» в письмах Йоркского магистра в Генеральный совет, «*general court*» в документах начала XVII в. Оно созывалось один раз в году в определенный день — 25 марта (в день Благовещения). На этом собрании происходил отчет старого правления и выборы нового. В остальных случаях приглашения купцов на собрания регулировались соображениями необходимости. Магистр в своей клятве обязывался собирать членов компании «так часто, как это будет нужно для пользы и интересов гильдии».⁶⁷ Основными функциями собрания

компании были: выборы должностных лиц объединения; издание ордонансов для управления компанией; заслушивание и принятие отчетов магистров. Фримен компании обязан был участвовать в работе собраний, отсутствие на собрании без уважительной причины наказывалось штрафом.⁶⁸ Устав компании, с которым вступающий в компанию знакомился вместе с текстом клятвы, обязывал его строго выполнять постановления корпорации, распоряжения магистра, сохранять в тайне планы компании.⁶⁹

Реальное управление товариществом купцов до 1580 г. было сосредоточено в руках трех лиц, выбираемых из среды мерсеров: правителя и двух констеблей. В королевской грамоте 1430 г. правитель назван латинским словом «gubernator». На практике, в документах это слово долгое время не применялось. Пользовались либо термином «magister» (в документах с латинским текстом), либо «master». В 1529 г. очередной правитель Роберт Уайлфилд закрепляет за магистром длинный титул: «governor of the feliship and mistery of the merchants and mercers of the city of York, and keeper of the confraternity and gild of the blessed Frinite foundett in Fossgate (правитель товарищества и мастерства купцов и мерсеров Йорка и держатель братства и гильдии Св. Троицы, основанной в Фоссгейте).⁷⁰ С этих пор это наименование главы компании (часто сокращаемое до «governor») остается за ним и используется в обращении и переписке. Грамота 1430 г. предполагала ежегодное переизбрание правителя компании. На деле подобная практика не стала обязательной: за 170 лет (с 1430 по 1600 гг.) на посту магистра сменилось не 170, как следовало ожидать, а 70 человек. Некоторые занимали эту должность по 5, 6, 7 раз. Первые годы подобное положение не было системой, а если и случалось, то с перерывом между сроками пребывания на должности. В XVI в., особенно во второй половине века, пребывание в должности магистра могло растягиваться до трех лет. Только 21 правитель из 70 занимал должность один срок. Магистров-отцов сменяли сыновья, братья, так что круг семейств, из которых выбирались правители, не был широким.

Функции магистра определялись в общих чертах текстом клятвы, произносимой им в день выборов перед общим со-

бранием. Поскольку магистр являлся лицом ответственным за компанию и ее членов перед короной, его клятва начиналась с обещания верности королю. В обязанность правителя вменялось соблюдение королевских пожалований компании и ее собственных постановлений; необходимость быть арбитром по всем спорным вопросам, возникающим в товариществе, судьей для нарушителей правил и обычаев компании; он должен был созывать и вести собрания объединения. Ордонансы, отчеты компании позволяют расширить представление о круге прав и обязанностей правителя. Важнейшей стороной в его работе была финансовая функция. Отчет перед общим собранием отслужившего год магистра представлял собой ничто иное, как финансовый отчет. И хотя этот большой документ включал статьи о приеме новых членов в братство и гильдию, о фрахте судов, о строительных и ремонтных работах, о приобретении собственности и прочее, смысл отчета сводился к одному: объяснить, сколько денег и на что было потрачено, сколько и откуда получено и сколько осталось на балансе.⁷¹ Магистр вместе с констеблями был уполномочен принимать новых членов, регистрировать договоры учеников с мастерами, рассчитываться с должниками, контролировать деятельность госпиталя, заботиться о сохранении в должном состоянии держаний и строений компании, регулировать ее отношения с городским магистратом, соседними городами, Генеральным советом Компании купцов-авантюристов, контролировать деятельность членов корпорации и создавать им условия для торговли в городе и на континенте.

Первыми помощниками и заместителями магистра вплоть до 1580 г. были констебли («custodes» — латинский термин, «constables, keepers, wardens» — английские). Из всех обязанностей, лежащих на констеблях, основной была составление отчетов. Только она выделена специально в клятве констебля, об остальном сказано: «и добросовестно управлять всеми делами компании».⁷² Штат технических служащих создавался постепенно в течение XV–XVI вв. и до конца XVI в. был невелик. Контролеры (searchers of the craft of mercers) обязаны были наблюдать за деятельностью купцов, правильностью «показаний мер и веса»: измери-

тельной линейки, весов. На них возлагалась обязанность посещать торговые места и лавки купцов, в случае найденных нарушений сообщать об этом магистру, а виновников штрафовать. Контролеры должны были охранять казну компании, от сундука которой у них были ключи, так же как и у магистра и констеблей.⁷³ В актах компании начала XVII в. отмечается, что контролеров было четверо со сроком полномочий в пять лет.

В конце XV в. появляется новое должностное лицо — *brogger*, выступающий посредником между продавцами и покупателями. Плату за свой труд он получал не из казны, а от каждого купца, привлекшего брэггера к участию в заключении сделки. В тексте присяги брэггера названа сумма его сдельной оплаты — два пенса от одного фунта стерлинга дохода в торговой операции. Брэггер, в силу своих обязанностей посвященный во все тонкости сделок и финансового состояния купцов, обязывался сохранять их секреты. Нарушение этого условия каралось для первых двух раз штрафом, на третий — отстранением от должности.⁷⁴ С началом XVI в. в отчетах компании появляются люди, занимавшиеся специально сбором рент, взносов на благотворительность, долгов компании. Они не были обозначены четким термином до хартии Елизаветы. На нижней ступеньке должностной лестницы в компании находились бедель и клерк. Функции беделя позволяют назвать его курьером: он приглашал на собрания, к магистру, разносил почту, с середины XVI в. он все больше приобретал полицейские функции. Обязанностью клерка было письменное оформление отчетов. Он писал письма от имени компании, протоколы, постановления корпорации.

В архивах компании сохранилось 143 отчета, из которых в публикации М. Селлерс имеется 43 документа за 1432-1592 гг. Материалы отчетов дают конкретное и достаточно объемное представление о путях поступлений денежных средств и направлении расходов компании. Денежные средства создавались из различных поступлений: вступительных взносов в братство и компанию; ежеквартальных платежей на благотворительность; штрафов; взносов купцов на фрахт судов; взносов на право открытия новых лавок; пожертвований земельных держаний, вещей, денег; платежей за аренду помещений, принадлежащих компании, разными структурами

города; платежей за оформление ученичества. Расходы компании были многочисленными, часто настолько мелкими, что перечислить их все невозможно. Основные направления расходов: выплата жалования должностным лицам; расходы на строительство и ремонтные работы в здании компании, госпиталя, капелле, в домах, сдаваемых в аренду; траты на проведение собраний, совместных праздников; расходы на мелкие бытовые нужды компании, одежду прислуги госпиталя; юристам и иным лицам, привлекаемым в качестве консультантов; расходы, связанные с получением пожалований от короля при отстаивании своих интересов в стране и на континенте; на содержание госпиталя и его пансионариев; расходы на фрахт судов; на выплату пошлин и налогов королю, магистрату, порту Гуль и многое другое.

Структура компании купцов Йорка, функции ее должностных лиц, права и обязанности купцов оставались юридически неизменными в течение XV в. и большей части XVI в. вплоть до 1580 г. Хартия Елизаветы 1580 г. внесла коррективы в строй Йоркской компании. Появление третьего по счету королевского пожалования купцам города было вызвано происходившими со второй половины XVI в. большими изменениями в экономической жизни страны, в ее внешней торговле, в положении дел в Йорке. Вторая половина XVI в. для Англии — время все более активного развития суконного производства в форме мануфактур, начало энергичной борьбы за свободу торговли против компаний-монополистов и, соответственно, отчаянной борьбы последних с нарушителями монополии. Хартия 1580 г. пишет об этом так: «Те, кто никогда не занимался торговлей, вторгаются в нее в этом городе без какого-либо управления и контроля, не имея в этом никакой нужды, но только удовлетворяя свое алчное желание принести вред купцам и сокращая королевские пошлины, которые раньше платили богатые купцы города». Этими нарушителями монополии торговли (*interlopers*), говорит королевская грамота, были состоятельные мануфактуристы-суконщики и купцы, которые не желали связывать себя членством в корпорации «авантюристов».

Елизаветинская хартия, последняя в серии королевских привилегий Йоркской компании, была получена доро-

гой ценой.⁷⁵ Представление о расходах, способах получения грамоты дают письма, отчеты компании, отчеты участников сделки.⁷⁶ Королевская хартия была составлена на основе текста документа йоркских купцов, представленного в королевскую канцелярию под названием «Предложения для новой хартии».⁷⁷ Во вступлении к грамоте королева говорит, что ее предок король Генрих VI в 1430 г. создал прочное единое общество с самостоятельной системой управления. Сейчас из-за «всевозможных неудач и помех» купцы оказались в затруднительном положении, каковое лицензия намерена исправить. Прежде всего, корректируется название компании с учетом произошедших за полтора столетия изменений: вместо прежнего имени «mystery of mercers» появляется имя, которое носило все английское объединение «авантюристов» — «Правитель, ассистенты и общество купцов-авантюристов Йорка (Governor, Assistants and Society of Merchant Adventurers of the city of York)». Этим подчеркивалось, что члены компании занимались внешней торговлей. Поскольку объединение «авантюристов» Йорка так и не стало ассоциацией только купцов-оптовиков по вывозу сукна, как в Лондоне, оставаясь корпорацией всех торговцев города, ее постановления уточняли название таким образом: «товарищество мерсеров и купцов-авантюристов», то есть тех, кто вел и розничную, и оптовую торговлю, и в городе, и на внешних рынках; или так: «Товарищество купцов, мерсеров, grosеров, аптекарей и торговцев скобяными товарами города Йорка».⁷⁸

По тексту документа расширялось число должностных лиц объединения и уточнялась компетенция тех, кто оставался в управлении. Правитель (governor), как и прежде, избирался на год (на практике одно и то же лицо могло переизбираться на должность несколько раз подряд) на общем собрании 25 марта. Интересны условия для кандидата: он должен быть членом не только йоркского филиала, но и общеоанглийской Компании купцов-авантюристов (то есть членом «Старой Ганзы»). Появляется заместитель правителя по аналогии с центром, в обязанности которого вменялось выполнение функций магистра в отсутствии последнего. По аналогии с центральным правлением появляются 18 ассистентов. Оставшиеся в числе чиновников вардены (wardens)

и контролеры (searchers) получают более ограниченные, и вместе с тем, более четкие обязанности. Функции варденов приобрели исключительно финансовый характер: взимание рент, штрафов, налогов; надзор за недвижимостью; составление отчетов. Они имели право проверять любую лавку любого члена компании и любого купца, который занимался торговлей в Йорке, ревизуя качество товаров, исправность мер и весов, наказывая виновных штрафами и конфискацией товаров. Техническими служащими компании названы бедели, клерк и сержант (новое лицо) с полицейскими функциями. Высшим органом объединения оставалось общее собрание с правом выбирать должностных лиц, издавать постановления, контролировать их. Собиралось оно минимум четыре раза в год.

Полноправие в компании, как и в предыдущее время, можно было получить тремя способами. Во-первых, через институт ученичества, причем, сроки его увеличивались до восьми лет, соответствуя правилам общеанглийской корпорации. В целом положения об ученичестве, изложенные не столько в хартии королевы, сколько в большом блоке постановлений йоркского объединения, выработанных в связи с грамотой Елизаветы, стали точным отражением подобных установлений всей компании. Количество учеников у каждого купца зависело от стажа трудовой деятельности последнего. Второй путь получения фрименства в Йоркской компании — по наследству. Оговаривались условия патримонии, которые становились жестче и четче: претендент должен был иметь не менее 21 года от роду; отец кандидата, полноправный член товарищества, мог регистрировать сына в книге полноправия, только расплатившись со всеми долгами и обязательствами перед компанией. Третий путь вступления — через «покупку» членства. Документ начала XVII в. называет сумму вступительного взноса в 30 ф. ст. В.В. Стоклицкая-Терешкович в статье о дифференциации английского купечества начала XVII в. приводит данные реальной стоимости фунта стерлингов: годовая зарплата рабочего в это время равнялась 14-24 ф. ст.⁷⁹ Таким образом, при отсутствии правовых оснований богатство позволяло кандидату в члены компании без усилий приобретать статус

полноправного купца путем внесения высокой суммы взноса (redemption). Как и в лондонском филиале компании на рубеже XVI-XVII вв., когда растет богатство богатых купцов, предпринимателей-мануфактуристов, распространенным способом вступления в Йоркскую компанию становится покупка фрименства. Таким путем создавалась новая социальная группа в составе компании богатых капиталами купцов, отличающаяся от обычных средневековых категорий ее членов. Результаты исследования социального состава Компании купцов-авантюристов на рубеже XVI-XVII вв., проведенного В.В. Стоклицкой-Терешкович по текстам «Законов и ордонансов» организации, подтверждаются таким образом конкретным материалом ее Йоркского филиала.

Особое внимание привлекают те статьи королевской хартии 1580 г. и постановлений Йоркской корпорации, созданных в связи с получением новой грамоты, в которых речь идет о торговой деятельности купцов. По-прежнему, как и ранее, члены Йоркской компании «авантюристов» совмещали розничную и внутреннюю торговлю с оптовой, континентальной. Компания продолжала удерживать в своих руках монополию на всю городскую торговлю, в какой бы форме она не велась, и право на участие в которой каждый купец получал от компании. «Никто не может открыть лавку и заняться торговлей до вступления в товарищество и получения на это лицензии правителя. Нарушение наказывается штрафом в 3 ф. ст. 6 ш. 8 п.». ⁸⁰ Монополия торговли имела в виду не только устранить конкуренцию, но и не упустить возможность взыскивать с торговцев пошлины, о чем прямо говорит такая статья: «Если какой-либо горожанин или другой человек, живущий в Йорке, примет в свой дом или лавку товары иногородца, таким образом, что город потеряет причитающиеся с него пошлины, такой горожан наказывается штрафом в 20 ш., половина которого идет в пользу компании, вторая половина — осведомителю (presenter)». ⁸¹ Для ограничения роста неравенства среди членов компании (как влияние средневековья с его принципом эгалитарности) запрещалась дополнительная и сверх меры афишированная демонстрация товаров и их распродажа в разнос. «Ни член компании, ни его ученик или фактор не должны стоять на

улицах, продавая товары, но только в своих лавках».⁸² Поскольку за место и право торговли на континенте Йоркским «авантюристам» приходилось вести острую борьбу с лондонцами, тщательно следили за тем, чтобы никто из не-членов компании не пользовался привилегией торговли на континенте. За продажу и покупку фрименом товаров для не-члена компании устанавливался такой же большой штраф, как и за ослушание распоряжений правителя — в 20 ф. ст.⁸³ Как и в предыдущие годы, компания беспокоилась о качестве покупаемого и продаваемого товара. Ее постановления повторяют прежнее требование не покупать товары в Англии и на континенте без метки производителя, поставленной на лицевой стороне товара.

Хартия 1580 г. была призвана устранить возникшие помехи торговой деятельности йоркского купечества. Изменения форм организации максимально приблизили структуру Йоркской компании к устройству национальной корпорации «авантюристов»: увеличилось число должностных лиц, четче определились их функции, изменилось название компании в соответствии с корректировкой деятельности, правила приема в объединение и прочее. Но реорганизация, проведенная в крупнейшем филиале Компании купцов-авантюристов, так же как и в самой компании в 1564 г., не смогла остановить, а, тем более, разрушить глубоких изменений, шедших со второй половины XVI в. в хозяйственной жизни Англии. Средневековый по основной своей сути характер компании «авантюристов» не соответствовал сдвигам в экономике страны. Хартия-реформа 1580 г., подводя определенные итоги предыдущему этапу торговой деятельности корпорации, не могла расчислить путей для ее дальнейшего успешного развития. Она стала своеобразным предвозвестником начала упадка торговой организации «авантюристов», причем не только в провинциальных отделениях, но и в компании в целом.

Основным своим назначением Йоркская компания мерсеров и купцов-авантюристов считала регулирование торговой деятельности своих членов, создание для этого благоприятных условий, поэтому в соответствии с главной целью ее следует считать регулируемым типом торговых компаний. Владельцами лавок, розничными торговцами (*shopkeepers*)

были практически все члены компании, поэтому во всех ордонансах объединения присутствуют правила по упорядочению деятельности владельцев лавок (*shops or warehouse*). Постановление 1495 г. определяет режим работы мерсера: нельзя торговать в воскресенье, праздники, их кануны. В остальные дни торговля разрешалась в удобное время.⁸⁴ Ордонанс 1498 г. уточняет: торговля запрещалась по воскресеньям, в канун праздников и в праздничные дни, если они не совпадали с рыночными дням и ярмарками, определенными постановлениями короля. В этом случае мерсер мог вести торговлю после мессы до вечерней службы. Нарушение постановления наказывалось штрафом в 40 пенсов, который мог возрасти при повторном нарушении до 6 ш. 8 п.⁸⁵

Контролируя деятельность владельцев лавок, компания считала своей важнейшей обязанностью обеспечивать монополию торговли в городе своим купцам. Ни одна лавка «по продаже мерсерских и иных товаров любого человека, к какому бы ремеслу он ранее не принадлежал», не могла быть открыта без санкции магистра и констеблей компании мерсеров и внесения взноса за это право в казну корпорации. Нарушение каралось одним из самых больших штрафов в 10 ф. ст.⁸⁶ Это постановление — прямое свидетельство того, что мерсерское объединение было единственным торговым объединением Йорка. Обеспечение торговой монополии компания пыталась сочетать со строгим соблюдением принципа эгалитарности, борьбой с возможной внутренней конкуренцией. Было запрещено перехватывать аренду лавок, принадлежащих другим лицам, путем уплаты большой ренты без согласия на то прежнего владельца.⁸⁷ Препятствием имущественной дифференциации в среде купцов являлось, в конечном итоге, и установление режима работы лавочников. Контроль во внутригородской торговле компания осуществляла не только над владельцами лавок, но и торговцами «в разнос (*hawkers*)». Такого рода торговля в городе и пригородах была» запрещена.⁸⁸ О том, насколько решительны были йоркские мерсеры в установлении монополии внутригородской торговли свидетельствует письмо магистра от имени компании аббату аббатства Фаинтейн от 1502 г. Настоятель занялся торговлей свинцом и другими товарами «как сво-

бодный купец, что противоречит божеским и человеческим законам», а главное, его торговая деятельность задевала интересы купцов. «Это занятие представляет большой вред и является помехой нам, купцам северных районов», — пишут они в письме.⁸⁹ Письмо-ультиматум наполнено угрозами сообщить о противозаконных действиях аббата архиепископу, членам Королевского совета и самому королю.

Как торговцы члены компании были заняты не только внутренней, но и внешней торговлей, в которой участвовали, конечно, не все купцы, а лишь богатые и среднего достатка предприниматели, то есть «авантюристы». Если мерсерами были все члены компании, то купцами-авантюристами только часть. Торговые операции за границей требовали больших средств, специальной подготовки и организации в Англии, соблюдения соглашений между англичанами и континентальными властями на рынках Европы. Йоркские купцы были обязаны руководствоваться в деятельности на внешних рынках как постановлениями йоркского филиала Компании купцов-авантюристов, так и актами национальной корпорации. Обязанность подчиняться принятому регламенту поведения во внешней торговле была, вместе с тем, условием нормальной деятельности каждого купца, поскольку постановления компании охраняли и гарантировали такую деятельность.

Торговые операции за границей осуществлялись либо самим купцом, либо его фактором (*attorney*), и последним достаточно часто, судя по многочисленности постановлений, касающихся фактора. Йоркские ордонансы устанавливали максимальную границу пошлины за право торговли для купца в 2 ш., для ученика в 16 п.⁹⁰ С неплательщиков полагался штраф, причем отмечалось, что платить следует «ровно столько, как указано и не больше». Таким замечанием защищали купца от завышенного обложения взносом за право торговли. Для наблюдения за деятельностью факторов на континенте компания отправляла одного-двух контролеров из числа купцов. Они назначались для каждого сезонного рынка персонально. Контролеры были обязаны в случае недобросовестного выполнения фактором своих обязанностей на первый раз предупредить нарушителя. Если нарушения

продолжались, отстранить фактора от ведения торговли, товары купца вернуть в Англию собственнику.⁹¹

С конца XV в. появляется практика перевозок товаров на судах без купца и фактора. Ответственным за доставку груза назначался один человек или капитан корабля, которому вместе с товарами передавался список грузов каждого купца. Дубликат списка оставался у купца. По прибытии в порт назначения товары передавались их владельцу при представлении соответствующих документов.⁹² Поскольку купцы не являлись собственниками судов, их фрахтовали. Йоркские речники на небольших судах (лодках) доставляли грузы из Йорка в порт Гуль по рекам Уз и Хамбер. Из Гуля товары уже на больших торговых судах отправлялись на континент. Соглашения о дальних перевозках заключались с моряками Гуля и других ближайших морских портов, и делалось это от имени всей компании на определенный срок. Компания платила собственнику судна всю сумму фрахта, которая складывалась из индивидуальных взносов. Суммы перевозочных пошлин (*ship-rings*) для каждого купца были разными и зависели от количества перевозимого груза. Стоимость перевозок на плоскодонных лодках, ходивших между Йорком и Гулем, была стабильной и равнялась 12 п. за один переход полностью загруженного судна. Право найма судов давалось купцам — представителям компании. Они были ответственны за перевозимые товары и естественно получали за работу вознаграждение.⁹³

Монополия торговли, которую усердно поддерживала компания во внутренней торговле, так же настойчиво насаждалась и во внешней торговле. Этого требовала от йоркцев и национальная компания «авантюристов». Способы борьбы с нарушителями монополии многочисленны, их называют документы компании: члену компании и его фактору запрещалось оказывать содействие в торговле человеку, не принадлежащему к корпорации; за продажу на континенте товаров такого человека устанавливался штраф в 5 ф.ст.; не разрешалось покупать товары на континенте или в Лондоне не для члена компании; в столь же суровые условия были поставлены речники-перевалочники из Йорка в Гуль.⁹⁴

Монополии торговли и укрепления авторитета всей купеческой организации компания добивалась не только

штрафными санкциями, но и продажей доброкачественной продукции, не обвешивая и не обмеривая покупателей, честно выполняя сделки с поставщиками. Отсюда ряд постановлений, которые можно сгруппировать следующим образом: член компании не имеет права покупать товары в Англии и за границей, если на них нет клейма (mark) хозяина товара; если член компании, торгующий на континенте, не верно оформит сделку с купцом этих мест или уедет, не рассчитавшись полностью, он исключается из товарищества, и отстраняется от торговли за границей до полного расчета с обиженным.⁹⁵

Если регулирование торговой деятельности купцов было главной функцией компании, то к числу ее важных дел следует отнести и наблюдение за дисциплиной, нравственным поведением. Компания осуществляла суд над своими членами. Любые спорные вопросы, возникавшие между купцами, сначала поступали на рассмотрение магистрата и констеблей. И только, если обидчик в течение 14-ти дней не мог предъявить смягчающих вину или снимающих ее доказательств, истец имел право передавать дело на рассмотрение любого английского суда. Нарушение порядка на собрании, оскорбление словом или действием друг друга в присутствии должностных лиц, оскорбление достоинства товарища наказывались штрафом.⁹⁶ Детально разработанная система контроля над деятельностью членов компании была построена на принципе: нарушение — наказание. Наивысшей мерой наказания было исключение из компании и отстранение от торговли. Поскольку должностных лиц для контроля за исполнением ордонансов было недостаточно, вводилась удобная система взаимной слежки друг за другом. Почти все статьи ордонансов заканчивались такой фразой: «тот, кто обнаружит нарушение, получает половину или какую-то другую часть штрафа».

Как отделение национальной Компании купцов-авантюристов Йоркская купеческая корпорация должна была себя позиционировать через отношения с Генеральным советом компании, с лондонцами, с соседними северными городами. От умения сбалансировать все эти направления зависел успех торговой деятельности каждого купца и йоркского объединения в целом. Первый из ордонансов йоркской ком-

пании, представленный в публикации архива объединения, — ордонанс 1474 г.⁹⁷ называет следующие места торговли корпорации на континенте — Фландрию, Брабант, Голландию, Антверпен, Бэрроу, Миделбург. Постановление 1495 г. прибавляет к этому перечню Нормандию. Купцы города участвовали в торговле и в других районах Европы. До 1391 г. Йорк в числе нескольких городов страны был складочным пунктом, откуда разрешался вывоз английских товаров за границу. С 1391 г., когда складочным, стапельным городом в английской внешней торговле шерстью стал Кале, йоркские купцы продолжали здесь торговать как купцы-стаплеры. Некоторые йоркцы занимали официальные должности мэра и констеблей Склада в Кале, в их числе такие видные члены компании мерсеров как Т. Беверли, Р. Йорк, В. Холбек. В XIV — начале XV вв., когда английские купцы еще достаточно активно торговали на Балтике, Йорк занимал видное место в этой торговле. Об этом говорят некоторые материалы «Городской книги Йорка».

Возникает вопрос, считались ли все йоркские мерсеры, приезжавшие торговать на континент, членами Компании купцов-авантюристов. В XV в., до тех пор пока не сложилась как оформленная структура Лондонская компания «авантюристов», этот вопрос решался, как говорилось в предыдущих главах работы, просто. По хартии 1407 г. все английские купцы пользовались привилегией торговли в Нидерландах в равной мере, поэтому каждый приезжающий сюда торговать считал себя полноправным «авантюристом». С последней четверти XV в. начинаются изменения в форме организации торговли англичан на континенте, вызванные переломом в характере лондонского объединения купцов-авантюристов. Акт Генриха VII от 1497 г. не обязывал корпорацию давать полное членство в компании, а только право торговли. Те, кто получал право торговли по условиям королевской грамоты, причислялся к так называемой Новой Ганзе (New Hanse), тогда как первоначальные члены и их наследники назывались Старой Ганзой (Old Hanse). Последние контролировали политику компании и полностью пользовались ее привилегиями. В 1517 г. было решено, что на каждую сезонную ярмарку должно было избираться 12 ассистентов, восемь от

Лондона и четыре от других городов — Йорка, Ньюкасла, Норича и Экзетера. Ясно, что при таком распределении представительства в управляющих структурах на континенте доминирующее положение занимали лондонцы. Поскольку и правитель всегда был лондонцем, то, несомненно, политика компании «авантюристов» диктовалась ими.

Если фрахтовкой судов для заморских торговых путешествий занималась компания йоркских купцов, а каждый купец-авантюрист торговал самостоятельно, то определение сроков отплытия флота, того, куда и когда он должен прибыть, было делом Генерального совета на континенте. Регулировка прибытия купеческих флотов на каждую из четырех сезонных ярмарок осуществлялась заранее. Так, 1 июля 1510 г., правитель компании купцов Йорка от имени всей группы «авантюристов» северных городов ставит в известность континентальный совет о сроках участия в ярмарках: «Уведомляем вас настоящим письмом, что летний и зимний рынки наиболее удобны и приемлемы для нас. И мы будем готовы на следующий зимний рынок к 20 декабря. Относительно дня прибытия на летний рынок не можем ничего сообщить сейчас, поскольку лондонским купцам-авантюристам известно, таким как Т. Грешем и другим, которые знают нашу реку, что вода в ней очень малая в это время года».⁹⁸

Участие только в двух ярмарках вместо четырех для северных провинций следует объяснить сложностью путешествий по морю: расстояние от Гуля, а тем более Ньюкасла до континента немалое, плавание небезопасно из-за пиратства, штормов. Но, как свидетельствуют документы, торговую деятельность северян ограничивали и лондонцы. Так, в письме от 17 августа 1510 г. из Антверпена правитель компании напоминает йоркцам о формах организации экспедиций на континент: купец, отправляющийся на зимнюю ярмарку, должен приготовить на берегу свои товары для погрузки к 1 ноября, на летнюю ярмарку — на 14-й день после Троицы. Это было необходимо, по его утверждению, для предупреждения появления чрезмерного количества товаров на рынках и соответственно снижения цен на них. «Однако некоторые купцы Йорка в нарушение правил, — продолжает он, — позволили себе отправлять грузы после установленных сроков,

из-за чего на рынках скопилось множество товаров, особенно свинца, цены на который резко упали».⁹⁹ Для ликвидации ненормального положения северянам разрешили воспользоваться осенней ярмаркой. Но на будущее правитель просил йоркцев нарушений не допускать и услугами осенних рынков не пользоваться. Йоркцам ничего не оставалось делать, как в ответном письме заверить правителя в том, что они будут пользоваться лишь двумя рынками — зимним и летним, суда на которые будут приходить в строго установленные дни.

В первой половине XVI в., когда происходит усиление лондонцев в системе Компании купцов-авантюристов, когда компания постепенно превращается по составу исполнительной власти в лондонскую, зависимость провинциальных купцов-авантюристов от центра, а точнее от столицы, возрастает. Об этом говорят материалы Йоркской компании. Переписка центра и провинции приобретает регулярный характер. Так, в письмах 1549 г.¹⁰⁰ речь идет о взимании взносов с членов компании, вызванных чрезвычайной причиной — объездом испанского принца Филиппа (будущего короля) владений в Нидерландах, что давало возможность купцам Англии подтвердить свои прежние привилегии. Система организации денежных сборов, судя по инструктивному письму, была такой: Генеральный совет делал раскладку общей суммы по городам, назначал сборщиков взносов; магистры филиалов должны были помогать этим людям. Ответ йоркцев на послание из центра представлен в двух вариантах: письмом магистра и письмом от имени всей компании. Йоркские купцы, во-первых, просили снизить общую сумму сборов и, во-вторых, собирать ее самостоятельно, «поскольку мы лучше знаем возможности каждого члена компании», — говорит письмо купцов. Они замечают, что «ведут в настоящее время незначительную торговлю в районах Нидерландов и мало получают от нее прибыли». Видимо, эти объяснения были лукавством для того, чтобы не платить вообще или уплатить как можно меньше. Поэтому ответ из центра, сформулированный в вежливой, но требовательной, не принимающей возражений форме, был таким: сумму взноса Генеральный совет снижать не собирается, самостоятельной

ее раскладки не разрешает. Центр требует прислать списки умерших из названных в реестре и тех, кто не может и кто не желает платить.

Вопрос о сборах чрезвычайных налогов был одним из наиболее обсуждаемых в переписке Йорка с центром. Причины, вызывающие такие обложения, самые разные: внутренние нужды компании (как в вышеприведенном случае, когда надо было подтвердить старые хартии у властей на континенте) и еще чаще — выплаты принудительных займов короне. В 1552 г. Антверпенский совет предлагает Йорку и Уэйкфилду (небольшому городку в Йоркшире, поднявшемуся на мануфактурном производстве) уплатить 64 ф. ст. и сразу предупреждает: «в случае неуплаты вы будете наказаны двойной суммой. Если кто-либо из членов компании откажется платить, вы сообщите нам, и мы либо взыщем с него в двойном размере, либо выведем неплательщика из компании».¹⁰¹ Центр был осведомлен о материальном состоянии каждого члена компании. В ответ на высказанное йоркцами нежелание выплачивать свою долю по причине бедности купцов антверпенский правитель требует внесения всей суммы и добавляет: «Мы очень удивлены тем, что вы находите себя такими неспособными платить, когда известно, что в вашем городе лишь четыре купца товарищества должны внести столько, сколько мы предложили внести всему городу».¹⁰²

Принцип раскладки взимаемых сумм был неодинаков в каждом случае. К одним распоряжениям о сборе налогов прилагались дополнительные списки с перечнем фамилий и сумм взносов каждого, в других — сразу назывались фамилии и суммы, в третьих — раскладку предлагалось сделать магистру компании Йорка. Одно письмо-распоряжение предлагало провести обложение членов компании по принципу: самые состоятельные вносят 4 ф.с т., вторая категория купцов — 3 ф. ст., третья — 40 ш., четвертая — 20 ш., пятая — 10 ш., самая бедная часть — 5 ш. Ученики от участия в сборе налога освобождались. Письмо от 1560 г. уведомляет магистра Йоркской компании о том, что компания должна дать королеве займы 30 тыс. ф. ст. Условия займа были, судя по письму, выгодными: занятую сумму королева обеща-

ла вернуть полностью с 10% вознаграждением; под гарантию возвращения денег кредиторам давались земли. Йоркские купцы должны были внести 425 ф. ст.¹⁰³ Это сравнительно небольшая сумма была своеобразным показателем места северных купцов в общей компании.

Во второй половине XVI в. Йоркский филиал компании, как и все провинциалы, должен был прилагать большие усилия в борьбе с центром за сохранение права заниматься торговлей на континенте, пользуясь всем комплексом привилегий в этой торговле, которыми обладала Компания купцов-авантюристов. Дело в том, что в это время важнейшей задачей Генерального совета компании было сокращение числа торгующих в Нидерландах. Выполнение этой задачи шло в двух направлениях: в борьбе с конкурентами, не являющимися членами объединения «авантюристов» (*interlopers*); через сокращение числа купцов, обладавших правом торговли. В русле этой политики компания устанавливает жесткий контроль над торговой деятельностью членов корпорации: через сосредоточение торговли только в рыночных городах, которых было одновременно не более двух, что обеспечивало непосредственный контроль официальных лиц над торговлей; через установление четких сроков ярмарок, о чем уже шла речь; путем запрещения помощи «чужакам» в районах привилегий компании (все члены корпорации должны были произносить клятву в Лондоне и на континенте, что привезенные купцом товары его собственные (*othe of the property of his goods*));¹⁰⁴ через контроль за количеством учеников у каждого купца путем регулярной информации о том, кто принят в ученики, когда и по каким причинам оставил ученичество.

В 60-х гг. XVI в. столичные «авантюристы» делают еще одну попытку отстранить провинциалов от участия в торговле с Нидерландами и Германией, теперь через исключение из компании розничных торговцев. Распоряжение 1586 г. из Антверпена потребовало, чтобы купцы занимались «либо торговлей за морем, либо домашней торговлей в розницу, не совмещая одно с другим, так как подобное совмещение приводит к разорению купцов-оптовиков».¹⁰⁵ Йорк и Гуль отметили полным неподчинением. Еще одним поводом для из-

бавления от провинциалов для лондонских «авантюристов» стали события второй половины XVI столетия. В это время в Англии появляются новые торговые компании со своими территориями привилегий: Испанская, Восточная, которая вела торговлю на Балтике и в Скандинавии, Левантийская, Африканская, имевшая целью организацию работорговли, и другие. Купцы Йорка, Гуля, Ньюкасла в течение трех лет с 1579 г. вели переговоры с правлением Восточной компании в Лондоне, «поскольку, — как они пишут в обращении в эту компанию, — наша самая большая торговля ведется в Данциге и в этих районах». Согласие на право вступления северян в Восточную компанию было получено при условии уплаты 10 ф. ст. для каждого в качестве вступительного взноса.¹⁰⁶ Генеральный совет корпорации «авантюристов» запротестовал. Было выпущено предписание, запрещающее члену объединения «авантюристов» вступать в иные коммерческие организации под угрозой исключения из него.¹⁰⁷ Йорк, Гуль и Ньюкасл оказали отважное сопротивление «пустым постановлениям»,¹⁰⁸ как они их называли, и сохранили за собой свободу принадлежать к разным торговым объединениям. Несмотря на политику прямых и косвенных ограничений, направленную против провинциалов, усилившуюся во второй половине XVI в., столица и центральный совет Компании купцов-авантюристов успеха добиться не смогли. Провинциальные купцы, занятые внешней торговлей, сохранили за собой право коммерческой деятельности в рамках привилегий компании.

Как видим, йоркский филиал компании «авантюристов» представлял пример объединения всех городских купцов. Члены Йоркской компании были «общими, универсальными (general) купцами», оптовиками и розничными торговцами. На внешние рынки они вывозили сукно и свинец — главные предметы экспорта из своего региона. Когда они занимались внешней торговлей, пользовались всеми привилегиями национальной компании «авантюристов». Это не означало, что они участвовали в ее управлении. Только очень небольшая часть йоркцев принадлежала к Старой Ганзе. В самом Йорке члены купеческой корпорации, в основном ее богатая часть, держали в своих руках управление городом в течение трех

столетий. Надо думать, что йоркский вариант организации торговли был типичным для английских провинциальных городов XIV–XVI вв.

Примечания

1. Bartlett I. The expansion and decline of York in the later Middle Ages // *Economic History Review*. 2 ser. Vol. 12. N. 1. 1959. P. 17-34; Вступительная статья М. Селлерс к изданию документов «York Memorandum Book». Vol. 120. Durham, 1912.

2. The York Mercers and Merchant Adventurers (1356-1917) // *Publ. Surtees Society*. Vol. 129. Durham, 1917. P. 1-3.

3. Ibid. P. 26-27.

4. Ibid. P. 4-5.

5. Register of the freemen of the city of York // *Publ. Surtees Society*. Vol. 96. Durham, 1897. P. 15, 16, 23, 33, 36, 37, 41, 42, 47.

6. The York Mercers and Merchant Adventurers (1356-1917) // *Publ. Surtees Society*. Vol. 129. Durham, 1917. P. 19-26.

7. Левицкий Я. А. К вопросу о характере так называемой «gilda mercaria» в Англии XI-XIII вв. / *Средние века*. М., 1967. Вып. 30. С. 117.

8. The York Mercers and Merchant Adventurers (1356-1917) // *Publ. Surtees Society*. Vol. 129. Durham, 1917. P. 6-12.

9. Ibid. P. 3.

10. Ibid. P. 16-19.

11. Ibid. P. 19-26.

12. Ibid. P. 26-27.

13. Ibid. P. 27-30.

14. Raine A. *Medieval York*. London, 1955. P. 72.

15. Unwin G. York Mercers and Merchant Adventurers // *English History Review*. Vol. 35. N. 137. 1920.

16. The York Mercers and Merchant Adventurers (1356-1917) // *Publ. Surtees Society*. Vol. 129. Durham, 1917. P. 35-36; *York Memorandum Book* // *Publ. Surtees Society*. Vol. 125. Durham, 1917. P. 135-137.

17. Ibid. P. 44.

18. Ibid. P. 65. Постановление 1495 г. было составлено, как подробная запись всех ранее принятых постановлений, значит обозначенная практика появилась до 1495 г.

19. Ibid. P. 66.

20. Ibid. P. 99.

21. Ibid. P. 84-85.
22. Ibid. P. 129-134.
23. Ibid. P. 54-55.
24. Ibid. P. 55-58.
25. Ibid. P. 129-134.
26. Ibid. P. 32.
27. Ibid. P. 51.
28. Ibid. P. 80-81.
29. Расчеты сделаны на основе «Регистра фрименов Йорка» и списка мэров города.
30. The York Mercers and Merchant Adventurers (1356-1917) // Publ. Surtees Society. Vol. 129. Durham, 1917. P. 33-35.
31. Ibid. P. 243-254.
32. Du Cange. Glossarium mediae et infimae latinitatis. Vol. V. 1885. P. 350-351.
33. A new English dictionary on historical principles // Ed. by H. Murray. Oxford, 1908.
34. The Oxford English Dictionary. Vol. VI. Oxford, 1933. P. 345.
35. Gross Ch. The Gild Merchant. Vol. 1, 2. Oxford, 1890. Glossary of english, frensh and latin words. Vol. 2. P. 411.
36. Ibid. Vol. 1. P. 128.
37. Herbert W. The History of the twelve great livery Company of London. London, 1834.
38. Lipson E. The Economic History of England. Vol.1. London, 1935. P. 384-385.
39. Thrupp S. The grocers of London: a study of distribute trade // Studies in English trade in the 15-th century. New-York, 1933. P. 247-292.
40. Левицкий Я.А. Города и городское ремесло в Англии X-XIII вв. М.-Л., 1960.
41. Левицкий Я.А. К вопросу о характере так называемой «gilda mercatoria» в Англии XI-XIII вв. // Средние века. М., 1967. Вып. 30. С. 103-122.
42. Выводы Ч. Гросс строит на анализе многочисленных документов разных городов Англии. См. 1-ый том его работы: Gross Ch. The Gild Merchant. Vol. 1. Oxford, 1890.
43. The York Mercers and Merchant Adventurers (1356-1917) // Publ. Surtees Society. Vol. 129. Durham, 1917. P. 65.
44. Ibid. P. 59-63.
45. Ibid. P. 75-79.
46. A volume of English miscellanies // Publ. Surtees Society.

Vol. 95. Durham, 1890. P. 1-10.

47. Register of the freemen of the city of York // Publ. Surtees Society. Vol. 96. Durham, 1897. P. 139.

48. The York Mercers and Merchant Adventurers (1356-1917) // Publ. Surtees Society. Vol. 129. Durham, 1917. P. 125.

49. Отражение событий, связанных с наложением эмбарго на свинец, находит место во многих документах компании. Ibid. P. 138, 139, 146, 159, 167.

50. Thrupp S. The grocers of London: a study of distribute trade // Studies in English trade in the 15-th century. New-York, 1933. P. 289-291.

51. Sellers M. Словарь ко второму тому «York Memorandum Book» // Publ. Surtees Society. Vol. 125. Durham, 1915. P. 304.

52. The York Mercers and Merchant Adventurers (1356-1917) // Publ. Surtees Society. Vol. 129. Durham, 1917. P. 273.

53. В самом большом комплекте ордонансов 1495 г. приведен текст присяги. Если человек становился членом гильдии мерсеров, он должен был стать и членом религиозного братства. Обратная зависимость не являлась обязательной.

54. Расходы здесь, если и были, то незначительные. В документах XV–XVI вв. они не отмечены. В ордонансах, выпущенных после хартии Елизаветы 1580 г., траты на первую часть церемонии вступления ограничены 12 пенсами за снятие копии клятвы.

55. The York Mercers and Merchant Adventurers (1356-1917) // Publ. Surtees Society. Vol. 129. Durham, 1917. P. 129, 272, 286.

56. Ibid. P. 42.

57. В каждой из четырех групп ордонансов, опубликованных в сборнике М. Селлерс, есть статья об учениках. В постановлениях 1495 и 1603 гг. (самых больших) регулированию статуса ученика отводятся большие разделы.

58. The York Mercers and Merchant Adventurers (1356-1917) // Publ. Surtees Society. Vol. 129. Durham, 1917. P. 167, 168, 182, 193.

59. Ibid. P. 270-272.

60. Testamenta Eboracensia. A selection of wills from the register of York // Publ. Surtees Society. Vol. 4, 30, 45, 53, 79, 106. Durham, 1836. См. подробный анализ текстов завещаний в моей статье «Тестаменты из архива Йоркского архиепископства» // Вестник АГУ. Майкоп, 2007. С. 30-39.

61. Ibid. Vol. 53. P. 134-137.

62. The York Mercers and Merchant Adventurers (1356-1917) // Publ. Surtees Society. Vol. 129. Durham, 1917. P. 162-163.

63. Ibid. P. 152.

64. Ibid. P. 139.

65. Register of the freemen of the city of York // Publ. Surtees Society. Vol. 96, 102. Durham, 1897, 1900; The antiquities of York city and civil government thereof. York, 1719; The York Mercers and Merchant Adventurers (1356-1917) // Publ. Surtees Society. Vol. 129. Durham, 1917. P. 322-328.

66. York Memorandum Book // Publ. Surtees Society. Vol. 120. Durham, 1912. P. 16.

67. The York Mercers and Merchant Adventurers (1356-1917) // Publ. Surtees Society. Vol. 129. Durham, 1917. P. 89.

68. Ibid. P. 88. Отчеты компании фиксируют штрафы за такие нарушения в графе доходов компании.

69. Ibid. P. 89-90.

70. Ibid. P. 129.

71. Ibid. P. 95.

72. Ibid. P. 85.

73. Ibid. P. 95.

74. Ibid. P. 107.

75. Текст грамоты на английском языке опубликован в сборнике материалов компании на страницах 244-254. На языке оригинала (на латыни) см. текст в работе Ch. Gross The Gild Merchant. Oxford, 1890. P. 280-287.

76. The York Mercers and Merchant Adventurers (1356-1917) // Publ. Surtees Society. Vol. 129. Durham, 1917. P. 195, 198, 199, 201-205, 224, 238, 239.

Подготовительная работа для получения хартии велась с 1578 г. Были использованы все связи купцов в столице, потрачены большие деньги на поездки в Лондон, на подкуп нужных людей, на составление бумаг. Значительность расходов — 237 ф. ст. 4 ш. 5 п. против 91 ф. ст. 9 ш. 10 п. в 1430 г. вполне понятна в елизаветинское время.

77. Ibid. P. 199-200.

78. Ibid. P. 260, 273.

79. Стоклицкая-Терешкович В.В. Страница из истории торговой компании «Merchant Adventurers» // Ученые Записки Института истории. М., 1927. №2. С. 88.

80. The York Mercers and Merchant Adventurers (1356-1917) // Publ. Surtees Society. Vol. 129. Durham, 1917. P. 273.

81. Ibid. P. 275.

82. Ibid. P. 277.
83. Ibid. P. 276.
84. Ibid. P. 105.
85. Рыночными днями были вторник, четверг и суббота. Ibid. P. 106.
86. Ibid. P. 91-95.
87. Ibid. P. 91.
88. Ibid. P. 92.
89. Ibid. P. 110.
90. Ibid. P. 65, 87.
91. Ibid. P. 93.
92. Ibid. P. 106.
93. Ibid. P. 195.
94. Ibid. P. 73, 88, 95, 105. «Если какой-нибудь моряк отправит из Йорка в Гуль на своем судне товары иностранца, который не получил разрешения от компании на их перевозку, то в течение двух лет ни один член компании не будет прибегать к услугам этого моряка и его судна под страхом штрафа в 20 ш.», — гласит постановление компании.
95. Ibid. P. 106, 93.
96. Ibid. P. 90-93.
97. Ibid. P. 65.
98. Ibid. P. 122-123.
99. Ibid. P. 123-126.
100. Ibid. P. 140-143.
101. Ibid. P. 148-149.
102. Ibid. P. 149-150.
103. Ibid. P. 162-163.
104. Ibid. P. 172-174.
105. Ibid. P. 230-234.
106. Ibid. P. 241.
107. Ibid. P. 216-221.
108. Ibid. P. 226-237, 231.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование источников и изучение литературы вопроса дают основание сделать несколько итоговых замечаний.

1. Полновесная, всесторонняя, последовательная история Компании купцов-авантюристов пока создана быть не может из-за отсутствия в распоряжении историков архивных материалов ее прямой деятельности. Хочется надеяться, что предлагаемый вариант очерков, в которых идет речь о происхождении компании, ее эволюции, структуре и системе управления, объединениях групп «авантюристов» на территории страны, их функционировании в столице и провинции, о взаимоотношениях центра, лондонского и провинциального филиалов, даст заинтересованному читателю представление об этом уникальном коммерческом объединении Англии.

2. Компания купцов-авантюристов создавалась в Средние века, эффективно действовала в переходный период от Средневековья к Новому времени, поэтому по структуре, формам организации она была традиционным средневековым образованием, привилегированной, регулируемой компанией. Между тем, характер ее деятельности в меняющихся экономических условиях Европы с большим трудом укладывался в рамки средневековой гильдии. Принципы эгалитарности, монополии сковывали многих членов компании. Корректировка устройства корпорации, проводившаяся очередными хартиями монархов, не способствовала идентификации средневековой формы и новых проявлений деятельности. Поэтому все более направленная потеря компанией своего исключительного положения в торговле была обязана не только борьбе с нею внешних нарушителей монополии (*interlopers*). Компания, в конце концов, исчерпала себя в том виде, в каком она была создана и долгое время действовала, и должна была в Новое время перестать существовать.

3. Хронологические рамки существования компании следует определять так: рубеж XIII-XIV вв. — начало XIX в., внося в эту хронологию пояснения. Полноценной жизнью как сложившийся, оформившийся организм компания жила с последней четверти XV в., в XVI в. и первой половине XVII в. Конец XIII в., XIV, первая половина XV вв. были временем неорганизованной деятельности купцов-авантюристов на континенте Европы. Купцы в этот период получали грамоты привилегий, гранты от своих королей и зарубежных правителей на право ведения внешней торговли, но оформленной организацией еще не являлись. Со времени акта 1688 г., объявившего о свободе торговли для всего английского купечества и ликвидировавшего законные основания для монопольного положения компании в торговле, начался ее упадок. С конца XVII в. проявления деятельности корпорации «авантюристов» становятся все более заглушенными и измененными. В деловой жизни Европы за нею закрепляется даже другое название: «Гамбургская компания» (по месту расположения).

4. Система организации компании не была простой. Ее головная структура (правитель, ассистенты, аппарат служащих) находилась в рыночном городе на континенте, функционируя в соответствии с законами и ордонансами, грантами и хартиями. Купцы — члены компании жили в основном на территории страны, в разных городах, образуя купеческие корпорации и филиалы национальной компании. На континенте они или их представители появлялись на ярмарках. Образ жизни и деятельность «авантюристов» в городах страны зависел от характера организации городской коммерческой корпорации, к которой они принадлежали. Особый вариант филиала компании представляло лондонское отделение. Столичные купцы-авантюристы составляли самую большую и самую богатую часть национального объединения, были купцами-оптовиками. Создав в конце XV в. столичную ассоциацию «авантюристов», лондонцы добились абсолютного приоритета в управляющих структурах компании на континенте. С резким ухудшением ситуации на европейских рынках, в связи с Нидерландской революцией ответственность за организацию торговли, за поиски места распо-

жения рынков взяли на себя лондонцы. Политика компании стала полностью делаться в Лондоне. Провинциальные купцы вынуждены были мириться с диктатом столицы. Они принимали распоряжения, поступающие из Лондона, с условием, что их допускают к торговле в районах привилегий компании. На участие в управлении ассоциацией подавляющее большинство провинциалов не претендовало.

5. Таким образом, Компания купцов-авантюристов была национальным объединением, члены которого вели внешнюю торговлю сукном на континенте Европы под протекторатом хартий и грантов своих и чужих монархов. Они жили в разных городах, различались по социальному и имущественному положению, по статусу в государстве и в своем городе. На рынках Европы их объединяло ощущение принадлежности к «английской нации» (так их называли европейцы), ощущение защищенности привилегиями и общий интерес — торговля, которая велась по правилам, выработанным самими членами компании.



СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Источники

A vollume of England miscellanies // Publ. Surtees Soci-
ety. Vol. 85. Durham, 1890.

Extract from the municipal records of the city of York dur-
ing the reigns of Ed. IV, Ed. V, Rich. III. London, 1843.

Lingelbach W.E. The Merchant Adventurers of England:
their laws and ordinances with other documents. Philadelphia,
1902.

Register of the freemen of the city of York // Publ. Sur-
tees Society. Vols. 96, 102. Durham, 1897, 1900.

The Acts of Court of the Mercer's Company. 1453-1527.
Cambridge, 1936.

The antiquities of York city and civil government thereof:
with a list of all the mayors and bayliffs, lord mayors and sher-
iffs, from the time of King Edward the first to the present
year. York, 1719.

The York Mercers and Merchant Adventurers (1356-1917)
// Publ. Surtees Society. Vol. 129. Durham, 1917.

Testamenta Eboracensia. A selection of wills from the reg-
istry at York // Publ. Surtees Society. Vols. 4, 30, 45, 53,
79, 106. Durham, 1836, 1855, 1865, 1869, 1884, 1902.

Tudor Economic Documents / Ed. by R.H. Tawney, E. Pow-
er. Vol. 3. London, 1951.

York Memorandum Book // Publ. Surtees Society. Vols.
120, 125. Durham, 1912, 1915.

Wheeler J. A Treatise of Commerce. London, 1601.

Литература

Евсеев В.А. Компания купцов-авантюристов Ньюкасла-
на-Тайне в XVI — начала XVII вв. // Проблемы разложе-

ния феодализма и генезиса капитализма в Англии. Горький, 1980.

Кузнецов Е.В. Лондонская гильдия торговцев тканями в XV — начале XVI вв. // Средние века. М., 1968. Вып. 31.

Кузнецов Е.В. «Купцы-авантюристы» Лондона // Проблемы разложения феодализма и генезиса капитализма в Англии. Горький, 1980.

Левицкий Я.А. Города и городское ремесло в Англии X-XII вв. М.-Л., 1960.

Левицкий Я.А. К вопросу о характере так называемой «gilda mercatoria» в Англии XI-XIII вв. // Средние века. М., 1968. Вып. 30.

Маркова С.П. Некоторые моменты истории Йоркской компании мерсеров и купцов-авантюристов // Вестник ЛГУ. Л., 1973. №20.

Маркова С.П. Йоркская компания купцов-авантюристов и купцы-авантюристы Лондона в XV — начале XVII вв. // Проблемы разложения феодализма и генезиса капитализма в Англии. Горький, 1980;

Маркова С.П. Йоркская компания мерсеров и купцов-авантюристов в XV-XVI вв. (К истории торгового капитала в Англии // Средние века. М., 1981. Вып. 44.

Маркова С.П. Понятие «мерсеры» и его значение для изучения английских торговых компаний средневековья // Проблемы истории Западной Европы развитого и позднего феодализма. Иваново, 1986.

Маркова С.П. Тестаменты из архива Йоркского архиепископства // Вестник Адыгейского госуниверситета. Майкоп, 2007.

Маркова С.П. Источники по истории английской торговой компании «авантюристов» // Вопросы теории и методологии истории. Майкоп, 2009.

Репина Л.П. Лондон — столица и мегаполис // Город в средневековой цивилизации Западной Европы, Т. 1. Феномен средневекового урбанизма. М., 1999.

Стоклицкая-Терешкович В.В. Страница из истории торговой компании «Merchant Adventurers» // Ученые записки Института истории. Москва. 1927. №2.

Штокмар В.В. Очерки по истории Англии XVI века. Л., 1957.

Штокмар В.В. Экономическая политика английского абсолютизма в эпоху его расцвета. Л., 1962.

Эшли У. Экономическая история Англии в связи с экономической теорией. М., 1897.

Яброва М.М. Лондонские ливрейные компании и так называемый процесс амальгамации // Средневековый город. Саратов, 1974. Вып. 2.

Bartlett I.N. The expansion and decline of York in the later Middle Ages // *Economic History Review*. 2 ser. Vol. 12. N. 1. 1959.

Bisson D.R. The Merchant Adventurers of England. The Company and the Crown, 1474-1564. London and Toronto, 1993.

Blades W. Life and Typography of William Caxton. London, 1861.

Brabrook E.W. Worshipful Company of Mercers of the city of London, and some of its eminent members. London, 1889.

Brakel S. Die Entwicklung und organisation des Merchant Adventurers // *Vierteljahrtschift fur social und Wirtschaftsgechichte*. 1907. B. 5.

Burton J.W. Life and times of sir Thomas Gresham. London, 1839. Vols. 1, 2.

Cam H. England before Elisabeth. London, 1967.

Carus-Wilson E.M. Essays in economic history. London, 1954, 1962. Vols. 1, 2.

Carus-Wilson E.M. Medieval Merchant Venturers. Collected studies. London, 1967.

Carus-Wilson E.M. The origin and early development of the Merchant Adventurers organizations in London // *Economic History Review*. Vol. 5, N. 2. 1933.

Cunningham W. The growth of English industry and commerce. Cambridge, 1886.

Ehrenberg R. Hamburg und England in Zeitalters der Königin Elisabeth. Jena, 1896.

English Overseas Trade during the Centuries of Emergence. London, 1957.

Green A.S. Town life in the fifteenth century. London, 1894.

Gross Ch. The Gild Merchant. Oxford, 1890. Vols. 1, 2.

Haskins W.G. Provincial England. Essays in social and economic history. London, 1963.

Heaton H. The Yorkshire woolen and worsted industries. Oxford, 1920.

Herbert W. The History of the twelve great Livery Company of London. London, 1834.

Jansma T. S. Het Archief der Merchant Adventurers en de Groote Brand van London // Tüdschrift voor Geschiedenis. 1929.

Johnson A.H. The History of the worshipful Company of Drapers of London. Oxford, 1914.

Knighth Ch. A History of city of York. York and London, 1944.

Kramer S. Craft gilds and the government. New-York, 1905.

Lactitia. The problem of the records of the Merchant Adventurers // Economic History Review. Vol. 5, N. 2. 1935.

Lingelbach W.E. The internal organization of the Merchant Adventurers of England // Transactions of the Royal Historical Society, new series. Vol. XVI. London, 1902.

Lingelbach W.E. The Merchant Adventurers of England: their laws and ordinances with other documents. Philadelphia, 1902.

Lipson E. The Economic History of England. The Middle ages. Vol.1; The Age of Mercantilism. Vol. 2. London, 1935.

Lucas Ch. The beginning of English overseas enterprise: a prelude to the empire. Oxford, 1917.

Power E. The wool trade in English medieval history. London, 1942.

Raine A. Medieval York. A topographical survey based on original sources. London, 1955.

Ramsay G.D. The City of London in international politics at the accession of Elisabeth Tudor. Manchester, 1975.

Richardson H. Medieval fairs and market of York, 1961.

Schanz G. Englische Handespolitik gegen Ende des Mittelalters mit besonderer Berücksichtigung des Zeitalters der beiden ersten Tudors Heinrich VII und Heinrich VIII. Leipzig, 1881. B. 1, 2.

Schulz F. Die Hanse und England von Edwards III bis auf Heinrich VIII. Berlin, 1911.

Sellers M. Merchant Adventurers of York. York, 1906.

Sellers M. Merchant Adventurers. Pamphlet. York, 1913.

Sutton A.F. The Merchant Adventurers of England: their origins and the Mercers Company of London // Historical Research. Vol. 75. Oxford, 2002.

Thrupp S. The Grocers of London: a study of distribute trade // Studies in English trade in the 15-th century. New-York, 1933.

Thrupp S. The Merchant class of medieval London (1300-1500). Michigan, 1948.

Tillot P.M. A History of Yorkshire. The City of York. London, 1961.

Unvin G. Industrial organization in the sixteenth and seventeenth centuries. Oxford. 1904.

Unvin G. The Gilds and Companies of London. London, 1908.

Unwin G. The Merchant Adventurers' Company in the reign of Elisabeth // Studies in Economic History: the collected Papers of George Unwin. London, 1927.

Unwin G. York Mercers and Merchant Adventurers // English historical Review. Vol. 35. N. 137. 1920.

Приложение

Перевод «Трактата о коммерции» Джона Уилера, сделанный по текстам публикаций в двух изданиях: «Tudor Economic Documents / Ed. by R.H. Tawney, E. Power. L. etc. Longmans. Green and Co., 1954. Vol. 3. P. 280-304; Lingelbach W.E. The Merchant Adventurers of England: their laws and ordinances with other documents. Philadelphia, 1902.¹

Защита Уилером купцов-авантюристов, 1601 г.

[Трактат о Коммерции, в котором определяются выгоды, проистекающие от хорошо организованной и управляемой торговли, какую осуществляет Объединение Купцов-авантюристов. Трактат написан главным образом для лучшей информированности тех, кто сомневается в необходимости существования названного Объединения в английском королевстве Джоном Уилером, секретарем Объединения (Мидлбург, 1601)].

Об учреждении Товарищества или Компании купцов-авантюристов и о причинах этого

Марк Катон, предусмотрительный консул и хороший хозяин, говорил, что отец семейства должен больше продавать, а не покупать. Кому неизвестно, что имеется много вещей, в которых мы нуждаемся и которые имеются в других странах, и что существует много вещей, которые есть у нас, а другие страны нуждаются в них? Нет более испытанного и проверенного способа для нашей страны, чем торговля, чтобы вывозить излишки товаров и ввозить все необходимое. Принимая во внимание, что у нас нет возможности увеличить наши богатства за счет добычи золота и серебра с собственных рудников, а расплачиваться за ввозимые товары при-

ходится либо деньгами, либо товарами, следует несомненно согласиться с хорошей рекомендацией Катона — лучше быть продавцом, а не покупателем. Однако в действительности мы вывозим за море не больше товаров, чем ввозим в страну и среди ввозимых много ненужных. А это далеко не лучший способ хозяйствования в стране, где и без того наблюдается запущение земли и обнищание казны. Вместе с тем, мы сможем пополнить доходы казны, если торговля будет вестись, считаясь с интересами правительства, организованно, а не отсталым, бессистемным, беспорядочным способом. Подобную практику мы могли наблюдать в королевстве вот уже четыреста лет: сначала в стапельной, шерстяной торговле, затем в торговле купцов-авантюристов сукном.

Король Эдуард III считал, что недостаточно ввозить в королевство иностранных ремесленников и иностранную технологию выделки сукна для развития и совершенствования нового суконного производства. Необходимо, кроме того, обеспечить вывоз сукна за границу. Поэтому, когда вышеназванная компания (хотя она и называлась тогда иначе, чем сейчас) в 1248 г. получила привилегии от герцога Брабанта Джона, Эдуард III подтвердил их для более совершенного управления Компанией ее торговлей.

В 1399 г. производство сукна достигло в королевстве высокого уровня профессионализма. Король Генрих IV впервые запретил ввоз иностранного сукна и дал Компании очень выгодную и пространную хартию привилегий, утвержденную парламентом. Король преследовал те же цели, что и его предшественник Эдуард III. Их примеру последовали короли Генрих V, Генрих VI, Эдуард IV, Ричард III, которые ратифицировали и подтвердили сделанное предшественниками. Следующий король Генрих VII, как мудрый и предусмотрительный правитель, правильно оценив необходимость и пользу торговли для государства, не только подтвердил то, что было сделано королями до него, но значительно расширил, увеличив привилегии, данные тремя знаменитыми хартиями. Время от времени он оказывал королевскую милость и покровительство не только Компании в целом, но и отдельным купцам в частности. И когда между ним и принцем Филиппом начался конфликт, Генрих переместил Компанию

и Стапль из Нидерландов и поместил их в Кале. Он дал купцам здесь такие же привилегии, какие они имели до этого в Нидерландах. Он дал им имя «Купцы-авантюристы».

При Генрихе VII, так же как и в правление Генриха IV, жалобы подобные сегодняшним поступали от сукноделов, шерстянщиков, красильщиков и других людей на Компанию купцов-авантюристов. Однако после проверки жалоб происходило очередное улучшение отношения к Компании, расширение и дополнение ее прежних хартий. В новых хартиях предусматривались энергичные меры сдерживания деятельности неорганизованных противников компании, которые могли помешать ее торговле. Принимая во внимание, что купцы-ганзейцы в это время занимались такой же торговлей, что и купцы-авантюристы, благоразумный король Генрих VII не только прямо запретил ганзейцам этим заниматься, но и взял залог в двадцать тысяч марок с олдерменов «Стального двора» в Лондоне для обеспечения того, чтобы ганзейцы не могли вывозить из Англии сукно в район резиденции купцов-авантюристов в Нидерландах, вести там торговлю сукном, вынуждая английских купцов тем самым торговать там, где они не желали.

В правление Эдуарда VI Джон Тулл, Джон Димок и другие члены Компании, обратившись к епископу, в то время лорду-канцлеру, выступили против Компании. Но их обращение было отправлено в Совет Компании и проанализировано там. В результате было решено, что жалоба будет рассматриваться в соответствии с порядками Компании. Они должны были подчиниться правилам объединения, заплатить штраф, определенный членами Совета Компании. Два главных виновника конфликта были отправлены в качестве наказания на службу во флот и должны были там оставаться до тех пор, пока Компания не решит их освободить. Эти же люди возобновили свои жалобы в первый год правления королевы Марии и отправили свое заявление в парламент, о чем Компания была осведомлена, а иск жалобщиков отклонен.

Начиная с Генриха VII, последующие монархи Генрих VIII, Эдуард VI, Мария продолжали подтверждать и расширять предыдущие хартии и привилегии. Но особенно выказала покровительство и милость к нашей Компании ныне

царствующая милостивая правительница королева Елизавета. Она не только подтвердила патенты и хартии ее благородного деда и других своих высоких предшественников, мною упомянутых, но и добавила к ним еще более обширные и выгодные привилегии.

С начала правления ее Величества правители Нидерландов всевозможными ограничениями, эдиктами, официальными заявлениями стали препятствовать торговле купцов-авантюристов в своей стране вопреки старым связям и привилегиям, полученным Компанией в прежние времена. В результате это стало причиной того, чтобы добиваться права торговли в Германии. Компания делала это с большой ответственностью и в сложных условиях перевозки товаров из королевства. Ее Величество призвала вспомнить эти и другие примеры верной и добросовестной службы купцов-авантюристов ей и королевству и, имея в виду необходимость процветания Компании, она так же, как ее прародитель (как заявила Ее Величество в своей хартии) даровала на шестой год своего правления хартию, по которой пожаловала купцам много милости и широких привилегий, которыми Компания пользуется до сих пор. Впоследствии, поскольку не однажды Компания привлекалась к суду по искам разных людей, вмешивающихся в ее деятельность, Ее Величество даровала новую хартию и письма-патенты, заверенные большой печатью Англии на восьмой и двадцатый годы ее правления. В них предусматривались меры против таких незаконных и вредных вмешательств. В знак благодарности за службу Ее Величеству купцов-авантюристов объявлялось, что они были и остаются членами общества полезными как государству, так и для благополучия Англии в целом.

О структуре и управлении Компании купцов-авантюристов и о том, какие выгоды имеет королевство, поддерживая ее

Компания купцов-авантюристов состоит из большого числа богатых и опытных купцов, проживающих в различных больших городах, морских портах и других частях королевства, а именно: в Лондоне, Йорке, Нориче, Эксетере,

Ипсвиче, Ньюкасле, Гуле и т.д. Эти люди с давних пор объединялись в компании для торговли и мореплавания, торгуя сукном, грубым домотканым сукном и другими, как английскими, так и иностранными товарами. Поскольку они приносили в места, где вели торговлю, богатство, пользу и товары, они получали там разные, единственные в своем роде и замечательные привилегии, права, полномочия и иммунитеты. Ими пользуются все члены объединения в равной мере в соответствии с законами, ордонансами и обычаями, разработанными и принятыми на собраниях купцов, свободных членов товарищества, проживающих в указанных выше городах страны.

Купцы-авантюристы торгуют в городах и портах, лежащих между рекой Соммой во Франции и мысом Скаген в Северном море. Конечно, не во всех сразу и не по собственному желанию, а в одном или двух городах внутри обозначенных границ, которые они называют обычно *Mart Towne* или *Townes*. Только здесь они складывают товары, которые вывозят из Англии, готовят их к продаже. Здесь сосредотачиваются необходимые стране товары иностранного производства, купленные у зарубежных купцов, которые привозятся и продаются ими в этом месте. Если у Компании что-то меняется или возникают проблемы, купцы бывают вынуждены покидать прежние *Mart Townes* и искать новые (как случалось и раньше). Однако где бы не оседали купцы-авантюристы, за ними вскоре направляются иностранные купцы. Они покидают места, откуда только что ушли английские купцы, и неуклонно следуют за ними. Так что пока *Mart Towne* или Склад купцов-авантюристов располагается в какой-либо местности, она развивается и процветает. Когда они покидают ее, благополучие исчезает. Это случилось в прежние времена с Брюгге, в наше время — в других местах. И это неудивительно.

Судите сами. В тщательном расследовании, сделанном в 1550 г. по распоряжению императора Карла V о товарах и прибылях, приносимых его стране Нидерландами, благодаря посещению и торговле английских купцов этого района, говорится, что в одном только Антверпене, где в это время располагалась Компания, было, по меньшей мере, 20 тысяч жителей, которые кормились и содержались благодаря в основном торговле купцов-авантюристов. Кроме того, 30

тысяч жителей других районов Нидерландов существовали и кормились благодаря в определенной степени этой торговле и отчасти за счет окраски, отделки и обработки шерсти, вывозимой из Англии. В этом, несомненно, заключается причина благожелательного отношения к Компании правителей Нидерландов, нежелание отказываться от нее и потерять ее, так как они понимают, что вместе с Компанией исчезнет прекрасный цветок из их сада, и самое главное — крепкое основание их благосостояния.

С одной стороны, такова доброкачественность и ценность английской продукции, что все народы этих частей Европы, да и многие другие, нуждаются в ней. С другой стороны, английские купцы покупают и вывозят в Англию такое количество иностранных товаров, что для их продажи все иностранные купцы должны участвовать в этом.

Теперь посмотрим, что это за английские товары, в чем заключается их выгодность.

Во-первых, ежегодно Компания вывозит, по крайней мере, 60 тысяч кусков белого (неокрашенного) сукна. Кроме того, окрашенное сукно всех сортов, домотканое, короткое и длинное, хлопчатобумажную, бумазейную ткань и другие сорта тканей. Стоимость 60 тысяч кусков неокрашенного сукна не может быть точно названа и подсчитана, но она равна, по моему мнению, не менее 600 тысячам английских фунтов стерлингов. Окрашенное сукно всех сортов, я считаю, равняется 40 тысячам кусков, по крайней мере. И оно может быть оценено в 400 тысяч английских фунтов стерлингов.

Помимо шерстяных тканей из Англии в Нидерланды вывозятся необработанная шерсть, свинец, олово, пиво и другие товары на большие суммы. Благодаря торговле этими товарами много работников имеют работу, получая за нее зарплату, а купцы, со своей стороны, получают от этой торговли прибыль. Если к этому добавить деньги, заработанные моряками, людьми, которые живут на берегу и переносят и перевозят товар с места на место, то можно насчитать большие суммы, если составить подробный отчет и суммировать их заработки. Кроме того, не приходится говорить о королевских прибылях и государственных доходах, получаемых за счет пошлин, акцизов, налогов и других обложений. С

другой стороны, существуют большие расходы купцов-авантюристов на питание, одежду и другие нужды.

Следует назвать, какую продукцию приобретают английские купцы у других государств и у людей, часто посещающих Mart Townes и привозящих туда свои товары.

У голландских и немецких купцов они покупают рейнские вина, фланель, медь, пеньку, медную и железную проволоку, сталь, селитру, льняные ткани, чайники, сковороды, порох, панбархат, упряжь и разные изделия из Нюрнберга. В целом, купцы-авантюристы покупают в Германии намного больше товаров, чем представители любой другой страны.

У итальянцев они приобретают все виды шелковых тканей, вельвет, выделанный и невыделанный, тафту, сатин, дамаст, тонкий подкладочный шелк, миланскую бумазею, ткани, отделанные золотом и серебром, камлот, крученный натуральный шелк и разные иные товары, которые делают в Италии или имеются в ней.

В восточных районах они покупают лен, пеньку, смолу, деготь, еловый и сосновый лес, стенные панели, канаты, снасти и мачты для кораблей, мыльную золу, жир, сало и другую продукцию, сделанную или выращенную в восточных странах. У португальцев покупают все виды специй и лекарства.

В Испании и во Франции купцы-авантюристы много не покупают, потому что другие английские купцы, не принадлежащие к Компании, торгую там и везут в Англию оттуда товары этих стран. В Нидерландах они покупают товары мануфактурного и ручного производства, которые не делают в Англии: гобелены, клеёнку, льняные ткани всех сортов, батист, клееные холсты и множество других товаров, перечисление которых займет слишком много времени.

Я слышал из заслуживающих доверия источников, что все товары, ввозимые в Нидерланды из всех стран, кроме Англии, не обеспечивают работой такое количество людей здесь, как товары, приходящие из Англии, и никакая из самых больших наций, которые часто посещают Нидерланды для ведения в них торговли, не покупает и не продает так много товаров, как купцы-авантюристы. Не может вредить Империи поддержание связей и дружеских отношений с Компанией и торговля с нею, поскольку множество бедных

людей в стране благодаря этому могут найти работу, улучшить свою жизнь, а иногда и разбогатеть, как это случилось с жителями Антверпена и других городов Нидерландов. В то же время папа Римский, король Испании и неразумно ведущая дела Ганза не поддерживают связей с Компанией.

Основой и источником невероятного роста и развития торговли является система управления Компанией, законы и порядки, созданные и соблюдаемые в ней с давних пор, особенно со времени правления короля Генриха VII. Эти законы содержат всякого рода добрые распоряжения, инструкции и правила для воспитания молодежи и соблюдения ею этих правил, так что купцы-авантюристы, живущие в вышеуказанных городах Англии, посылают своих молодых людей, сыновей, учеников, подмастерьев, которые в большинстве случаев являются сыновьями джентльменов или детьми людей с большим достатком, в Mart Townes на континент, чтобы изучить тамошнюю моду, манеры иностранцев, а также набираться знаний и опыта в торговле.

Компания имеет губернатора, в его отсутствие заместителя, 24-х ассистентов в Mart Town(e), которые обладают юрисдикцией и всей полнотой власти от Её Величества, так же как от правителей и правительств Нидерландов возбуждать и прекращать без права на апелляцию гражданские дела, споры, конфликты, возникающие между членами корпорации и ее сторонниками или между ними и другими англичанами и иностранцами, которые находятся в пределах юрисдикции Компании и ее структур или подчиняются тем привилегиям и хартиям, которые ей выданы. Губернатором и ассистентами назначаются и выбираются депутаты и благонадежные люди в качестве компаньонов во всех необходимых местах, как в английском королевстве, так и за его пределами. Эти люди поддерживают связь, ведут переписку с губернатором Компании и главой Совета в Mart Town(e), имеют определенную власть для проведения в жизнь законов Компании. Они обязаны следить за выполнением этих законов членами Компании везде, где бы последние не находились.

Далее. Компания нанимает за щедрую оплату и другие привилегии грамотного проповедника, казначеев, секретарей и иных необходимых должностных лиц.

В заключение следует сказать, что таким образом достигается, во-первых, подобающее управление всеми членами Компании, ее филиалами и братствами, во всем — в торговле и деятельности в целом. Во-вторых, создаются условия для поддержки и сохранения дружеских отношений между английским королевством и его соседями и союзниками, предотвращается возможность нововведений, бед, несправедливостей, поборов. В-третьих, обеспечивается экспорт английской продукции с необходимой прибылью и импорт иностранных товаров по возможно более низким ценам. В-четвертых, создаются условия для развития флота. В-пятых, обеспечиваются условия для роста королевских пошлин, а значит, доходов государства. В-шестых, благодаря Компании растет авторитет монарха, государства и народа, как дома, так и за пределами Англии.

Все эти достижения связаны с Компанией, и я постараюсь раскрыть их суть.

О том, что благодаря Компании купцов-авантюристов дружеские связи между королевством Англии и его соседями и союзниками сохраняются, а все, что этому противоречит — нововведения, несправедливость, вымогательства, правонарушения — предотвращаются

[Англию и Нидерланды связывают долгие дружеские отношения. Успех и процветание последних зависят от помощи, оказываемой английской короной, и от присутствия там английских купцов].

Поэтому Компания купцов-авантюристов является серьезным препятствием на пути повышения старых и введения новых нежелательных пошлин, налогов, требований, претензий, которым, в противном случае, субъекты английского королевства, их корабли и товары должны будут и обязаны подчиняться, противореча договорам о дружбе. Это происходит с помощью и за счет общих средств Компании и благодаря четкой деятельности ее служащих, защиты ими

интересов Компании. Отдельный человек не способен выплачивать растущие сборы и налоги, которыми облагается его деятельность. Это приводит к почти полной передаче торговли в руки иностранцев, против чего долгое время боролись купцы страны. Главным образом, этому препятствовала и сопротивлялась Компания купцов-авантюристов, что породило серьезные противоречия с купцами-ганзейцами и некоторыми купцами Антверпена сравнительно недавно.

Ганзейцы продолжают оставаться верными своей природной гордости и укреплять свою злобу. Антверпенцы и их новая корпорация (над ней нависли беды) вынуждены быть внешне спокойными, хотя в течение трех лет их первый а, возможно, и последний консул и секретарь обращался в Генеральные Штаты Соединенных Провинций с жалобами, обвинениями и просьбами пересмотреть старые претензии и обновить прежнее, пришедшее в упадок консульство или учредить новое. Их истинная цель заключалась в том, чтобы лишить купцов-авантюристов возможности заниматься торговлей, как это сделали антверпенцы до этого с купцами из других стран — португальцами, итальянцами, голландцами, немцами и другими. Для того, чтобы убедить в справедливости того, что я сказал, я раскрою суть дела в своем изложении.

Сначала о португальцах. Мы знаем, что как любой добрый, простой человек португалец каждый год отправлялся в плавание, полное лишений (видит бог) во все три части света за пряностями, и, когда он привозил их домой, большие прибыли уходили к антверпенцам, подданным короля Испании, сосредотачивавшим их в собственных руках. Таким образом, создавалась монополия, благодаря которой только антверпенцы богатели, а все другие народы оказывались в проигрыше. В итоге, пряности, оказываясь в руках нескольких человек, продавались по той цене, какую они устанавливали. Их собственные прибыли росли, а другим наносился вред и ущерб.

Итальянские, английские и немецкие купцы вели очень прибыльную торговлю в Италии грубым домотканым сукном и другими английскими и иностранными товарами, необходимыми в этой стране. Но незадолго до восстания в Нидерландах антверпенцы вмешались в эту торговлю и стали

самыми крупными дилерами в ней, а в дальнейшем в Александрии, на Кипре, в Триполи, в Сирии и других отдаленных районах, особенно нуждавшихся в льняных и комвольных тканях, гобеленах и другой нидерландской продукции. По этой причине названные итальянские, английские и немецкие купцы были вытеснены из этой торговли или стали заниматься ею в очень небольших масштабах.

Немецкие купцы сосредоточили в своих руках всю торговлю товарами, продаваемыми в Антверпене из разных районов Германии, покупали в Антверпене продукцию для продажи ее в городах и на рынках своей страны. Но через несколько лет антверпенцы завладели и всей этой торговлей, а немцы ничего не смогли поделать. С другой стороны, на рынках и ярмарках Германии имело место мошенничество с товарами всех видов из разных стран. Так что немцы получили то, что заслужили, выронив хлеб из своего рта.

Ганзейцы основали свой Стапль со своими товарами в Антверпене. Но, по мнению мудрых людей, если это будет долго продолжаться, то закончится разорением их купцов и вытеснением их моряков с морей, когда амстердамцы начнут понемногу вытеснять их из других городов Голландии с их большим числом крупных неповоротливых судов.

Что касается испанской торговли и купцов Испании, поданных короля Филиппа, то об этом говорить особенно нечего. Однако антверпенцы пользуются любой возможностью, чтобы поживиться за их счет. Купцы Антверпена, будучи очень богатыми, могли продавать в рассрочку те товары, в которых особенно нуждались Испания и Вест-Индия. Таким образом, они устанавливали такие высокие цены, что когда приходил день оплаты и испанцы должны были возвращать долг, возрастал процент по кредиту. Нужные средства поступали испанцам позже, а за это время вся прибыль поглощалась ростовщическими процентами, а зачастую поглощалась и часть вложенного капитала. Кроме того, антверпенцы сбывали испанским купцам худший товар, а отборный сами продавали в Испании, где они торговали больше, чем все испанцы у себя в стране.

О французских купцах и их торговле. Между Францией и герцогом Бургундским часто велись войны, что сильно сказывалось на торговле. Благодаря этому существовало много со-

мнительных товаров в торговле между жителями Бургундии и французами. И осуществлялось это так обычно и ловко, что только антверпенцы среди всех купцов оказывались знающими экспертами, посвященными во все французские трюки, нечестную торговлю не хуже самих французов. Поэтому во время перемирий французские купцы оказывались более ущемленными, так как им чинили препятствия, ибо антверпенцев снабжали Германия, Испания, Португалия, восточные страны и их соседи в Нидерландах такими товарами, какие французы собирались привозить и продавать в этих местах.

Теперь обратимся к Англии и посмотрим, что делали здесь антверпенцы и другие нидерландцы, но главным образом, антверпенцы. Мы увидим, что не далее как 80 лет назад во всем Лондоне было не более 12 или 16 нидерландских купцов, и все они пользовались уважительным к себе отношением. Из товаров, которые они тогда продавали в Англии, наиболее часто встречались керамические горшки, куклы, игрушки для детей, щетки для сапожников и прочий мелкий и недорогой товар. Но не прошло и сорока лет, как в Лондоне появилось, по меньшей мере, 100 нидерландских купцов, большая часть которых была из Антверпена. Они привозили все виды товаров, которые ввозили из своих стран купцы из Италии, Германии, Испании, Франции и восточных стран. Это ущемляло интересы всех этих купцов и местного английского купечества в том числе. Нидерландцы (и особенно антверпенцы) в течение многих лет стремились занять важнейшее место в здешней торговле до тех пор пока с ними не стали бороться. Когда вмешательство стало слишком явным, то стараниями и усилиями в основном купцов-авантюристов оно было прекращено. Это сопровождалось немалыми затратами и расходами и определенным противостоянием. Такое положение оставалось до тех пор пока Компания держалась наплаву.

Все это подготовило почву для недовольства и жалоб в адрес объединения, для попыток препятствовать авантюристам в их деятельности, добиваться рассмотрения неуместных протестов, заслушивания недоброжелательных заявлений и резких недовольств. Все это могло внести дополнительное несогласие и смуту в отношения между Ее Величеством и правительством Нидерландов, которые и так существовали до этого.

Вот что случилось в 1563 г. во время правления герцогини Пармской, регента короля Филиппа Испанского в Нидерландах. Когда купцы Антверпена и других городов Нидерландов пожаловались на выросшие пошлины на сукно и иностранные товары, ввозимые в Англию, также особенно на парламентский акт о привлечении подданных Ее Величества на работу, из-за которого был запрещен ввоз мелких иностранных товаров, таких как ножи, шляпы, пояса, ленты и тому подобное, так как это должно было обеспечить занятость англичан в изготовлении этих вещей, герцогиня Пармская своей прокламацией запретила вывоз в Англию тех материалов и сырья, которые требуются для производства данных изделий, а также запретила торговлю в Нидерландах продукцией, изготовленной в Англии ручным или мануфактурным способами (как например, неокрашенная шерсть). Исключение сначала составляли сукно и грубая шерсть, на ввоз которых впоследствии был тоже наложен запрет под угрозой конфискации. Это делалось под предлогом опасения инфекции (правда, в это лето чума действительно очень активно распространялась в Лондоне и других частях королевства). На самом же деле герцогиня просто не желала соглашаться с выдвинутыми условиями и решила воспользоваться моментом, когда Англия при такой высокой смертности испытывала особую нужду в коммерческих отношениях, для достижения своего влияния на купцов. Авантюристам же пришлось в течение пяти месяцев держать ткани и другие товары на своих судах на реках Темзе и Шельде, так как им не позволяли разгрузиться в Антверпене. В итоге они смогли добиться права на отплытие в горд Эмден в Восточной Фрисландии, где заключили договор о свободной торговле. В 1564 г. они получили привилегии от двух молодых графов Эггарда и Джона и их матери Анны, графини Ольденбургской, потому что эти люди не боялись и не обнаружили никакой инфекции ни у самих англичан, ни в их товарах. Таким образом, начав торговать в этом городе и оставив Антверпен и Нидерланды, купцы-авантюристы не дали осуществиться всем жестоким планам герцогини Пармской, развернув торговлю в названном городе.

Филипп и его министры, сильно огорчившись, что не добились влияния на Ее Величество и ее подданных и что вынуж-

дены отказаться от «дойной коровы», каковой для них была нидерландская торговля с Англией, издали в мае 1564 г. эдикт или прокламацию, по которой ни один человек в Нидерландах не должен был иметь какие-либо коммерческие отношения с англичанами в Эмдене, покупать сукно и английские шерстяные изделия или продавать им товар под угрозой его конфискации. Какими же враждебными должны были стать отношения в случае открытой войны между этими странами? Своим эдиктом король навредил не только Англии, но и другим странам, в особенности народу его империи, так как купцы — подданные империи — должны были торговать не иначе как в его стране, а также когда, где и с кем он посчитает нужным. Им были запрещены под угрозой изъятия ввоз, покупка и продажа английской продукции в границах империи. Позже, когда король Испании увидел, что он далеко не на высоте и не празднует победу, то не без помощи нидерландских и папских министров решил прийти к временному соглашению и не отказываться от привилегий и свобод, которые нидерландцы получили в Англии в последний год правления королевы Марии, и отозвал все эдикты и плакаты, направленные против англичан и ввоза их товара.

[Определим дальнейшее развитие противоречий: арест купцов-авантюристов в Антверпене и Испании и наложение ареста на их товары; последовавший за этим арест нидерландцев в Англии; перемещение купцов-авантюристов из Антверпена в Гамбург на некоторое время; в 1569 г. прокламация герцога Альбы, запрещающая любые торговые отношения с Англией; наконец, разрешение всех разногласий в 1574 г. и возобновление отношений].

О том, как Компания купцов-авантюристов способствует увеличению выпуска и улучшению качества английских товаров, а также выгодному импорту иностранных товаров

Я думаю, ни у кого не вызывает сомнения, что долгий процесс становления рыночного города и серьезная поддержка его авантюристами, сделали его основательным и устойчивым.

чивым. Недавний опыт научил нас, что, когда (будь то дома или за пределами страны) кто-то начинает идти по другому направлению в торговле, нежели остальные, это приводит к «разброду» в Компании и торговля становится нерегулируемой, нецентрализованной, а скорее — частной. Товары по долгу не вывозятся, ухудшаются в качестве и продаются по более низким ценам.

По прошествии 14 лет на двадцать девятом году царствования Ее Величества королевы производители шерсти, суконщики, ткачи и все те, кто зарабатывал на жизнь делом, связанным с производством сукна, нуждаясь в привычных для них продуктах, доходе и работе, написали горестную петицию. Они считали ее единственным способом исправить свое положение и получить свободу для транспортировки и продажи сукна путем изменения законов, грантов и привилегий, выданных прежде Ее Величеством купцам-авантюристам, но и не выходя за рамки закона.

Однако мы видим, что проблемы ничуть не разрешились, а наоборот, усугубились. Так, бедные люди из Вилтшира и Глостершира, жившие в основном за счет изготовления сукна, были готовы в любой момент поднять восстание на радость недругов Ее Величества и, отчасти, на радость Ганзы, которая желала уничтожения Компании и ее коммерческой деятельности. А это подразумевало расстройство дел и угрозу миру и спокойствию во всем королевстве. В итоге, все эти люди ожидали только упразднения и роспуска Компании, будучи уверены, что это единственный корень всех их бед. Они ожидали также возобновления деятельности Стального двора (Steelyarde) и уравниения всех подданных и иных людей в королевстве в вывозе сукна. Ни одно из их ожиданий не оправдалось. Напротив представители Компании были вызваны и после того, как их выслушали и узнали истинную причину недовольства, им предложили продолжить деятельность и обещали поддержку от палаты лордов и палаты общин. Естественно, этого последние не стали бы делать, если бы увидели, что инновации и свободы могут приносить нужные результаты, и что без Компании купцов-авантюристов вывозится столько же шерстяного товара из королевства, сколько во времена торговли подконтрольной ей.

Теперь, я надеюсь, уже в достаточной мере последовательно изложено то, что управляемая и хорошо организованная торговля Компании имеет преимущества перед нецентрализованной, беспорядочной и рассеянной. Так что нет нужды в дальнейших доказательствах. Но до сих пор есть люди, сомневающиеся в этом и считающие, что Компания своими правилами ограничивает и не дает расширяться сбыту сырья в стране. Для их удовлетворения и убеждения необходимо все-таки сказать еще кое-что по этому вопросу.

Я предлагаю посмотреть, что произошло, если бы эти люди добились того, чего требовали и за что боролись. Такой пример. У англичан была прибыльная торговля в Лифляндии, в Нарве. Их товар очень хорошо раскупался до тех пор пока они действовали сообща. В 1565 г. многие неорганизованные купцы переехали в Литву для занятия предпринимательством, из-за чего торговля сильно расстроилась. И настолько, что многие начали просто ходить по городу с сукном в руках и продавать его, отмеряя аршинами. Это мера длины той страны. Это, естественно, привело к унижительной недооценке нашего прекрасного товара и дискредитации нашей нации, а также окончательному обнищанию купцов такого рода. Это стало известно Ее Величеству и достопочтенному Тайному совету. И на следующем заседании Парламента был принят указ, по которому город Нарва должен был быть включен в компетенцию Московской Компании с целью предотвращения подобной уличной торговли в будущем.

Многие могут возразить, что чем больше покупателей, тем быстрее идет продажа и выше цены, и следовательно, если остальные так же, как и купцы-авантюристы, будут завозить сукно, то и цены будут выше, и его будет продано больше. Я уже достаточно на это отвечал и докажу совершенно обратное на примере случая, произошедшего в двадцать девятый год царствования Ее Величества, когда всем — и англичанам, и иностранцам — была дана возможность специальными грамотами и патентами покупать и перевозить английское сукно. И этому не должна была препятствовать хартия Лондона (так как сельские суконщики были ограничены по ней в покупке и продаже внутри Лондона, а настоящим центром суконной торговли был Блэквелхолл).

Под вывеской Георга Вестминстерского на Королевской улице было обозначено место рынка для суконщиков, торговавших в соответствии с вышеназванными грамотами. Что за этим последовало?

Я до сих пор ни разу не слышал, чтобы хоть одна телега, груженная сукном, была разгружена в названном месте. Ни купцы, ни подданные Ее Величества, которым было позволено торговать, ни разу не выручили прибыли с продажи 40 кусков сукна, равную сумме, затраченной на их покупку. Один человек, единственный свидетель, живущий до сих пор, уверяет, как я слышал, что при покупке 200 кусков сукна он потерял даже основную часть капитала, не говоря о получении прибыли. Даже те, кто сотрудничал с купцами-авантюристами, с трудом получали прибыль, равную затратам. Таков был доход и такое трудное было время. Оно сопровождалось еще многими сложностями, уже упомянутыми и неупомянутыми здесь.

Так что не недостаток в покупателях был причиной жалоб на нехватку работы и скудную торговлю, а вышеназванные причины.

Хорошо известно, что Компания купцов-авантюристов самодостаточна и имеет возможность скупить и вывести все сукно и другие сорта шерстяной продукции, выделанные в королевстве, чем она обычно и занималась. И товар за рубежом расходилсЯ хорошо. Купцов сейчас не меньше 3500 в Лондоне и других городах и частях королевства, особенно в городах, которые связаны с морем. Значительная их часть живет не только за счет одной торговой деятельности, а вынуждена искать и другие средства для существования. И, наконец, чтобы поставить всех, кто занимается коммерцией, в совершенно одинаковые условия, не предоставляя одним преимущества перед другими, и чтобы удержать купцов с огромными кошельками от сосредоточения в их руках всего товара, а следовательно — всей прибыли (так, что другим может не достаться «ни капли»), были установлены ограничения и разумные пропорции на количество товара, вывозимого каждым торговцем, распределенные на основании древних правил и обычаев. Ограничения эти (*stint*) касаются как количества товара, вывезенного за один прием, так и в

течение года. Если бы этот стинт действительно вывозился из страны, то объем экспорта вдвое бы превысил общее количество сукна, производимого во всем королевстве, которое вывозили купцы-авантюристы.

Становится очевидным, что эти ограничения (стинт) не нанесли ущерба и не сузили сферу торговли сукном (как это многими неправильно понималось), скорее наоборот привели к экономному и разумному разделению и присвоению товаров и привилегий между членами Компании.

Так что более богатый разряд купцов не забыт, и, вместе с тем, он застрахован от захвата всей торговли в свои руки, дабы не нарушать правила использования и сбережения общественного богатства, когда все обеспечены, никто не нуждается, но есть и те, кто «вырос на глазах» и живет в изобилии, заплыл до самых глаз жиром от изобилия.

О том, что мореплавание в королевстве активно развивается благодаря Компании купцов-авантюристов

С момента возникновения Компании купцов-авантюристов и других компаний, имевших торговые связи с Россией, Испанией, Турцией, Востоком и другими странами, английский флот увеличил количество хороших кораблей, совершенствовались умения и навыки капитанов и моряков. Так, если за последние шестьдесят лет существовало около 40 кораблей вместимостью более 120 тонн (за исключением кораблей королевского флота), то в настоящее время очень много судов, обслуживающих купцов, принадлежавших Лондону и другим городам, расположенным по берегам реки Темзы, находятся в водах этой реки. Это большие, прочные торговые корабли, в случае необходимости подходящие и для защиты королевства. И находятся они на воде благодаря Компании купцов-авантюристов.

Причины, по которым эта и другие компании транспортируют товар на хорошо оснащенных кораблях, иногда объединенных в эскадру, либо делают это в сопровождении военных кораблей, кроются в продолжающейся морской войне с Испанией. Благодаря этому ни одно судно, посланное

Компанией, не было захвачено врагами. А купец-одиночка, направляющийся куда и когда ему заблагорассудится, не может позволить себе оснащение хорошего корабля; он подсчитывает, как выйдет дешевле, и направляется на корабле как пассажир или находит для перевозки малых партий товара небольшие суда или пинки, способные ускользнуть от врага, с которым ему, вероятнее всего, придется повстречаться, а то и быть захваченным дюнкерскими или другими морскими разбойниками.

О том, что оказание поддержки Компании приводит к увеличению королевской казны за счет роста торговых пошлин, налогов, сборов

Является неоспоримым, что совместная, централизованная торговля имеет больше преимуществ, она и обширнее, и надежнее, и приносит доход, и увеличивает суммы выплачиваемых короне пошлин в отличие от рассредоточенной, частной, свободной торговли, осуществляемой различными способами. Пошлины, которые платит Компания, поступают ежегодно в обозначенное время и составляют крупные суммы, а платежи одиночных купцов поступают небольшими частями и не всегда полностью.

К тому же установленные в Компании порядки немало помогают наполнению казны, особенно при вывозе товаров, большая часть которых грузится на снаряженные в Лондоне суда. Компания имеет надежных служащих, под чьим руководством и предписаниям ведется погрузка и сопровождается товар. Когда груз прибывает на другой берег к месту назначения, его также осматривают специальные служащие. Они сообщают, что они обнаружили перевезенным не таким образом, как это установлено, или о неуплате сборов и пошлин Ее Величеству, за что предполагаются штрафы и даже конфискация.

Этот способ, придуманный Компанией для упорядочения сборов всех налогов и пошлин, которыми облагаются сукно и предметы экспорта, во многом способствует ее развитию и укреплению. Он также способствует большей информированности не только самой Компании, но и таможи Ее Величе-

ства о том, что каждый человек вывозит из страны. Благодаря этому пошлины платятся более полно и более честно. В то же время одиночные купцы, тайно загружая сукно и другой товар в малоизвестных портах, имеют больше возможностей обмануть Ее Величество, чем те, кто грузится в Лондоне или иных крупных портах. Они делают это путем указания в таможенных декларациях своих товаров под видом иностранных путем подкупа служащих таможни, которые в большинстве своем, будучи людьми нуждающимися, в маленьких отдаленных портах королевства в отличие от служащих таможни лондонского порта, всегда готовы получить взятку и нужным образом выполнить все просьбы. Еще ничего не сказано об огромном количестве иностранных товаров, ввозимых в королевство купцами-авантюристами. Пошлины за этот товар компания платит большие и делает это куда исправнее, чем за такое же количество товара иностранные купцы или купцы-одиночки.

И нет сомнения, что, если бы были исследованы все документы, то это бы обнаружилось. Поэтому, не удивительно, что служащие королевской таможни так братски, тепло и дружески относятся к иностранцам и так хорошо о них отзываются. Иностранцы же называют Компанию купцов-авантюристов обособленной, частной и паразитирующей компанией. Этим они показывают, что они не просто чужие в нашей стране, но и являются разрушителями и вредителями общественного благополучия.

Таможенникам же надо быть мудрыми и предостеречь самих себя и других от этого благоволения к иностранцам. А своими поступками они подтвердили, что они не верные Ее Величеству служащие, а коррумпированные и бессердечные, злые граждане своей родины. И пусть они лишний раз убедятся, что все члены Компании знают основные места, края и морские пути и давно пользуются ими. В настоящее время они достойнее и надежнее соблюдают законы, чем это делают таможенники отдаленных портов, хотя это их работа.

Наконец, еще говорят, что, прикрываясь громкими словами о порядке, законных перевозках наилучшего товара, имеющего очень хорошую репутацию, купцы-авантюристы привели торговлю сукном в беспорядочное состояние и сами

запутались в этом беспорядке. Это якобы, в свою очередь, привело к обеднению суконщиков и их помощников, к их постоянным жалобам (к великому недовольству лордов) и конфликтам на заседании Совета. Так объясняется причина ухудшения качества самих товаров. Либо авантюристов подвела их интеллигентность, либо злой дух, но кто не знает, что Компания не прикрывается никакими ложными лозунгами, а ведет законную, четко упорядоченную и успешно развивающуюся торговлю. А что может быть лучше? Правда же в том, что некоторые иностранцы (возможно, также близкие и друзья таможенников) тайными и явными способами, как дома, так и за границей прикладывали все усилия, чтобы привести торговлю Компании к хаосу, а товары — к ухудшению их качества. Но благодаря богу и нашей милостивой королеве, их намерения были предотвращены. И я надеюсь, больше никогда таможенники не будут участвовать в подобных нечистых делах.

Поскольку я часто упоминал в своих рассуждениях Ганзу, было бы уместно заодно рассказать, что она собою представляла и что представляли ее отношения с королевством.

[Детальный рассказ об истории Ганзейских городов и их связях с Англией вплоть до издания в 1597 г. императорского указа, наложившего запрет на торговлю купцов-авантюристов в границах империи и ответного эдикта королевы Елизаветы, адресованного ганзейцам и запрещавшего им торговать в Англии. Причинами императорского запрета были: во-первых, лишение ганзейцев привилегий в Англии; во-вторых, начало англичанами морской войны; в-третьих, монополия Компании купцов-авантюристов].

Третья причина является ложным положением и клеветой. Поэтому есть необходимость в уточнении смысла понятия «монополия».

Монополия — это, когда один человек скупает товар определенного вида полностью, а потом сам по своему усмотрению его продает, что, как видно, не имеет ничего общего с торговлей и деятельностью Компании купцов-авантюристов. Города, где располагалась Компания или располагается сейчас, являются свидетелями законной и честной деятельности Компании. Никогда купцы-авантюристы не были единственными, кто привозил и торговал внутри страны и за ее

пределами английским сукном или какими-либо другими изделиями. Хорошо известно, что не только купцы Ганзы, но и иные подданные Верхней и Нижней Германии и других государств, бывших в союзнических и дружеских отношениях с английской короной могли и могут покупать благодаря имеющимся привилегиям и вывозить из королевства все сорта сукна и других английских товаров. Они же могут ввозить и продавать продукцию своей страны, платя лишь те пошлины, которые они должны платить.

Помимо этого, существуют другие компании купцов, которые имеют право экспортировать сукно и иные товары из Англии, что они и делают в больших масштабах, так же как Компания купцов-авантюристов. Более того, Компания не имеет ни банка, ни общего капитала, ни общего фактора для покупки и продажи для всей Компании. Каждый торгует отдельно, имея личный капитал (Stock), личных факторов и помощников.

Относительно того, что некоторые утверждают, что Компания имеет свое руководство, советы, созывает собрания, издает законы, назначает штрафы и наказания, снаряжает суда во флотилии для перевозки товаров в четко установленные сроки, противники Компании делают вывод о существовании монополии. Это не требует больших опровержений, чем те, которые я дал в этом трактате, правдиво и последовательно изложил все об особенностях деятельности Компании и показал таким образом, что было ею сделано полезного для государственного благополучия. Как все это далеко от понятия «монополия»! Наконец, это более чем странно, Ганза имеет наглость упрекать других в противозаконности и монополизме, хотя она, где бы не располагались ее филиалы — в Англии или любом другом месте — действует таким же образом. Ибо, кому не известно, что Ганза имеет своих олдерменов или консулов, ассистентов, хранителей казны и других должностных лиц, собирает собрания, советы, ассамблеи и действует по принятым ими законам? И если это дозволено им, то почему так же не могут поступать купцы-авантюристы? Но ганзейцы продолжают настаивать на своем: купцы-авантюристы на своих советах устанавливают цены на товары, запрещая покупать или продавать иначе, по другим

расценкам, что и есть откровенная монополия. Правда это или нет? Чтобы узнать, нужно обратиться к совести настоящих ганзейцев и других купцов, имевших деловые отношения с Компанией, чтобы ответить «да» или «нет».

Кроме того, я могу с чистой совестью заявить, что ни я, за все время своей службы, ни самый старейший член Компании, не знали и не слышали, чтобы хоть раз на каком-нибудь собрании назначались цены — такого действительно никогда не было! Более того, каждый скорее всего научился держать в тайне свою деятельность, насколько это было возможно, боясь, что товарищи могут о чем-то прознать. Более того, законы королевства не приветствовали такое поведение, и поэтому даже, если Компания купцов-авантюристов и была бы уличена когда-нибудь в подобном преступлении, то она не могла бы так долго оставаться безнаказанной.

Наконец, реальное устройство и истинная политика Компании не терпит любой монополизации, которая прямо или косвенно противоречит экономике, так разумно предусмотренной и заботливо охраняемой законами и распоряжениями Компании. Поэтому распределение товара и прибыли в Компании между всеми ее членами происходит максимально справедливо и очень предусмотрительно, так чтобы каждый, кто желает и имеет возможность, мог участвовать в Компании, насколько ему будет по силам.

А если бы было иначе и купцы средней руки не могли бы жить из-за богатых, то за короткий период последние со своими средствами прибрали бы всю внутреннюю и внешнюю торговлю к своим рукам (как это делали многие банкиры в иных местах), поставив в зависимость многих людей. Они были бы вольны давать кредиты кому пожелают, вести торговлю как захотят, и управлять в сфере торговых отношений, как посчитают нужным. Получается, что немногие имели бы и множили громадное богатство, а остальные не имели бы работы и быстро пришли бы к крайней бедности и нужде. Но Компания придерживается управляемой торговли и сейчас. Так что вы видите, как далеки от правды и даже от вероятности правды все обвинения в ее адрес.

[Он ссылается на свидетельства сената Гамбурга, Эдгарда, графа Восточной Фрисландии и городов Эмдена, Ант-

верпена и других, а также на письма королевы Елизаветы к императору].

У меня нет сомнений, что весь мир осознал, что обвинения Компании в монополизме — это злобная, оскорбительная и унижительная клевета, выдуманная Ганзой (как я сказал до этого) с целью привлечь императора и правителей Германии для оказания помощи в удовлетворении ее неоправданных претензий и необоснованных требований к Англии.

**О том, что существовали и существуют
поддержка, помощь и почитание,
которые товарищество купцов-
авантюристов оказывает государству и его
государю в самой Англии и за рубежом**

Все, о чем я говорил выше, доказывает этот факт. Кроме того, некоторые из правителей страны знали хорошо, как использовать Компанию и ее огромные доходы в своих целях, так что Компания в разное время в нужных случаях давала кредиты в качестве ссуды в больших суммах за рубежом. Хотя служение государству губернаторов и всех членов Компании не означает оказывать коммендированную добрую помощь во всех государственных делах.

Однако во время смены королей, празднования побед, коронаций Компания не забывала об оказании чести стране и ее монарху. Во всяком случае, она тратила на эти мероприятия огромные суммы. Так, однажды государь получил на расходы около двух тысяч французских крон для празднования триумфальной встречи человека, который позднее стал испанским королем во время его приезда в Антверпен в 1549 г. Мистер Джон Стуржеон, возглавлявший в это время Компанию, присутствовал на встрече короля, сопровождаемый тридцатью купцами. Они были верхом на лошадях, одеты в темнокрасные бархатные ливреи, строгие мундиры. Чулки их были расшиты серебристыми узорами, напоминающими морские волны, камзолы и подтяжки для панталонов были из пурпурного атласа, головные уборы из красного бархата украшены золотой тесьмой, блестящими брошами и белыми перьями. На шее у каждого очень дорогая золотая

цепь; шпаги, кинжалы, шпоры, стремяна позолочены. Лошади тоже были облачены в алый бархат; седла и попоны украшены золотым, зелеными и белым шелком; головы лошадей украшали перья. Купцов сопровождали 30 слуг, наряженных в камзолы из белого бархата, отделанные серебряными нитями, зеленым шелком, такие же панталоны и красные бархатные головные уборы с зелеными перьями. Позади них находился губернатор Компании, сидя верхом на лошади белой английской масти. На нем было длинное пурпурное бархатное платье, отороченное атласом такого же цвета, черный бархатный камзол, головной убор с искрящейся брошью и золотая цепь. Чулки панталоны и попона были такими же, как у остальных купцов. При губернаторе было шесть пеших слуг и три паж на лошадях, одетых как все слуги. Своим видом и поведением, подчеркивающим уважение к королю и стране, купцы продемонстрировали, что они не хуже своих коллег из других стран. И то, что они были облачены в очень дорогую одежду, а их лошади — в дорогое снаряжение и попоны, были нарядны и всячески готовились к приему и встрече короля, свидетельствовало об их желании заслужить похвалу, а с нею уважение, как к себе, так и ко всей Англии.

Тожe нужно сказать о торжественной встрече в 1581 г. в Антверпене герцога Алансонского. Губернатором в то время, как и сейчас, был мистер Кристофер Хэддисон. Тогда на встрече было 40 конных купцов Компании в черном бархате с золотыми цепями на шее. За это они получили благодарность от Ее Величества и палаты лордов.

Компания не рассчитывала на то, что ее похвалят за набожность и милосердие, когда основывала в давние времена капеллы в Брюгге и Мидделбурге. Это делалось для того, чтобы все члены Компании, где бы ее отделения не находились, могли осуществлять выполнение своих религиозных обрядов. Капеллы осуществляли заботу о бедных, кормили их, оказывали помощь нищим, солдатам и матросам-англичанам и делают это ежедневно и сейчас. Очень многим известна щедрость Компании, особенно тем, кто ощутил ее на себе, людям, получающим ежегодную пенсию от Компании.

Когда для защиты королевства потребовалось строительство кораблей, это обошлось компании в значительную сум-

му. Позже выяснилось, что строительство не осуществилось бы в полной мере, если бы люди не были объединены в компании или корпорации, разрознены, как это происходит в некоторых странах.

Я не сомневаюсь, что Ее Величеством и ее приближенными, которые управляют делами прекрасного государства, обязательно будут приняты во внимание и обдуманы следующие вещи: общественное благополучие должно процветать, благосостояние расти, народное богатство увеличиваться, а тех, кто отправляется за товаром и иногда терпит неудачи, но зачастую становится преуспевающим человеком, нужно поддерживать в их делах, дорожить ими, поощрять их развитие, пытаться обеспечить им полное и безоговорочное пользование их привилегиями, грантами и правами. Все это будет способствовать укреплению авторитета Ее Величества, а так же главного товара королевства. Я надеюсь, что я это доказал в своем трактате обстоятельно и понятно к удовольствию тех, кто не любит новизны и не склонен ко всему иностранному.

Примечания

1. Как было сказано во «Введении» к монографии, полный текст трактата Д. Уилера «О коммерции» является раритетом. Извлечения из полного текста, представленные в издании В. Лингельбаха и в сборнике «Тюдоровские экономические документы», представляют существенные разделы трактата. Они не повторяют друг друга, а лишь дополняют один другой.

Светлана Петровна Маркова
Английские купцы-авантюристы

Главный редактор издательства *И. А. Савкин*

Компьютерная верстка
и оформление обложки *Солодовников А.Н.*

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.

Издательство «Алетейя»,

192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.

Тел./факс: (812) 560-89-47

E-mail: office@aletheia.spb.ru (*отдел реализации*),

aletheia@peterstar.ru (*редакция*)

www.aletheia.spb.ru

Фирменные магазины «Историческая книга»:

Москва, м. «Китай-город», Старосадский пер., 9. Тел. (495) 921-48-95

Санкт-Петербург, м. «Чернышевская», ул. Чайковского, 55.

Тел. (812) 327-26-37

*Книги издательства «Алетейя» в Москве
можно приобрести в следующих магазинах:*

«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. www.biblio-globus.ru

Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83

Магазин «Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2.

Тел. (495) 915-27-97

Магазин «Гилея», Тверской б-вар., д. 9. Тел. (495) 925-81-66

Магазин «Фаланстер», Малый Гнезниковский пер., 12/27.

Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21

Магазин издательства «Совпадение».

Тел. (495) 915-31-00, 915-32-84

Подписано в печать 02.02.2011. Формат 60х84/16

Бумага офсетная. Усл. печ.л. 12. Тираж 1000экз.

Заказ №.